

Aula 05

*PC-PR (Agente de Polícia Judiciária e
Papiloscopista) Direito Administrativo*

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Conceitos Iniciais sobre Serviços Públicos	3
2) Concessão dos Serviços Públicos	13
3) Serviços públicos (jurisprudência)	43
4) Questões Comentadas - Serviços Públicos - FGV	50
5) Lista de Questões - Serviços Públicos - FGV	92



Olá pessoal,

Nesta aula, vamos estudar os **Serviços públicos**.

Vamos à aula! Aproveitem e bons estudos!

SERVIÇOS PÚBLICOS

Noções Introdutórias

De acordo com a Constituição Federal de 1988, incumbe ao Poder Público, diretamente ou sob regime de **concessão** ou **permissão**, a **prestação de serviços** públicos (art. 175). Ademais, a lei deve dispor sobre o regime de delegação, os direitos dos usuários, a política tarifária, a obrigação de manter serviço adequado (art. 175, parágrafo único) e, ainda, sobre as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos (art. 37, §3º).

Dessa forma, podemos extrair que a titularidade da prestação dos serviços públicos cabe ao Poder Público, que poderá prestá-lo **diretamente** – por seus próprios meios – ou **indiretamente** – pelos regimes de concessão ou permissão.

Deve-se adiantar, desde já, que a Constituição Federal ainda prevê uma terceira forma de prestação indireta, que é a **autorização** de serviços públicos (p. ex.: art. 21, XI e XII).

A hipótese constitucional mencionada acima, no entanto, abrange apenas uma parcela das hipóteses de serviço público. Os casos previstos no art. 175 da CF/88, que se encontra no Título VII – “Da Ordem Econômica e Financeira” –, tratam de atividades relacionadas com a atividade econômica (em sentido amplo). Assim, podem ser exploradas com a finalidade de lucro.

Esses serviços são de titularidade do Estado e, portanto, só poderão ser desenvolvidos pela iniciativa privada por meio de **delegação**. Ou seja, a iniciativa privada não pode prestar esses serviços por livre iniciativa, dependendo, para tanto, que o Estado faça a **delegação** aos particulares.

Por outro lado, existem atividades que, pela relevância social, devem ser prestadas pelo Estado e, nesse caso, serão serviços públicos. São casos relacionados aos serviços de saúde e educação, inseridos no Título VIII da CF – “Da Ordem Social”.

Todavia, a própria Constituição faculta aos particulares a prestação desses serviços. Por exemplo, o art. 199 determina que a “*assistência à saúde é livre à iniciativa privada*” e o art. 209 prevê, na mesma linha, que o “*ensino é livre à iniciativa privada*”. Assim, quando prestados pela iniciativa privada, eles serão serviços privados, ou seja, não existirá delegação.

Esquemmatizando, podemos entender que a Constituição apresenta dois tipos de serviços públicos:

- a) previstos no art. 175 – têm potencial de gerar lucro e podem ser prestados pelo Estado (direta) ou por meio de outorga ou delegação (indireta);



- b) serviços relacionados com a ordem social (em especial a educação e a saúde) – só são serviços públicos quando prestados pelo Estado. Eles são livres à iniciativa privada, mas, nesse último caso, são **serviços privados**.

Assim, os serviços que não se enquadram nas atividades econômicas, podem ser prestados pela iniciativa privada sem delegação. Dessa forma, o controle estatal ocorrerá apenas dentro do exercício do poder de polícia. Por exemplo, se a iniciativa privada desejar abrir uma escola de ensino médio (escola particular), não será necessário delegar o serviço, pois a educação é livre à iniciativa privada. Com efeito, o serviço prestado pela escola não se enquadra no conceito de serviço público e, portanto, será submetido apenas ao controle decorrente do poder de polícia administrativa.



(PC CE - 2012) A titularidade dos serviços públicos é conferida expressamente ao poder público.

Comentários: o Poder Público é o titular dos serviços públicos. Dessa forma, ele poderá prestá-lo diretamente ou, então, delegar a execução à iniciativa privada. Neste último caso, somente a execução é transferida aos particulares, sendo que a titularidade permanece por conta da Administração. Assim, o item está correto.

Gabarito: correto.

Conceito

Após essa apresentação inicial, podemos entrar no conceito de serviço público propriamente dito. É importante frisar que não existe um conceito legal de serviço público. Para tanto, é necessário recorrer à doutrina, a qual apresenta três escolas ou correntes sobre o conceito de serviço público:

- escola essencialista ou materialista;
- escola subjetivista;
- escola formalista.

Para a escola **essencialista ou materialista**, uma atividade será considerada serviço público em função de suas próprias características. Os essencialistas entendem que o conceito de serviço público se relaciona com o aspecto material da atividade. Ou seja, são serviços públicos aqueles que possuem uma **importância crucial para a população**. Assim, as atividades que buscam a satisfação das necessidades coletivas fundamentais devem ser consideradas serviços públicos.

Essa **não é a corrente adotada no Brasil**. É fácil constatar isso quando se analisa, por exemplo, a prestação de serviços de saúde, que mesmo possuindo importância capital para a população, não se enquadra no conceito de serviço público quando prestado pelos particulares. Por outro lado, a atividade lotérica, que possui relevância muito inferior ao serviço de saúde, é considerada serviço público propriamente dito.



Apesar de não ser a corrente adotada no Brasil, veremos que os doutrinadores não deixam de considerar a **utilidade ou comodidade** decorrente da atividade no conceito de serviço público. Logo, ainda que não seja a corrente predominante, podemos considerar que, em algum aspecto, a materialidade faz parte do conceito de serviço público.

A **escola subjetivista**, por outro lado, considera como serviço público a atividade prestada pelo Estado ou por suas entidades administrativas. Ela considera, portanto, o **sujeito** responsável pelo serviço.

É fácil perceber que essa também **não é a corrente adotada no Brasil**. Em primeiro lugar, porque a Constituição Federal faculta ao estado delegar os serviços públicos aos particulares por meio da concessão, permissão e autorização. Assim, existirá serviço público que não é prestado pela Administração Pública direta e indireta. Além disso, as empresas públicas e sociedades de economia mista podem ser criadas para atuarem na exploração de atividade econômica, na forma do art. 173 da Constituição Federal. Nesse caso, teremos uma atividade prestada pela Administração Indireta e que, no entanto, não se enquadra como serviço público.

Por conseguinte, podemos excluir a escola subjetivista, pois (a) há serviço público que não é prestado pelo Estado ou pelas entidades administrativas; (b) as empresas públicas e sociedades de economia mista podem prestar atividades que não são serviços públicos, no caso a exploração de atividade econômica.

Por fim, a terceira, a **escola formalista ou legalista**, que **é a corrente adotada no Brasil**. Para os formalistas, será serviço público a atividade que **o ordenamento jurídico determine que seja prestada sob regime jurídico de direito público**. Nesse caso, é a Constituição e a lei que definem o que será serviço público.

Dessa forma, não é possível analisar o conteúdo da atividade em si para definir o que é serviço público. É necessário buscar no **ordenamento constitucional e infraconstitucional** para saber as atividades que devem ser prestadas sob regime jurídico de direito público e, a partir daí, poderemos definir o que é serviço público.

Nesse contexto, é importante transcrevermos os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello¹:

Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e resta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais –, instituído em favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo.

Em seguida, o ilustre doutrinador arremata:

Conclui-se, pois espontaneamente, que a noção de serviço público há de se compor necessariamente de dois elementos: (a) um deles, que é seu substrato material, consiste na prestação de utilidade ou comodidade fruível singularmente pelos administrados; o outro, (b) traço formal indispensável, que lhe dá justamente o caráter de noção jurídica, consiste em um específico regime de Direito Público, isto é, numa “unidade normativa”.

¹ Bandeira de Mello, 2014, p. 692.



Percebe-se, pelo conceito do autor, que existem **dois elementos** fundamentais na definição de serviço público: (a) um é o **substrato material**, ou seja, a prestação de uma utilidade ou comodidade fruível singularmente pelos administrados (p. ex.: água, luz, energia elétrica, etc.); (b) o outro é o **elemento formal**, isto é, será serviço público aquele prestado sob o regime jurídico de direito público.

Agora, para consolidar, seguem algumas importantes definições de serviço público dos demais administrativistas brasileiros.

❖ Hely Lopes Meirelles

“Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado.”

❖ Alexandre Santos de Aragão

“serviços públicos são as atividades de prestação de utilidades econômicas a indivíduos determinados, colocados pela Constituição ou pela Lei a cargo do Estado, com ou sem reserva de titularidade, e por ele desempenhadas diretamente ou por seus delegatários, gratuita ou remuneradamente, com vistas ao bem-estar da coletividade.”

❖ José dos Santos Carvalho Filho

Serviço público é *“toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade.”*

❖ Maria Sylvia Zanella Di Pietro

Serviço público é *“toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público.”*

❖ Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo

“serviço público é atividade administrativa concreta traduzida em prestações que diretamente representem, em si mesmas, utilidades ou comodidades materiais para a população em geral, executada sob regime jurídico de direito público pela administração pública ou, se for o caso, por particulares delegatários (concessionários e permissionários, ou, ainda, em restritas hipóteses, detentores de autorização de serviço público).”

Elementos constitutivos

Conforme vimos acima, Celso Antônio Bandeira de Mello considerou dois elementos no conceito de serviço público: **substrato material e elemento formal**. Todavia, Maria Sylvia Zanella Di Pietro apresenta um terceiro elemento: o **subjeto**. Dessa forma, a partir dos ensinamentos da doutrinadora, podemos esquematizar os três elementos do conceito de serviço público:



- a) elemento subjetivo;
- b) elemento formal; e
- c) elemento material.

Os dois últimos elementos (formal e material) nós já discutimos a partir dos ensinamentos do Prof. Bandeira de Mello. O elemento formal diz respeito ao regime jurídico de Direito Público, enquanto o elemento material trata da utilidade ou comodidade do serviço.

Vamos, então, analisar o aspecto subjetivo, que não é mais unanimidade em decorrência da evolução do conceito de serviço público, a partir dos ensinamentos da Profª. Di Pietro.

O art. 175 da Constituição Federal determina que o serviço público é incumbência do Poder Público, ou seja, sempre dependerá de participação do Estado. Conforme já discutimos acima, isso não significa que será o Estado que sempre prestará a atividade, uma vez que se admite a prestação direta ou indireta.

Dessa forma, a Profª. Di Pietro, a partir dos ensinamentos de Rivero, ensina o seguinte sobre o elemento subjetivo de serviço público:

- a) a sua **criação** é feita por lei e corresponde a uma opção do Estado; este assume a execução de determinada atividade que, por sua importância para a coletividade, parece não ser conveniente ficar dependendo da iniciativa privada;
- b) a sua **gestão** também incumbe ao Estado, que pode fazê-lo diretamente (pelos meios próprios que compõem a Administração Pública centralizada da União, dos estados e municípios) ou indiretamente, por meio de concessão ou permissão, ou de pessoas jurídicas criadas pelo Estado com essa finalidade².

Princípios do serviço público

Como em muitos aspectos do Direito Administrativo, a doutrina é bastante conflitante quando se fala em princípios do serviço público.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a partir dos ensinamentos da doutrina francesa, apresenta três princípios: (a) **continuidade do serviço público**; (b) **mutabilidade do regime jurídico**; e (c) **igualdade dos usuários**.

Por outro lado, José dos Santos Carvalho Filho dispõe como princípios dos serviços públicos: (a) **generalidade**; (b) **continuidade**; (c) **eficiência**; e (d) **modicidade**.

De forma mais completa, Celso Antônio Bandeira de Mello faz uma análise dos princípios propostos por vários doutrinadores, concluindo pela existência de dez princípios que constituem o aspecto formal do conceito de serviço público, ou seu regime jurídico. Por ser bem mais completa, vamos detalhar somente a proposta deste último doutrinador.

² Apesar de, nesse caso, a doutrinadora ter colocado a Administração Indireta como forma de prestação indireta do serviço, a própria professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma, em outro tópico do seu livro, que a prestação direta envolve a Administração Pública, aí incluída as **administrações direta e indireta**.





Princípios do serviço público segundo Celso Antônio Bandeira de Mello³:

dever inescusável do Estado de promover-lhe a prestação: o Estado deve obrigatoriamente prestar os serviços públicos, seja direta ou indiretamente. Se não o fizer, dependendo do caso, o administrado poderá mover a ação judicial para compeli-lo a agir ou para responsabilizá-los por danos que a omissão possa ter gerado;

princípio da supremacia do interesse público: como pilar do regime jurídico-administrativo, deve prevalecer o interesse da coletividade sobre os interesses individuais. Jamais os interesses secundários do Estado ou de quem venha a prestar os serviços podem prevalecer sobre o interesse público;

princípio da adaptabilidade: a prestação de serviços públicos deve estar em constante atualização e modernização, respeitando, é claro, as possibilidades econômicas do Poder Público;

princípio da universalidade: o serviço deve ser aberto à generalidade do público, isto é, devem alcançar a maior amplitude possível de usuários;

princípio da impessoalidade: não pode existir nenhuma forma de discriminação entre os usuários;

princípio da continuidade: representa a impossibilidade de interrupção dos serviços e o pleno direito dos usuários a que não seja suspenso nem interrompido. Contudo, vamos discutir, logo mais, que a Lei 8.987/1995 admite algumas formas de interrupção ou paralisação, que, porém, não são consideradas como descontinuidade do serviço (art. 6º, §3º). Entre elas, podemos mencionar a interrupção por inadimplência do usuário;

princípio da transparência: deve-se liberar o máximo de informações possíveis sobre o serviço e sua prestação ao público em geral. Deste princípio decorre o seguinte: motivação;

princípio da motivação: o dever de motivar com largueza todas decisões relacionadas com o serviço;

princípio da modicidade das tarifas: os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico do usuário para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços. Dessa forma, o Estado deve intervir para proporcionar tarifas acessíveis. O lucro da atividade deve decorrer da boa gestão e não da exploração indevida da população;

princípio do controle (interno e externo): a prestação dos serviços deve ser fiscalizada pelo Estado, seja diretamente pelos órgãos ou entidades encarregados das funções do poder concedente, ou por meio de órgãos de outros poderes (Ministério Público, Poder Judiciário, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, etc.).

³ Bandeira de Mello, 2014, pp. 696-698.



Classificação dos serviços públicos

Existem diversas classificações sobre os serviços públicos. Muitas delas possuem relevância somente teórica ou, ainda, são contraditórias. Por esse motivo, vamos apresentar somente aquelas classificações que entendemos relevantes e com menos contradições.

- a) **Serviços coletivos (gerais) e singulares (individuais)**: essa é a mais pacífica das classificações e costuma ser adotada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal.

Os serviços públicos **gerais** (*uti universi*) são aqueles prestados a toda coletividade, indistintamente. Logo, não é possível mensurar o quanto cada usuário usufrui do serviço. Diz-se, portanto, que eles são prestados a usuários indeterminados. Por conseguinte, não é possível mensurar o quanto cada usuário utilizou do serviço.

São exemplos de serviços gerais a conservação de vias públicas, a iluminação pública, a varrição de ruas e praças, etc. Além disso, se considerarmos um conceito amplo de serviço público, pode-se incluir como exemplos de serviços *uti universi* o policiamento urbano, a garantia de segurança nacional, a defesa de fronteiras, etc.

Por outro lado, os serviços **singulares** (*uti singuli*) são aqueles em que é possível mensurar a sua prestação individual, ou seja, o quanto cada usuário utilizou do serviço. Assim, mesmo que o serviço se destine à coletividade como um todo, é possível mensurar individualmente o quanto cada usuário utilizou do serviço. São exemplos os serviços de energia elétrica, água encanada, telefonia, gás canalizado, coleta domiciliar de lixo, etc.

Com base no art. 145, II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já utilizou a denominação serviços divisíveis (ou específicos) e indivisíveis (ou gerais) para se referir, respectivamente, aos serviços singulares e coletivos.

A relevância dessa classificação se refere à cobrança de taxa. Conforme consta no art. 145, II, da CF/88, são passíveis de remuneração por meio de **taxas** a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos **específicos e divisíveis**. Portanto, somente os serviços singulares (específicos, divisíveis, individuais) podem ser remunerados por taxas, não sendo permitida a cobrança desse tipo de tributo nos serviços gerais.

- b) **Serviços delegáveis e indelegáveis**: os serviços **indelegáveis** são aqueles que só podem ser prestados pelo Estado ou pelas entidades administrativas de direito público, como o exercício do poder de polícia e os serviços judiciais; por outro lado, os serviços **delegáveis** são aqueles que podem ser prestados pelo Estado, pelas entidades administrativas ou por delegação de serviços públicos. A diferença, portanto, é que os serviços delegáveis são passíveis de delegação à iniciativa privada, como ocorre com os serviços de transporte público, fornecimento de energia elétrica e telefonia.
- c) **Serviços próprios e impróprios**: esse tipo de classificação pode ser analisado sob duas concepções. Na primeira delas, são **próprios** os serviços que representem comodidade material para a população, sendo disciplinados pelo regime de direito público quando prestados pelo Estado direta ou indiretamente, neste último caso por meio de concessão ou permissão de serviço público.



Por outro lado, são **impróprios** os serviços de natureza social que podem ser prestados pela iniciativa privada **sem delegação**, sendo, nessas condições, regidos pelo regime jurídico de direito privado. Como exemplos, temos os serviços de saúde, educação e assistência social quando são desenvolvidos por estabelecimentos particulares.

Na segunda concepção, apresentada por Hely Lopes Meirelles, os serviços **próprios** são aqueles se relacionam intimamente com as funções do Poder Público em que a Administração se utiliza da supremacia sobre os administrados. Por conseguinte, só podem ser prestados por entidades públicas, sem delegação aos particulares. Por outro lado, são serviços impróprios aqueles que “**não** afetam substancialmente a necessidades da comunidade” e, portanto, podem ser prestados diretamente ou mediante delegação. Essa classificação do autor nada mais representa do que os serviços delegáveis e indelegáveis.

Vamos resolver algumas questões!



(MDIC - 2014) O serviço de uso de linha telefônica é um típico exemplo de serviço singular, visto que sua utilização é mensurável por cada usuário, embora sua prestação se destine à coletividade.

Comentários: mesmo sendo um serviço que se destine à coletividade, o serviço de linha telefônica é mensurável individualmente e, portanto, trata-se de serviço singular. Também são exemplos de serviços dessa natureza a energia elétrica, o gás canalizado, a água encanada, a coleta de lixo domiciliar e outros.

Gabarito: correto.

(PM CE - 2014) Os serviços de energia domiciliar e os serviços de uso de linha telefônica são considerados serviços *uti universi*, pois são prestados à coletividade de forma indistinta e a grupamentos indeterminados de indivíduos.

Comentários: a definição de serviço *uti universi* (serviços coletivos, gerais ou indivisíveis) está correta, pois são serviços prestados à coletividade de forma indistinta e a grupamentos indeterminados de indivíduos. Todavia, os dois exemplos (energia domiciliar e os serviços de uso de linha telefônica) são de serviços singulares, pois são passíveis de mensuração individual. Portanto, a questão está errada.

Gabarito: errado.

(MIN - 2013) O serviço público de iluminação urbana, por ser destinado a um número indeterminado de pessoas, classifica-se como serviço coletivo.

Comentários: a iluminação urbana não é passível de mensuração individual, pois alcança um número indeterminado de pessoas. Logo, classifica-se como serviço coletivo, geral ou indivisível. Conclui-se, pois, que a questão está correta.

Gabarito: correto.

(PRF - 2012) O serviço de iluminação pública pode ser considerado *uti universi*, assim como o serviço de policiamento público.

Comentários: mais um item bem simples. A iluminação pública e o policiamento urbano são serviços que beneficiam um número indeterminado de pessoas. Além disso, não é possível quantificar o quanto cada



usuário se utilizou desses serviços. Logo, são também serviços *uti universi* (gerais). Portanto, o item está correto.

Gabarito: correto.

(CAM DEP - 2012) Os serviços públicos próprios são aqueles que atendem às necessidades coletivas e que o Estado executa tanto diretamente quanto indiretamente, por intermédio de empresas concessionárias ou permissionárias.

Comentários: nesta questão, a banca adotou a divisão tradicional de serviços próprios e impróprios. Por serviço próprio, entende-se aquele que represente comodidade material para a população, sendo disciplinado pelo regime de direito público quando prestado pelo Estado direta ou indiretamente, neste último caso por meio de concessão ou permissão de serviço público. Apesar de a permissão admitir também a prestação de pessoas físicas, a questão não pode ser considerada errada, pois não há nenhum termo restritivo do tipo “somente” ou “apenas”. Assim, o item está correto..

Gabarito: correto.

Formas de prestação e meios de execução

As formas de prestação de serviços públicos são assunto alvo da aula de organização administrativa, quando tratamos de centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Dessa forma, não traremos o assunto para esta aula.

Os meios de prestação, por outro lado, se referem à execução **direta** e **indireta**. Novamente, a doutrina não é pacífica neste aspecto. A divergência ocorre na hora de considerar se o serviço prestado pelas entidades da administração indireta é considerado como execução direta ou indireta.

Adotaremos, porém, a proposta de Maria Sylvia Zanella Di Pietro que, a partir do conteúdo do art. 175 da Constituição Federal, ensina que:

Quando a Constituição fala em execução direta, tem-se que entender que abrange a execução pela Administração Pública direta (constituída por órgãos sem personalidade jurídica) e pela Administração Pública indireta referida em vários dispositivos da Constituição, em especial no art. 37, caput, e que abrange as entidades com personalidade jurídica própria, como as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas.

Portanto, considera-se como **execução direta** os serviços públicos prestados pela Administração Pública direta e indireta e como **execução indireta** a prestação por meio de delegação de serviço público.

Vamos dar uma olhada como isso já foi cobrado!



(INPI - 2013) A concessão, como delegação da prestação de um serviço público, estabelece relação entre o concessionário e a administração concedente, regendo-se pelo direito privado.

Comentários: na delegação de um serviço público, a relação entre o concessionário e a Administração é regida predominantemente por direito público. Dessa forma, a Administração age sob as prerrogativas inerentes ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, podendo, entre outras coisas, alterar unilateralmente as cláusulas contratuais ou impor sanções.

Gabarito: errado.



CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO

O art. 22, XXVII, da Constituição da República, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades. O art. 175, por sua vez, estabelece que lei deve disciplinar a prestação do serviço público, dispondo sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias; o caráter especial de seu contrato; as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; os direitos dos usuários; a políticas tarifárias; e a obrigação de manter serviço adequado.

Por conseguinte, a União editou a Lei 8.987/1995, que estabelece normas gerais para o regime de **concessão** e **permissão** da prestação de **serviços públicos**. A Lei aplica-se a todos os entes (União, estados, Distrito Federal e municípios), sendo que cada um poderá editar normas complementares, específicas para suas situações.

Com base na mesma competência, a União também editou a Lei 11.079/2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de **parceria público-privada** no âmbito da administração pública.

A partir dessa nova Lei, podemos falar em três tipos de concessão: (a) concessão comum (ordinária); (b) concessão patrocinada; e (c) concessão administrativa. A primeira consta na Lei 8.987/1995, enquanto as duas últimas são novidades da Lei das PPPs.

Assim, vamos iniciar trabalhando as modalidades de delegação de serviços públicos, utilizando, para tanto, a definição de concessão prevista na Lei 8.987/1995.

Modalidades de delegação de serviços públicos

Existem três modalidades de delegação de serviços públicos: concessão, permissão e autorização. Quanto a esta última, há alguns doutrinadores que sequer a consideram como modalidade de delegação. Todavia, as bancas de concurso, em geral, não possuem este posicionamento, ou seja, elas consideram, ainda que em hipóteses restritas, que a autorização é sim modalidade de delegação.

A concessão é definida, pela Lei¹, nos seguintes termos (art. 2º):

*II - **concessão de serviço público**: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na **modalidade concorrência ou diálogo competitivo**, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;*

*III - **concessão de serviço público precedida da execução de obra pública**: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na **modalidade concorrência ou diálogo competitivo**, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade*

¹ Quando nos referirmos apenas à “Lei” ou à “Lei de Concessões”, considere que se trata da Lei 8.987/1995.



para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;

Essa é a modalidade mais complexa, exigindo, para tanto, licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, sendo normalmente empregada em serviços que demandem maiores investimentos. Ademais, em virtude de sua complexidade, não pode ser delegada para pessoas físicas – somente empresas ou consórcio de empresas. Com efeito, a Lei é expressa, quanto à concessão, que ela deverá ser realizada em prazo determinado.

A Lei admite, ainda, a realização de concessão precedida de obra pública, caso em que o investimento da concessionária será remunerado e amortizado por meio da exploração do serviço ou da obra. Nesse caso, a empresa faria um investimento para realizar uma obra e, em troca, receberia o direito de explorar, por prazo determinado, a obra ou o serviço decorrente.

A despeito de a Lei 8.974/1995 sempre exigir a concorrência ou o diálogo competitivo para a concessão de serviço público, a Lei 9.074/1995 apresenta uma exceção, ou seja, um caso em que o ocorrerá a concessão sem utilizar uma dessas modalidades.

Nesse contexto, dispõe o art. 27 da Lei 9.074/1995 que, nos casos em que os serviços públicos forem prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da União, quando se desejar **promover a privatização dessa empresa e, simultaneamente, realizar a outorga de nova concessão ou prorrogar as concessões existentes**, a União poderá, com exceção dos serviços públicos de telecomunicações, promover a **venda das quotas ou ações necessárias para a transferência do controle societário**.

Em resumo, nesse caso, a União poderá realizar a **transferência do controle acionário da empresa à iniciativa privada**, utilizando-se do leilão para promover a **venda das quotas ou ações**.

Assim, sabemos que, segundo a Lei 8.987/1995, a modalidade licitatória para a concessão de serviços públicos será sempre a concorrência ou o diálogo competitivo, mas há uma exceção na Lei 9.074/1995 que permite a utilização da modalidade leilão.

Além disso, apesar de a Lei 8.987/1995 sempre exigir licitação para a concessão, essa regra não é absoluta. Isso porque a Lei 9.472/97 – Lei da Anatel –, prevê expressamente a possibilidade de inexigibilidade de licitação para outorga de concessão de serviço público de telecomunicações, nos casos em que a disputa for considerada inviável – isto é, quando apenas um interessado puder realizar o serviço – ou desnecessária – ou seja, quando se admita a exploração do serviço por todos os interessados.

Por outro lado, a permissão de serviço público é “a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco” (art. 2º, IV).

Em complemento, o art. 40 dispõe que a permissão será formalizada por contrato de adesão, devendo ser observada as normas quanto à precariedade e revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

Percebe-se, pois, que a permissão é uma modalidade de delegação menos complexa que a concessão, destinando-se aos **serviços públicos de porte médio**, isto é, que não demandem investimentos tão vultosos quanto à concessão, mas que não podem ser considerados desprezíveis.



Muitas políticas públicas dependem do envolvimento de mais de um dos Poderes do Estado. No caso das concessões e permissões, a disciplina não é diferente. Assim, a delegação por qualquer uma dessas duas modalidades deverá ser autorizada por **lei autorizativa específica**. Ou seja, se a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios desejarem delegar um serviço por meio de concessão ou permissão, deverá existir uma lei específica com autorização para tal.

Entretanto, a Lei 9.074/1995 estabelece algumas ressalvas. Dessa forma, não é preciso lei autorizativa para a concessão e permissão dos seguintes tipos de serviços públicos (art. 2º):

- a) saneamento básico;
- b) limpeza urbana; e
- c) naqueles serviços já previstos como passíveis de prestação por delegação na Constituição Federal, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios.

A terceira modalidade de delegação é a **autorização**. Conforme vimos, essa modalidade não é referida no art. 175 da Constituição e, portanto, também não está disciplinada na Lei 8.987/1995.

A sua previsão, no entanto, consta em alguns artigos do texto constitucional, como os incs. XI e XII que dispõem sobre diversos serviços que a União pode prestar diretamente ou por meio de **autorização, permissão ou concessão**. Na mesma linha, o art. 223 da CF estabelece que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar “concessão, permissão e **autorização** para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal” (grifos nossos).

A doutrina aduz que a autorização é uma modalidade de delegação aplicável em duas situações²:

- a) no casos em que o serviço seja prestado a um grupo restrito de usuários – no lugar de ser disponibilizado amplamente a toda a população –, sendo o próprio particular autorizado o seu beneficiário principal ou exclusivo;
- b) nas situações de emergência e nas situações transitórias ou especiais.

No primeiro caso, temos como exemplo o serviço de telecomunicação exercido pelos praticantes de radioamadorismo. Percebam que o “radioamador” é o beneficiário principal ou exclusivo da autorização.

No segundo caso, podemos mencionar as disposições do Decreto 2.521/1998, que define a autorização como a “delegação ocasional, por prazo limitado ou viagem certa, para prestação de serviços de transporte em caráter emergencial ou especial”.

Quanto às características, a autorização é um ato administrativo **unilateral, discricionário e precário**, sendo passível de revogação a qualquer tempo e sem qualquer direito à indenização para o administrado.

² Alexandrino e Paulo, 2011, p. 746.



Ato administrativo unilateral é aquele concedido pela Administração sob o regime jurídico de direito público, sem a celebração de um contrato administrativo³, ou seja, o ato é concedido pela manifestação exclusiva do Poder Público.

A discricionariedade, por sua vez, significa que o agente público pode concedê-lo ou não, de acordo com a sua conveniência ou oportunidade. Dessa forma, caberá ao agente público decidir se concede ou não autorização.

Há, no entanto, uma única hipótese em que a autorização é definida legalmente como ato vinculado, isto é, se estiverem preenchidos os requisitos legais, o agente público será obrigado a conceder a autorização. Esse caso restrito encontra-se no art. 131, §1º, da Lei 9.472/1997 – Lei Geral das Telecomunicações – que dispõe que “a autorização de serviço de telecomunicações é o ato administrativo vinculado”.

A regra, porém, é que a autorização seja concedida por ato administrativo discricionário.

Por fim, a precariedade significa que o ato administrativo de autorização poderá ser revogado a qualquer momento, sem que isso gere direitos ao administrado, como o de indenização. Dessa forma, a autorização, em regra, é realizada por prazo indeterminado, uma vez que é passível de revogação a qualquer tempo, conforme o interesse público o dispuser.

A partir de tudo o que foi exposto, podemos apresentar uma síntese das três modalidades de delegação de serviços públicos:



Características básicas das modalidades de delegação de serviços públicos⁴:

CONCESSÃO de serviços públicos, precedida ou não de obra pública:

é celebrada por contrato administrativo;

é necessariamente por tempo determinado, admitindo-se prorrogação;

exige licitação – na modalidade de concorrência ou o diálogo competitivo, exceto no caso em que é aplicável o leilão ou nos casos de inexigibilidade;

só se aplica a pessoas jurídicas e a consórcio de empresas;

exige lei autorizativa prévia, com exceção das hipóteses previstas no art. 2º da Lei 9.074/1995 (saneamento básico, limpeza urbana e hipóteses previstas nas constituições e leis orgânicas).

PERMISSÃO de serviços públicos:

é celebrada por contrato de adesão, de caráter precário, revogável⁵ a qualquer tempo pela Administração;

³ Os contratos administrativos são considerados atos bilaterais.

⁴ Barchet, 2008, p. 593.

⁵ Lembramos que há posicionamentos divergentes na literatura, porém a Lei menciona a “revogabilidade unilateral do contrato”. Logo, percebe-se que ela admite a revogação a qualquer momento, ainda que o contrato estabeleça prazo.



é necessariamente por tempo determinado, admitindo-se prorrogação;
sempre exige licitação, mas não necessariamente por concorrência ou diálogo competitivo;
pode ser feita a pessoas físicas ou jurídicas;
exige lei autorizativa prévia, exceto nas hipóteses previstas no art. 2º da Lei 9.074/1995 (saneamento básico, limpeza urbana e hipóteses previstas nas constituições e leis orgânicas).

AUTORIZAÇÃO de serviços públicos:

é formalizada por ato administrativo, unilateral e de caráter precário, revogável a qualquer momento pela Administração e sem direito à indenização;
pode ser feita por prazo indeterminado;
não exige licitação;
pode ser feita a pessoas físicas ou jurídicas;
não exige lei autorizativa prévia.

Definição e modalidades de concessão

De acordo com Maria Di Pietro⁶, o vocábulo concessão pode ser utilizado em diversos sentidos no direito administrativo, pois pode ter diversos objetos, como:

[...] a delegação da execução de um serviço ao particular (concessão de serviço público, agora, também sob a forma de concessão patrocinada), a delegação da execução de obra pública (concessão de obra pública), a utilização de bem público por particular, com ou sem possibilidade de exploração comercial (concessão de uso, concessão de direito real de uso, concessão de uso para fins de moradia, concessão para exploração de minas e jazidas), concessão para prestação de serviços à Administração, acompanhada ou não da execução de obra ou fornecimento de instalações (concessão administrativa).

Assim, conforme podemos observar acima, existem diversas modalidades de concessão. Contudo, interessa-nos apenas três delas.

A **concessão de serviço público** é um instrumento antigo no direito brasileiro e, atualmente, é disciplinada pela Lei 8.987/95, pela Lei 9.074/95 e por outras leis esparsas sobre serviços específicos, como portos, telecomunicações, energia elétrica, etc.

Além desses normativos, atualmente temos a Lei 11.079/04, que instituiu as parcerias público-privadas (PPPs), apresentando outras duas modalidades de concessão: **patrocinada** e **administrativa**.

⁶ Di Pietro, 2009, p. 65.



Assim, podemos encontrar três diferentes categorias de contratos em que ocorre a delegação de serviço público ao usuário⁷:

- ✓ **concessão de serviço público ordinária**, comum ou tradicional: na qual a remuneração básica decorre de tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da própria exploração do serviço (receitas alternativas); é a categoria básica prevista na Lei 8.987/95 e legislação esparsa sobre os serviços públicos específicos;
- ✓ **concessão patrocinada**: em que se conjugam a tarifa paga pelos usuários e a contraprestação pecuniária do concedente (parceiro público) ao concessionário (parceiro privado); ou seja, o concessionário (a empresa que explora a atividade) recebe a tarifa do usuário e um complemento pago pela Administração; essa modalidade está prevista na Lei 11.079/04;
- ✓ **concessão administrativa**: a remuneração básica é constituída por contraprestação feita pelo parceiro público ao parceiro privado; encontra-se prevista na Lei 11.079/04.

De forma simples, na **concessão comum**, a concessionária recebe uma tarifa do usuário e, complementarmente, outras fontes de recursos decorrentes da exploração do serviço. Na **concessão patrocinada**, ocorrerá o pagamento de tarifa pelo usuário e um complemento pago pela Administração. Por fim, na **concessão administrativa**, a remuneração básica do concessionário decorre de pagamentos da Administração.

O conceito legal de concessão de serviço público está previsto na Lei 8.987/95, vejamos:

Art. 2º (...)

*II - **concessão de serviço público**: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;*

A professora Di Pietro⁸ ensina que a definição acima atende às necessidades da Lei, mas se mostra incompleta. Assim a autora propõe a seguinte definição de concessão de serviço público:

[...] contrato administrativo pelo qual a Administração Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço.

Assim, podemos entender que a concessão de serviço público é uma forma de **contrato administrativo**, pelo qual a Administração **delega** a uma **pessoa jurídica** ou um **consórcio de empresas** a execução de um serviço público. Assim, a concessionária deverá prestar o serviço **em seu próprio nome, por sua conta e risco**, e receberá uma **tarifa** paga pelo usuário ou **outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço**.

Por exemplo, as empresas de telefonia são concessionárias de serviço público, que recebem a delegação, por meio de contrato administrativo, para prestar o serviço em seu próprio nome (Oi, Tim, Claro, Vivo, etc.)

⁷ Di Pietro, 2009, p. 64.

⁸ Di Pietro, 2009, p. 75.



e por sua conta e risco (se a atividade der prejuízo, é a empresa que irá arcar com os custos). Por conseguinte, eles recebem a remuneração por meio de tarifa paga pelo usuário do serviço e, adicionalmente, podem receber outras receitas (p. ex.: contratos com empresas parceiras).

A permissão, por sua vez, possui um conceito muito semelhante. Aliás, as disposições legais abordam, especificamente, apenas a concessão. Assim, o parágrafo único do art. 40 da Lei 8.987/95 apenas estabelece que “*Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei*”. Ou seja, os regramentos apresentados para a concessão aplicam-se à permissão, ressalvando apenas, de forma implícita, os dispositivos que foram incompatíveis.

Ademais, o inc. IV, art. 2º, da Lei 8.987/95 define permissão da seguinte forma:

Art. 2º (...)

IV - **permissão de serviço público**: a delegação, a **título precário, mediante licitação**, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à **pessoa física ou jurídica** que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. (grifos nossos)

Além disso, o *caput* do art. 40 dispõe que a permissão de serviço público será formalizada mediante **contrato de adesão** e que o instrumento deve observar as disposições quanto “à **precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente**”.

Vamos detalhar um pouco esse conceito. Um contrato de adesão é aquele em que as normas são totalmente estabelecidas por uma parte, cabendo a outra apenas ratificá-lo. Por exemplo, quando você assina um contrato de telefonia, as normas já vêm todas definidas. Você não consegue alterar o contrato, apenas deve assiná-lo (aderir) ou não.

Acontece que, tecnicamente, todos os contratos administrativos são contratos de adesão. Isso porque as normas contratuais já são previamente estabelecidas, pois devem seguir as regras do edital de licitação, que inclui a minuta do contrato como anexo. Assim, a Administração não pode modificar os termos contratuais após o término da licitação. Ou seja, todos os contratos administrativos são contratos de adesão.

No entanto, como as bancas de concurso são muito “legalistas”, devemos lembrar que a Lei 8.987/95 dispôs, expressamente, que a permissão é formalizada por **contrato de adesão**, sem nada mencionar quanto à concessão.

A **precariedade**, por sua vez, significa que o ato é revogável a qualquer tempo, por iniciativa da Administração. Além disso, o vocábulo significa que a delegação ocorre sem prazo determinado e, portanto, seria revogável a qualquer momento pela Administração, sem direito à indenização.

Acontece que há doutrinadores, como Alexandre Santos de Aragão⁹, que entendem que a permissão possui prazo determinado e que a precariedade representa apenas a ausência de necessidade de indenizar.

⁹ Aragão, 2007, p. 723.



Na mesma linha, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo¹⁰ entendem que, apesar da omissão do legislador, os contratos de permissão devem possuir prazo determinado. Confirmando essa tese, nós vamos resolver uma questão que informa que a permissão comporta prazo.

Assim, tirando as discussões doutrinárias do plano, vamos esquematizar as diferenças previstas expressamente na Lei 8.987/95 para a concessão e a permissão de serviços públicos¹¹:

- a) a concessão só pode ser feita para **pessoas jurídicas ou consórcios de empresas**, enquanto as permissões podem ser celebradas com **pessoas físicas ou jurídicas**;
- b) as concessões obrigatoriamente devem ser precedidas de licitação na **modalidade de concorrência ou diálogo competitivo** (com uma exceção que permite o leilão), ao passo que as permissões devem ser precedidas de licitação, mas **não há designação de modalidade específica**;
- c) a lei impõe que as permissões sejam formalizadas por “**contrato de adesão**”, mencionando ainda “**à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente**”. Por outro lado, não há menção a essas características para o contrato de concessão.

Após essas discussões, podemos apresentar ainda uma tabela, proposta por Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo¹², que resume as principais características dos instrumentos de concessão e permissão.

CONCESSÃO	PERMISSÃO
Delegação da prestação de serviço público, permanecendo a titularidade com o poder público (descentralização por colaboração).	Delegação da prestação de serviço público, permanecendo a titularidade com o poder público (descentralização por colaboração).
Prestação do serviço por conta e risco da concessionária, sob fiscalização do poder concedente. Obrigação de prestar serviço adequado, sob pena de intervenção, aplicação de penalidades administrativas ou extinção por caducidade.	Prestação do serviço por conta e risco da concessionária, sob fiscalização do poder concedente. Obrigação de prestar serviço adequado, sob pena de intervenção, aplicação de penalidades administrativas ou extinção por caducidade.
Sempre precedida de licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo (com exceção que permite utilizar o leilão).	Sempre precedida de licitação, não há determinação legal para modalidade específica.
Natureza contratual.	Natureza contratual; a lei explicita tratar-se de contrato de adesão.
Prazo determinado, podendo o contrato prever sua prorrogação, nas condições nele estipuladas.	Prazo determinado, podendo o contrato prever sua prorrogação, nas condições nele estipuladas.
Celebração com pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mas não com pessoa física.	Celebração com pessoa física ou jurídica; não prevista permissão a consórcio de empresas.
Não há precariedade.	Delegação a título precário.
Não é cabível revogação do contrato.	Revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

¹⁰ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 681.

¹¹ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 680.

¹² Alexandrino e Paulo, 2011, p. 680.





Vamos resolver algumas questões sobre o assunto.

(INPI - 2013) A permissão e a concessão de serviços públicos apresentam, entre outras, a seguinte diferença: a primeira pode ser feita à pessoa física ou à jurídica que, por sua conta e risco, demonstre capacidade para seu desempenho; já a segunda, só à pessoa jurídica ou a consórcios de empresas.

Comentários: é isso mesmo. O artigo 2º da Lei 8.987/1995 apresenta a concessão como a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

Por outro lado, o mesmo artigo define a permissão como a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Gabarito: correto.

(INPI - 2013) Tanto a concessão de serviço público quanto a autorização de serviço público são constituídas por meio de contrato administrativo.

Comentários: a Lei estabelece que as concessões aconteçam mediante contrato, então a primeira parte da assertiva está correta. Porém, a ocorrência de autorização de serviço público se dá através de ato administrativo, ou seja, concedido pela Administração sob o regime jurídico de direito público, sem a celebração de um contrato administrativo.

Gabarito: errado.

(TCU - 2013) A permissão de serviço público possui contornos bilaterais, mas, diferentemente da concessão de serviço público, não pode ser caracterizada como de natureza contratual.

Comentários: a permissão realmente possui contornos bilaterais, mas, diferentemente do que consta na questão, ela também possui natureza contratual, assim como ocorre na concessão. O *caput* do art. 40 da Lei 8.987/1995 dispõe que a permissão de serviço público será formalizada mediante **contrato de adesão**. Logo, o item está errado.

Gabarito: errado.

(MIN - 2013) Um item que caracteriza a diferenciação entre permissão e concessão de serviço público é a delegação de sua prestação a título precário.

Comentários: o art. 40 da Lei 8.987/1995 dispõe que o contrato de adesão deve observar as disposições quanto “à **precariedade** e à **revogabilidade unilateral** do contrato pelo poder concedente”. Portanto, uma característica que diferencia a permissão da concessão é a sua precariedade. Portanto, a questão está correta.

Gabarito: correto.

(PF - 2012) Os contratos de concessão de serviços públicos sempre exigem licitação prévia na modalidade concorrência.



Comentários: o item está errado, em decorrência do “sempre”, uma vez que o art. 27 da Lei 9.074/1995 admite a adoção do leilão em privatizações simultâneas com a concessão ou prorrogação de serviço público. Todavia, o item foi anulado pelo simples motivo de a Lei 8.987/1995 não constar no edital da prova. Estranhamente, a banca havia dado a questão preliminarmente como correta, mas não “deu o braço a torcer” para alterar o gabarito para incorreto. Hoje, sem dúvidas a questão estaria errada, tendo em vista a instituição do diálogo competitivo por intermédio da Lei 14.133/2021. Em resumo, o item está errado, porém foi anulado por exceder o conteúdo do edital.

Gabarito: anulado.

(MIN - 2013) Com base na Lei n.º 8.987/1995, que dispõe acerca do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, julgue os itens seguintes.

Nos casos de interesse público imediato, a licitação poderá ser dispensada para as concessões que não forem precedidas de execução de obras.

Comentários: seja precedida de obra pública ou não, as concessões sempre serão precedidas de licitação, e sempre nas modalidades de concorrência ou de diálogo competitivo, vejamos (art. 2º, Lei 8.987/1995):

*II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade **concorrência ou diálogo competitivo**, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;*

*III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação, **na modalidade concorrência ou diálogo competitivo**, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;*

Logo, não existe a exceção prevista na questão. Portanto, o item está errado.

Gabarito: errado.

(TCE ES - 2012) A natureza jurídica é a principal diferença entre a concessão de serviço público e a permissão de serviço público, consideradas, respectivamente, contrato administrativo e ato administrativo.

Comentários: a doutrina considerava que a permissão era ato administrativo unilateral e precário. No entanto, a Constituição Federal estabeleceu que a lei deveria dispor sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, **o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação**, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Por conseguinte, a Lei 8.987/1995 definiu que a permissão se daria por contrato de adesão que deveria observar as normas quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral. Portanto, o contrato de permissão de serviço público não é “ato administrativo”. Logo, o item está errado.

Gabarito: errado.

(PRF - 2012) A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato administrativo.

Comentários: a concessão será sempre formalizada por contrato administrativo, seja precedido de obra pública ou não. Nesse sentido, vejamos o que determina o art. 4º da Lei 8.987/1995:

Art. 4º A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação.



Portanto, a questão está correta.

Gabarito: correto.

(PRF - 2012) A permissão é a delegação, a título precário, independentemente de licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Comentários: segundo o art. 2º, IV, da Lei 8.987/1995, a permissão de serviço público é a delegação, a título precário, **mediante licitação**, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Logo, o único erro da questão é que a permissão depende de licitação.

Gabarito: errado.

(DPF - 2013) Em se tratando de permissão de serviço público, o serviço é executado em nome do Estado por conta e risco do permissionário, e é atribuído exclusivamente à pessoa jurídica.

Comentários: na permissão, o serviço é prestado **em nome do permissionário**, por sua conta e risco. Além disso, a permissão pode ser atribuída à **pessoa física** ou jurídica.

Gabarito: errado.

Nos próximos tópicos, vamos detalhar as regras previstas na Lei 8.987/1995 sobre a concessão e a permissão de serviços públicos. No art. 40, consta que as permissões devem seguir as regras relativas à concessão. Conquanto o legislador não tenha incluído o “no que couber”, devemos entendê-lo como implícito, sendo que nem todos os regramentos para concessão se aplicam à permissão.

Ainda assim, ao longo da aula, quando tratarmos genericamente de “concessão”, entendam que estamos falando dos dois tipos de delegação previsto na Lei (concessão e permissão). Assim, todos os comentários atinentes à concessão também se aplicarão às permissões, salvo manifestação expressa em contrário.

Além disso, lembramos que a Lei 8.987/1995 não se aplica às autorizações e, portanto, as regras a seguir expostas não se destinam a essa modalidade de delegação.

Licitação

O art. 14 da Lei estabelece que

*Art. 14. **Toda concessão** de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de **prévia licitação**, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da **legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.***



Não existe exceção, sempre haverá necessidade de licitação para a permissão e concessão de serviço público.

A licitação é um procedimento administrativo que se destina a escolher a melhor proposta para a Administração Pública. Temos aqui, como princípios básicos, isto é, como mandamentos gerais a serem aplicados à licitação de concessão a **legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório**.

Os quatro primeiros princípios não exigem maiores aprofundamentos, mas os dois últimos merecem explicações. O julgamento por critérios objetivos significa que a forma de avaliação das propostas deve ser objetiva. Com isso, várias pessoas poderiam analisar o processo e concluir que o vencedor realmente apresentou a melhor proposta. Já a vinculação ao instrumento convocatório significa que tanto os participantes da licitação quanto a Administração devem seguir as regras previstas no edital (instrumento convocatório).

Conforme escrito acima, **toda concessão** (e também as permissões) será precedida de licitação. Não temos aqui exceções como faz a Lei 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos). Dessa forma, qualquer caso de concessão, seja precedido ou não de obra, deverá ser licitado.

Os critérios de julgamento estão disciplinados no art. 15 da Lei 8.987/1995. Por “critério” devemos entender os parâmetros de avaliação utilizados pela Administração como fundamentais para a escolha da proposta vencedora. A Lei 14.133/2021 apresenta alguns critérios, porém, nas concessões, temos critérios próprios, ainda que alguns deles sejam bem semelhantes aos da Lei de Licitações. Assim, a própria Lei das Concessões estabelece os critérios utilizados para julgar as propostas, são eles:

- 1) o **menor valor da tarifa** do serviço público a ser prestado;
- 2) a **maior oferta**, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão;
- 3) a **combinação**, dois a dois, dos critérios referidos nos itens 1, 2 e 7 (somente será admitida quando previamente prevista no edital, inclusive com regras e fórmulas precisas para a avaliação econômico-financeira);
- 4) **melhor proposta técnica**, com preço fixado no edital;
- 5) **melhor proposta** em razão da combinação dos critérios de **menor valor da tarifa** do serviço público a ser prestado com o de **melhor técnica**;
- 6) **melhor proposta** em razão da combinação dos critérios de **maior oferta** pela outorga da concessão com o de **melhor técnica**; ou
- 7) **melhor oferta** de pagamento pela outorga **após qualificação de propostas técnicas**.

Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por **empresa brasileira** (art. 15, §4º). Assim, em caso de empate entre uma empresa nacional e uma estrangeira, aquela deverá ser considerada vencedora.

Ademais, o poder concedente recusará propostas **manifestamente inexecutáveis ou financeiramente incompatíveis** com os objetivos da licitação (art. 15, §3º).



Uma preocupação importante da Lei é manter o regime de competição. Dessa forma, o art. 16 aduz que a outorga de concessão ou permissão **não terá caráter de exclusividade**, salvo no caso de **inviabilidade técnica ou econômica justificada**.

A Lei disciplina também que o poder concedente deverá publicar, previamente lançamento do edital de licitação, **ato justificando a conveniência da outorga** de concessão ou permissão, caracterizando seu **objeto, área e prazo** (art. 5º). Nos casos de obrigatoriedade da exclusividade, as justificativas de inviabilidade técnica e econômica deverão constar neste ato.

Além disso, será **desclassificada** a proposta que, para sua viabilização, necessite de **vantagens ou subsídios** que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes (art. 17). Também será desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade (art. 17, §1º). Por exemplo, se uma empresa pública de Santa Catarina recebe vantagens ou subsídios desse estado, ela não poderá participar de uma licitação de concessão no estado do Rio Grande do Sul.

Segundo a Lei, inclui-se nas vantagens ou subsídios mencionados acima, **qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado**, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes.

O art. 18-A permite que o edital de licitação preveja a **inversão das fases de habilitação ou julgamento**. Essa é uma importante medida para dar maior celeridade à licitação. Nesse caso, primeiro será feita a classificação das propostas vencedoras para, só depois, verificar as condições de habilitação da empresa previstas no edital. Com isso, evita-se uma série de recursos de candidatos desclassificados que sequer iriam vencer a licitação.

A inversão das fases permite que a Administração Pública primeiro faça o julgamento das propostas. Após isso, será feita a classificação e, depois, será aberto o envelope com a documentação de habilitação somente do candidato classificado em primeiro lugar. Caso o candidato atenda aos requisitos do edital, será considerado vencedor do certame. Porém, se ele não atender aos requisitos, será chamado o segundo colocado e assim sucessivamente.

Todavia, a inversão só ocorrerá quando houver previsão no edital de licitação.

O art. 18 estabelece os elementos que deverão constar no edital de licitação:

- a. o objeto, metas e prazo da concessão;
- b. a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
- c. os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato;
- d. prazo, local e horário em que serão fornecidos, aos interessados, os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas;
- e. os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal;
- f. as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados;



- g. os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
- h. os critérios de reajuste e revisão da tarifa;
- i. os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta;
- j. a indicação dos bens reversíveis;
- k. as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior;
- l. a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa;
- m. as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio;
- n. nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no art. 23 desta Lei, quando aplicáveis;
- o. nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra;
- p. nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado.

Vamos resolver algumas questões.



(PRF - 2012) As concessões e permissões de serviços públicos deverão ser precedidas de licitação, existindo exceções a essa regra.

Comentários: a Constituição Federal determinou que *“Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”* (art. 175). Assim, diferentemente do que ocorre com as contratações previstas na Lei 14.133/2021, em que a Constituição admitiu exceções (dispensa e inexigibilidade), não existem nenhuma exceção para as concessões e permissões. Dessa forma, sempre haverá necessidade de licitar, motivo pelo qual a questão está errada.

Gabarito: errado.

(SUFRAMA - 2014) Tanto as concessões como as permissões de serviços públicos devem ser precedidas de licitação.

Comentários: os dois regimes exigem a aplicação de licitação precedendo o serviço. Contudo, no caso das concessões, a modalidade licitatória deverá ser a concorrência ou o diálogo competitivo; e para as permissões, não existe uma determinação legal.

Gabarito: correto.



Contrato de concessão

Após a escolha do vencedor, a Administração deverá firmar um contrato administrativo com a empresa vencedora. Cumpre frisar que, diferentemente dos contratos privados, em que os particulares se encontram em igualdade na celebração do contrato; nos contratos administrativos a Administração se encontra em posição de verticalidade perante os particulares.

Dessa forma, o órgão público dispõe das chamadas prerrogativas da Administração, podendo, inclusive, modificar unilateralmente algumas cláusulas contratuais.

O artigo 23 da Lei 8.987/1995 apresenta as chamadas “cláusulas essenciais”, ou seja, aquelas que devem constar no edital sempre que aplicáveis. Diz-se isso, pois nem toda cláusula essencial constará obrigatoriamente no contrato. Vejamos o conteúdo da Lei:

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:

I - ao objeto, à área e ao prazo da concessão;

II - ao modo, forma e condições de prestação do serviço;

III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço;

IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;

V - aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações;

VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;

VII - à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la;

VIII - às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação;

IX - aos casos de extinção da concessão;

X - aos bens reversíveis;

XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso;

XII - às condições para prorrogação do contrato;

XIII - à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente;

XIV - à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária; e

XV - ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.

Nos casos de contratos de concessão precedidos da execução de obra pública, deverão constar adicionalmente (art. 23, parágrafo único): (a) os cronogramas físico-financeiros de execução das obras



vinculadas à concessão; e (b) a garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão.

A Lei 11.196/2005 inclui o art. 23-A, permitindo que o contrato de concessão preveja mecanismos privados para resolução de conflitos, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa.

Serviço público adequado

De acordo com o art. 175 da CF, a lei deve dispor, entre outros elementos, sobre “a obrigação de manter serviço adequado”. Dessa forma, o art. 6º da Lei 8.987/1995 menciona que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

O parágrafo primeiro dispôs que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.



Considera-se serviço adequado o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

O conceito de atualidade consta na própria lei, que dispõe que “compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço”.

A continuidade, por sua vez, refere-se à prestação permanente dos serviços públicos, tendo em vista o seu caráter essencial. Todavia, a Lei comporta algumas exceções que não são consideradas descontinuidade do serviço:

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

- I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,*
- II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.*



Dessa forma, temos três hipóteses de interrupção dos serviços, mas que não se consideram como descontinuidade:

- a) interrupção em situação de emergência;



- b) paralisação por motivos de ordem técnica ou de segurança das instalações (por exemplo, manutenção da rede elétrica);
- c) interrupção da prestação do serviço em decorrência de inadimplência do usuário, considerado o interesse da coletividade.

No primeiro caso (emergência), não se exige aviso prévio, pois isso seria incompatível com tal situação. Os outros dois casos, porém, exigem sempre aviso prévio.

Entretanto, existe uma limitação quanto à interrupção dos serviços públicos. A interrupção do serviço por inadimplência **não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado**. Logo, não se pode suspender a prestação de um serviço público, sob alegação de inadimplência, quando a suspensão for iniciada em final de semana, feriado ou "vésperas" de final de semana e de feriado.



(MIN - 2013) Constitui obrigação do poder público, ou de seus delegados, fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

Comentários: segundo a Constituição, é dever da Administração fornecer à coletividade um serviço adequado. Dessa forma, conforme disposto na Lei 8.987/1995, a prestação de um serviço apropriado deve satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Gabarito: correto.

Direitos dos usuários

O artigo 175 da Constituição da República também exige que a lei disponha sobre os direitos dos usuários. Assim, o art. 7º da Lei 8.987/1995 cuidou dessa parte, dispondo como direitos e obrigações dos usuários:

- a) receber serviço adequado;
- b) receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
- c) obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente.
- d) levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
- e) comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço;



- f) contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços.

O art. 7º-A exige que as concessionárias ofereçam ao consumidor e ao usuário, dentro do mês, no mínimo seis datas para o vencimento de seus débitos.

Por fim, o art. 22 assegura a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Nesse caso, não é necessário que a pessoa demonstre qualquer interesse, não precisando, inclusive, ser usuário do serviço.

Encargos da concessionária

Os encargos da concessionária estão previstos no art. 31 da Lei

Art. 31. Incumbe à concessionária:

I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;

II - manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;

III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato;

IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;

V - permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;

VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato;

VII - zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente; e

VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.

Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.

A prestação do serviço adequado, sem margem de dúvida, é o principal encargo da concessionária, devendo respeitar os atributos previstos no art. 6º da Lei das Concessões, além do contrato e de outras normas sobre o serviço delegado.

Cabe às concessionárias permitir o exercício da fiscalização, seja disponibilizando o acesso aos encarregados do controle ou por meio de prestações de contas de sua gestão.

Importante encargo consta no inciso VI, que atribui às concessionárias a competência para promover a desapropriação e constituir serviços autorizados pelo poder concedente. Devemos perceber que a decretação de utilidade pública ou da necessidade pública do bem a ser desapropriado só cabe ao poder



público. A **execução da desapropriação** ou a constituição da **servidão administrativa**, bem como o **pagamento das indenizações**, é que podem ser atribuições das concessionárias.

Por fim, o art. 25 estabelece que *“Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenua essa responsabilidade”*. Assim, mesmo a fiscalização do Poder Público não exclui nem atenua a responsabilidade pelos prejuízos causados aos usuários ou terceiros.

Vamos ver uma questão!



(AGU - 2012) À concessionária cabe a execução do serviço concedido, incumbindo-lhe a responsabilidade por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, não admitindo a lei que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenua tal responsabilidade.

Comentários: ao assumir um serviço delegado pela Administração, seja por concessão, seja por permissão, a delegada afirma ter competência para a realização do serviço incumbido, com prazo determinado e por sua conta e risco. Assim, se porventura, houver a ocorrência de prejuízo, a concessionária deverá arcar com este, sem que a Administração interfira na situação.

O enunciado da questão é quase cópia do art. 25 da Lei 8.987/1995, vejamos:

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenua essa responsabilidade.

Gabarito: correto.

Prerrogativas do poder concedente

De acordo com o art. 2º, I, da Lei 8.987/1995, entende-se por **poder concedente**: “a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão”. Trata-se, portanto, do ente político que recebe da Constituição a competência para prestar determinado serviço público.

No entanto, algumas atribuições do poder concedente podem ser descentralizadas para as **agências reguladoras**. Para tanto, é necessário que exista lei outorgando tais competências à entidades administrativas.

O contrato de concessão é uma espécie de contrato administrativo e, por conseguinte, está sujeito às prerrogativas da Administração Pública, fundamentadas no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.



Em geral, essas prerrogativas são materializadas pelas chamadas “**cláusulas exorbitantes**”, que são regras previstas nos contratos administrativos, mas que não possuem equivalentes nos contratos de direito privado. Por exemplo, a Administração Pública pode alterar o contrato, em determinadas situações, de forma unilateral, ou seja, independentemente do consentimento do particular. No direito privado, porém, as cláusulas contratuais só podem ser modificados por acordo das partes.

Ao longo da Lei 14.133/2021 encontramos diversos tipos de cláusulas exorbitantes, porém merecem destaque aquelas previstas em seu art. 104, que estão previstas para os contratos administrativos de forma geral:

- a) modificação unilateral do contrato;
- b) extinção unilateral do contrato;
- c) fiscalização da execução do contrato;
- d) aplicação direta de sanções;
- e) decretação de ocupação provisória ou temporária.

Na Lei 8.987/1995, contudo, não há um artigo enumerando as cláusulas exorbitantes. Porém, no art. 29 podemos encontrar as competências do poder concedente, vejamos:

As regras previstas no art. 29 são as seguintes:

Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

*I - **regulamentar** o serviço concedido e **fiscalizar** permanentemente a sua prestação;*

*II - **aplicar as penalidades** regulamentares e contratuais;*

*III - **intervir na prestação** do serviço, nos casos e condições previstos em lei;*

*IV - **extinguir a concessão**, nos casos previstos nesta Lei e na forma prevista no contrato;*

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;

*VI - cumprir **e fazer cumprir as disposições** regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;*

*VII - **zelar pela boa qualidade do serviço**, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;*

*VIII - **declarar de utilidade pública** os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente **ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações** cabíveis;*

*IX - **declarar de necessidade ou utilidade pública**, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente **ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações** cabíveis;*

*X - **estimular o aumento da qualidade**, produtividade, preservação do meio-ambiente e conservação;*

*XI - **incentivar a competitividade**; e*



XII - estimular a formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço.

Os encargos do poder concedente poderão ser executados diretamente pela pessoa política (União, estados, Distrito Federal ou municípios) ou por meio de entidades da administração indireta, mais especificamente pelas agências reguladoras (quando houver previsão legal para isso).

Durante o exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Ademais, a fiscalização do serviço será feita: (a) por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e, (b) periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários (art. 30, *caput* e parágrafo único).

Uma importante prerrogativa do poder concedente é a intervenção, conforme iremos analisar no subtópico seguinte.

Intervenção

A intervenção é um instituto utilizado pelo poder concedente para assumir temporariamente a execução do serviço, com a finalidade de assegurar sua adequada prestação e a fiel execução das normas.

As regras de intervenção estão previstas nos arts. 32 até o 34 da Lei das Concessões.

O art. 32 prevê que o poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

A intervenção será feita por decreto do poder concedente, que conterá: (a) a designação do interventor; (b) o prazo da intervenção; e (c) os objetivos e limites da medida (art. 32, parágrafo único). Percebe-se que a intervenção não pode ter prazo indeterminado, porém a lei não dispõe sobre prazo máximo e mínimo, apenas exige que o decreto estabeleça um.

Após ser declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Caso fique comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo, por conseguinte, o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização (art. 33, *caput* e §1º).

O prazo de conclusão do procedimento administrativo é de 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção (art. 33, §2º).

Por fim, após ser cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão (art. 34).



Extinção da concessão

A descentralização por outorga, isto é, aquela que se realiza por meio de lei, dando origem às chamadas entidades administrativas, que compõem a Administração Indireta, possui, como regra, prazo indeterminado.

Por outro lado, a descentralização por colaboração ou por delegação, objeto desta aula, **possui prazo determinado**. Dessa forma, seja pelo término do período do contrato ou por outros motivos, o contrato será, de alguma forma, encerrado.

Assim, a Lei estabelece os casos em que o contrato será extinto, ou seja, quando o contrato será encerrado, devendo retornar ao poder concedente todos os **bens reversíveis**, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato (art. 35, §1º). Os bens reversíveis são aqueles previstos no contrato para serem incorporados ao patrimônio do poder concedente após a extinção do contrato. Pode ser, por exemplo, um equipamento adquirido com recursos da concessão, que será necessário para que a Administração dê continuidade à prestação dos serviços públicos.

Após ser extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessárias. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis (art. 35, §§ 2º e 3º).



As hipóteses de extinção da concessão estão previstas no art. 35 da Lei, são elas:

- advento do termo contratual;
- encampação;
- caducidade;
- rescisão;
- anulação; e
- falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Vamos analisar cada um desses casos separadamente.

Advento do termo contratual

Esse é o término “natural” ou ordinário do contrato. Consiste simplesmente no término do prazo previsto no contrato para a concessão, quando os serviços deverão retornar ao poder concedente e, por isso, também é chamado de “**reversão da concessão**”.



Os bens previstos como reversíveis, conforme previsto no contrato (art. 23, X) deverão ser incorporados ao patrimônio do poder concedente. Por conseguinte, a reversão no advento do termo contratual far-se-á com “a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido”.

Assim, se existir algum equipamento que foi adquirido para dar continuidade ao serviço, mas que não tenha sido totalmente depreciado ou amortizado, e que será revertido para o poder concedente, a concessionária fará jus à indenização correspondente às parcelas dos investimentos ainda não pagos. Explicando melhor, a concessionária receberá uma indenização equivalente à parcela ainda não depreciada ou amortizada dos bens revertidos.

Assevera-se que este tipo de indenização é a regra nos contratos de concessão. Logo, os bens revertidos não depreciados ou amortizados serão indenizados em todas as hipóteses de extinção. Contudo, no caso da encampação, a Lei determina que a indenização seja prévia; enquanto na caducidade, ela só ocorrerá após a Administração descontar, do valor a ser indenizado, os prejuízos causados pela concessionária e as multas a ela devidas¹³.

Quanto aos casos de advento do termo contratual ou de encampação, a Lei determina que o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, proceda aos levantamentos e avaliações necessárias à determinação dos montantes da indenização que serão devidos à concessionária.

Encampação

Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (art. 37).

Nesse caso, não existiu qualquer irregularidade na execução do contrato. Ocorreu, no entanto, algum motivo de interesse público que faça o poder concedente reassumir o serviço.

Três pressupostos devem estar preenchidos: (a) motivo de **interesse público**; (b) **lei autorizativa** específica; e (c) **pagamento prévio de indenização**.

A indenização destina-se a cobrir as parcelas não pagas dos bens reversíveis ainda não depreciados nem amortizados. Ela não se destina, porém, ao pagamento dos lucros cessantes (os lucros que a empresa iria obter continuando a explorar o serviço).

Caducidade

A caducidade é a extinção em decorrência da **inexecução total ou parcial do contrato**.

Poderá (competência discricionária) ser declarada a caducidade nas seguintes hipóteses:

¹³ Alexandrino e Paulo, 2011, p. 723.



- a) o serviço estiver sendo prestado de forma **inadequada ou deficiente**, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
- b) a concessionária **descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares** concernentes à concessão;
- c) a concessionária **paralisar o serviço ou concorrer para tanto**, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
- d) a concessionária **perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais** para manter a adequada prestação do serviço concedido;
- e) a concessionária **não cumprir as penalidades impostas** por infrações, nos devidos prazos;
- f) a concessionária **não atender a intimação do poder concedente** no sentido de regularizar a prestação do serviço; e
- g) a concessionária **não atender** a intimação do poder concedente para, **em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal**, no curso da concessão.

As hipóteses acima são todas discricionárias, ou seja, o agente público pode declarar a caducidade ou não. Todavia, há uma hipótese na Lei que determina a declaração da caducidade, isto é, uma vez ocorrida a situação, a autoridade **deverá** declarar a caducidade:

*Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente **implicará** a caducidade da concessão.*

Antes de declarar a caducidade, o poder deve seguir um rito previsto na Lei (art. 38):

- a) deverá **comunicar a concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais** (estamos falando daqueles previstos nas letras “a” até “g” acima), dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais (§3º);
- b) após o prazo, se não forem corrigidas as falhas, o poder concedente deverá **instaurar um processo administrativo**, assegurada a ampla defesa (§2º);
- c) comprovada, no processo, a inadimplência, a caducidade será **declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia**, calculada no decurso do processo (§4º).

Conforme já destacado, da indenização serão descontados os valores das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária (§5º). Além disso, após declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária (§6º).

Rescisão

A rescisão é a extinção do contrato em decorrência de **inadimplência do poder concedente**. Nesse caso, deverá ocorrer por iniciativa da concessionária e será **sempre de forma judicial**.

Segundo a Lei 8.987/1995, na hipótese de rescisão, os serviços **prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado** (art. 39, parágrafo único).



Na Lei 14.133/2021, o contratado pode se opor a inexecução do contrato pela Administração após dois meses de inadimplência (L14133, art. 137, § 2º, IV). Porém, como vimos acima, a regra da Lei 8.987/1995 é **absoluta**, dispondo que o não cumprimento só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da matéria.

Anulação

A anulação, constante no art. 35, V, é a extinção do contrato de concessão em decorrência de alguma ilegalidade, que poderá ocorrer tanto na licitação quanto no próprio contrato.

Por exemplo, se após a celebração do contrato, constatar-se que a empresa vencedora subornou os membros da comissão julgadora, a licitação será declarada ilegal e, por conseguinte, o contrato também será.

Ademais, enquanto as demais hipóteses de extinção decorrem de fatos supervenientes, ou seja, que ocorreram após a celebração de contrato – e por isso possuem efeitos pró-ativos (da data em diante) –, a **anulação** decorre de eventos concomitantes ou anteriores e, portanto, possui efeitos **retroativos**, ou seja, retorna desde a sua origem.

Falência ou extinção da concessionária e falecimento ou incapacidade do titular de empresa individual

Este é o caso previsto no art. 35, VI, em que se extingue a concessão em decorrência de:

VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Esse caso de extinção decorre da natureza *intuitu personae* (pessoal) dos contratos de concessão e permissão. Logo, se a pessoa que firmou o contrato não possui mais as condições de dar-lhe prosseguimento, o contrato, inevitavelmente, será extinto.



(INPI - 2013) A falência de uma empresa concessionária de serviço público gera a extinção da concessão e a reversão ao poder concedente dos bens aplicados ao serviço.

Comentários: a concessão será extinta em caso de falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular (art. 35, VI). A Lei ainda estabelece que

§ 1º Extinta a concessão, **retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário** conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.

Dessa forma, correta a questão.

Gabarito: correto.



(INPI - 2013) Caso o poder concedente constata nulidade na licitação ou na formação do contrato de concessão de serviço público durante sua execução, cabe a caducidade do contrato por parte do poder concedente.

Comentários: a questão apresenta um caso de anulação de contrato e não de caducidade, visto que se trata de uma ilegalidade. Além disso, a caducidade só seria possível em caso de inexecução total ou parcial do contrato.

Gabarito: errado.

(TJDFT - 2013) O contrato de concessão de serviço público pode ser rescindido por iniciativa da concessionária, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente.

Comentários: a rescisão é a extinção do contrato em decorrência de inadimplência do poder concedente. Nesse caso, deverá ocorrer **por iniciativa da concessionária** e será sempre por meio de ação judicial movida para este fim. Vejamos o que estabelece a Lei 8.987/1995:

Art. 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim.

Gabarito: correto.

(TCU - 2013) A rescisão, como forma de extinção da concessão, é de iniciativa da administração, determinada por ato unilateral e escrito no caso de descumprimento, pelo concessionário, de obrigações regulamentares.

Comentários: acabamos de ver que a rescisão é de iniciativa do particular, por meio de ação judicial, para extinguir o contrato por inadimplência da Administração. O caso descrito na questão seria de **caducidade** (descumprimento das obrigações pela concessionária). Logo, a questão está errada.

Gabarito: errado.

(AGU - 2012) Reversão consiste na transferência, em virtude de extinção contratual, dos bens do concessionário para o patrimônio do concedente.

Comentários: quando da extinção do contrato, os direitos e privilégios transferidos ao concessionário retornam ao poder concedente. O mesmo ocorre com os bens reversíveis, que são aqueles previstos no contrato para serem incorporados ao patrimônio do poder concedente em caso de encerramento do contrato. Estes bens reversíveis são fundamentais para dar continuidade ao serviço público e, portanto, devem ser incorporados ao patrimônio público com essa finalidade, sendo que o concessionário receberá a devida indenização.

Gabarito: correto.

Política tarifária

A remuneração do concessionário, bem como o seu direito a contraprestação pecuniária são baseados nos artigos 9º a 13º da Lei 8.987/1995.

Contudo, essa remuneração pode ser analisada sobre três elementos: as tarifas, as fontes paralelas ou complementares de receita e o equilíbrio econômico-financeiro.



Sabe-se que, via de regra, o concessionário deve ser remunerado segundo a prestação do serviço e que essa remuneração advém de **tarifas** pagas pelos usuários desse serviço. Isso não quer dizer, porém, que seu pagamento venha exclusivamente das tarifas, podendo existir outras fontes de receitas. Por exemplo, na concessão de rádio e televisão, o concessionário pode ser remunerado pela divulgação de propagandas.

E como saber o quanto essa tarifa irá remunerar? O artigo 9º da Lei dispõe que a tarifa será fixada pelo **preço da proposta vencedora da licitação** e que o seu valor deverá ser preservado pelas regras de revisão contidas na Lei, no edital e no contrato.

Outra informação importante é que se admite a **valoração tarifária**, em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento **aos distintos segmentos de usuários** (artigo 13º da Lei). Assim, podem existir tarifas diferentes conforme o tipo de segmento de usuário, características técnicas e custos específicos. Dessa forma, uma empresa de telefonia, por exemplo, pode oferecer diversos tipos de serviços com preços diferenciados de acordo com a especificidade de cada usuário.

Outro detalhe a ser lembrado é que o valor da tarifa é passível de alteração unilateral pelo Poder Público. Para tanto, desde que resguardado o **equilíbrio econômico-financeiro do contrato**, o Poder Público pode alterar a valoração tarifária por intermédio do pagamento de subsídio, por definição de outras receitas, pelo pagamento de um valor a título de indenização ou mesmo pela diminuição de encargos e ônus atribuídos ao delegatário.

Além das tarifas pagas pelos usuários, a Lei prevê que, no edital de licitação, possam ser previstas **fontes complementares de receita**, visando o favorecimento da **modicidade das tarifas**.



A prestação do serviço público visa ao atendimento das necessidades da coletividade como um todo. Dessa forma, a **modicidade tarifária** estabelece que as tarifas devem estar num patamar acessível, evitando que parcela significativa da população tenha seu direito de acesso ao serviço afastado por condições financeiras.

Trata-se de um direito subjetivo do usuário do serviço público que deve obter o serviço, com a cobrança de uma taxa condizente com as possibilidades econômicas presentes no país.

Por outro lado, o concessionário precisa obter lucro, mesmo com o pagamento dos custos de exploração do serviço. Para tanto, as tarifas cobradas devem proteger a margem de lucro do concessionário contra o efeito da inflação e de eventos imprevistos provocados pela situação macroeconômica ou pela Administração Pública.

Para tanto, o valor cobrado em tarifas deve, ao mesmo tempo, **garantir a coberturas dos custos e o retorno financeiro às prestadoras de serviço e fornecer preços razoáveis aos usuários, garantindo, pois, o equilíbrio financeiro**.

Essas receitas assumem as mais diversas formas. Um exemplo seria a utilização de um espaço no subsolo do local da concessão para a instalação de um empreendimento comercial: restaurantes, estacionamentos, lojas, etc.



O terceiro e último item a ser discutido é o **equilíbrio econômico-financeiro**. Ele estipula o direito do concessionário de que **a relação entre seus encargos e remuneração seja mantida** durante todo o período da concessão. Assim, vejamos o que traz a Lei:

Art. 9º [...]

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração.

Art. 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

Dessa forma, sempre que as alterações impactarem nos custos e na remuneração, será necessário que as cláusulas econômicas do contrato sejam revistas com o objetivo de manter o referido equilíbrio econômico-financeiro.

Importante notar que o art. 29, V, da Lei das Concessões prevê que incumbe ao poder concedente “homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato”.

No caso do **reajuste**, a lei estabeleceu apenas que cabe ao poder concedente **homologar**. Isso porque a expressão “reajuste” é utilizada para se referir às alterações que representam mera atualização, segundo periodicidade estabelecida e critérios claramente definidos no contrato. O reajuste decorre, por exemplo, da variação de índices de preços dos insumos relacionados à prestação do serviço, representando, portanto, mera manutenção do valor real da tarifa.

Por outro lado, a **revisão** é utilizada para representar as alterações na tarifa destinadas a manter o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente pactuado. A revisão decorre de situações excepcionais e extraordinárias, que não estavam previstas inicialmente. Decorre de alterações unilaterais no contrato, ou de eventos de natureza extracontratual e extraordinário que ensejam a aplicação da teoria da imprevisão.

Contudo, nem sempre será necessário revisar a remuneração. Segundo Bandeira de Mello¹⁴, não estão acobertados pelo equilíbrio referido acima, os prejuízos causados por atuação ineficiente ou de imperícia do concessionário, as perdas advindas de estimativa inexata quanto à captação ou manutenção da clientela, assim como, quando do uso de fontes alternativas de receita, estas advenham de frustrada expectativa quanto aos ganhos vindos de determinados negócios. Trata-se do que a doutrina chama de **álea contratual ordinária**, que é inerente a todo contrato, devendo ser suportada pelo concessionário.

Com efeito, o art. 10 da Lei 8.987/1995 estabelece que “Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro”. Dessa forma, nem sempre o concessionário será imune aos prejuízos de seu empreendimento pessoal. Nesse aspecto, é *inerente às*

¹⁴ Bandeira de Mello, 2014, p. 658.



particularidades do instituto de concessão de serviço público uma proteção ao equilíbrio econômico-financeiro **menos completa que a existente na generalidade dos contratos administrativos**¹⁵. Diz-se isso porque a Lei 14.133/2021, que trata dos contratos administrativos, possui previsões bem mais amplas de reequilíbrio econômico-financeiro, mas que não são todas aplicáveis aos contratos de concessão.

Vejamos como isso cai em prova.



(ANATEL - 2009) Pelo princípio da modicidade tarifária, protege-se a margem de lucro do concessionário contra o efeito corrosivo da inflação, mas não contra eventos imprevistos, provocados por circunstâncias macroeconômicas ou pela própria administração.

Comentários: o princípio da modicidade tarifária, além de garantir a cobrança de taxas acessíveis aos usuários do serviço público, deve garantir a margem de lucro do concessionário contra imprevistos que signifiquem um aumento de custo na prestação do serviço, bem como contra o efeito da inflação. Com efeito, além de eventos imprevistos, as alterações realizadas unilateralmente pela Administração também geram o dever de revisar o equilíbrio econômico-financeiro. Dessa forma, o item está errado.

Gabarito: errado.

(MIN - 2013) Nas concessões de serviço público, ainda que haja transferência de risco para o prestador do serviço, não cabe revisão de tarifas para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro, ficando restrita a atualização apenas ao reajustamento anual.

Comentários: de fato há transferência de riscos ao prestador do serviço. No entanto, admite-se, no contrato de concessão, tanto a revisão quanto o reajuste. Este ocorre em situações normais, representando mera atualização do valor da tarifa. Aquela, por sua vez, destina-se a manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Assim, eventuais alterações unilaterais que impactem no equilíbrio econômico financeiro geram o dever de revisar os termos para manter o mencionado equilíbrio. Enfim, situações decorrentes da chamada “álea extraordinária e extracontratual” geram a revisão das cláusulas econômico-financeiras do contrato de concessão.

Gabarito: errado.

(PRF - 2012) A prestação de serviços públicos deve dar-se mediante taxas ou tarifas justas, que proporcionem a remuneração pelos serviços e garantam o seu aperfeiçoamento, em atenção ao princípio da modicidade.

Comentários: isso mesmo. Tal afirmação se refere a um dos princípios do serviço público, qual seja o princípio da modicidade das tarifas. Segundo ele, os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico dos usuários, proporcionando tarifas acessíveis à população, para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços.

Gabarito: correto.

¹⁵ Bandeira de Mello, 2014, p. 660.



(TCU - 2013) Nos contratos de concessão de serviço público, vigora a regra da unicidade da tarifa, vedado o estabelecimento de tarifas diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos, ressalvados os casos provenientes do atendimento a segmentos idênticos de usuários que, pelo vulto dos investimentos, exijam tal distinção.

Comentários: vejamos o que estabelece o art. 13 da Lei 8.987/1995:

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Portanto, diferentemente do que consta na questão, admite-se o estabelecimento de tarifas diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

Gabarito: errado.



COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Súmulas

Súmula Vinculante 19 - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

Súmula Vinculante 41 – O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxas.

Teses e julgados recentes relevantes

Inconstitucionalidade de lei que prorroga permissões de serviços públicos sem licitação

A lei estadual questionada mantém válidas e prorrogadas automaticamente permissões já exauridas de serviço público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros, prevendo a prorrogação automática das permissões, por 10 (dez) anos, em caso de não realização de nova licitação. A lei estadual impugnada propõe-se não só a restaurar a vigência de permissões vencidas, em ofensa ao procedimento licitatório que deve preceder a delegação de serviços públicos, mas também a prorrogar automaticamente essas permissões caso não seja realizado procedimento licitatório subsequente, restando nítida a ofensa ao mandamento constitucional do art. 175 da Constituição Federal. [ADI 7.241, rel. min. Dias Toffoli, j. 26.02.2024, P, DJE de 15.03.2024.]

Concessionária de serviço público e cobrança por uso de faixa de domínio de rodovias por autarquia

Tese fixada (resumo) – IAC 8 do STJ

É indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida.

REsp 1.817.302-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 08/06/2022. (Tema IAC 8).

Vídeo para aprofundamento:





<https://youtu.be/na9sjZCpxBQ>

Situação hipotética

A rodovia XY-555 foi concedida à Concessionária de Rodovias Y, que se encarregou da manutenção da via pública, cobrando, para tanto, pedágio dos usuários. Adicionalmente, e buscando promover a modicidade tarifária, o contrato de concessão apresentava cláusula permitindo que a Concessionária obtivesse outras fontes de receitas alternativas, incluindo a cobrança por uso de parte da faixa de domínio por outras concessionárias de serviços públicos.

A autarquia X, responsável pela prestação de serviços de saneamento básico, precisou utilizar parte da faixa de domínio de autovia concedida para implementar obras de saneamento básico.

Questiona-se: é legítimo à Concessionária de Rodovias Y cobrar da autarquia X pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida?

RESPOSTA: NÃO! A via pública, mesmo quando concedida, goza de natureza de bem de uso comum do povo e, como tal, afigura-se ilegítimo exigir remuneração pela sua utilização, quando voltada a viabilizar a execução de serviço público de saneamento básico prestado por entidade estatal que esteja fora do regime concorrencial.

Dispositivos relacionados:

Lei 8.987/1995:

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.

Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;



II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

*Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser **gratuito** ou **retribuído**, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.*

Explicação:

A questão debatida diz respeito ao reconhecimento da legalidade de cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia de prestação de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida. Em outras palavras, questiona-se a **legitimidade da cobrança, por pessoa jurídica de direito privado, em face de pessoa jurídica de direito público interno, pelo uso de parte da faixa de domínio de autovia concedida para implementar obras de saneamento básico.**

Embora cedido ao particular, o bem público de uso comum do povo não se desnatura, permanecendo, pois, afetado à destinação pública, motivo pelo qual se afigura **ilegítimo** exigir remuneração pela sua utilização, quando voltada a viabilizar a execução de serviço público de saneamento básico prestado por entidade estatal que esteja fora do regime concorrencial.

Com efeito, **revela-se ilegal a cobrança pelo uso da faixa marginal promovida pelo Estado contra concessionária,** porquanto inviável tipificar os valores envolvidos como **preço público ou taxa**, seja porque, no primeiro caso, o uso do espaço se reverte em favor da coletividade, seja porque, na segunda hipótese, estão ausentes a prestação de serviço público ou o exercício do poder de polícia.

Em contrapartida, **figurando sujeitos privados na relação processual de tais lides, ou seja, quando presente, primariamente, a tônica negocial e a exploração econômica, a exigência se revela legítima,** porém dependente de **previsão no contrato de concessão**, nos moldes do art. 11 da Lei n. 8.987/1995.

Pelo prisma jurisprudencial revelado nos precedentes desta Corte, é possível afirmar que o regramento contido nesse permissivo legal abrange interações entre concessionárias, **sendo inapto para embasar cobrança pelo uso da faixa de domínio quando, sob regime de exploração direta ou indireta, o Estado participe da relação processual,** seja na qualidade de **gestor da rodovia e autor da cobrança**, seja na condição de **sujeito passivo**, quando lhe é exigido o pagamento pela utilização do espaço por empresa privada administradora da via.

Portanto, ainda que respeitada a modicidade tarifária, não é possível às concessionárias de rodovias alargar a base de arrecadação pelo ingresso de receita complementar derivada da exploração da faixa de domínio se, para tanto, **for preciso onerar entidade estatal prestadora de serviço público distinto do viário, cuja configuração jurídica seja adversa à lucratividade.**

Em resumo:



Cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovia			
RELAÇÃO	Função estatal	Pode cobrar pelo uso de faixa de domínio?	Requisito
Estado vs. Concessionária	Gestor da rodovia + autor da cobrança	NÃO	-
Concessionária vs. Estado	Sujeito passivo (de quem é exigido o pagamento)	NÃO	-
Concessionária vs. Concessionária (privado vs. privado)	-	SIM	Previsão no contrato de concessão

Veja mais em: *Informativo STJ 740/2022*.

Transferência do controle societário das concessionárias de serviços públicos

É **constitucional** a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos, mediante anuência do poder concedente (Lei 8.987/1995, art. 27). (ADI 2946/DF, j. 8/3/2022)

Aprofundamento:

Artigo 27, caput e § 1º, da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, renumerado pela Lei 11.196/05. Transferência da concessão ou do controle societário da concessionária. (...)

Em nosso sistema jurídico, o que interessa à Administração é, sobretudo, a seleção da proposta mais vantajosa, independentemente da identidade do particular contratado ou dos atributos psicológicos ou subjetivos de que disponha. Como regra geral, as características pessoais, subjetivas ou psicológicas são indiferentes para o Estado. No tocante ao particular contratado, basta que tenha comprovada capacidade para cumprir as obrigações assumidas no contrato. (...)

Na espécie, não se constata a alegada burla à exigência constitucional de prévia licitação para a concessão de serviços públicos, constante do art. 175 da CF, a qual é devidamente atendida com o certame levado a cabo para sua outorga inicial e cujos efeitos jurídicos são observados e preservados no ato de transferência mediante a anuência administrativa. Também não se pode cogitar afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. No procedimento licitatório, a isonomia se concretiza ao se proporcionar a todos os particulares interessados em contratar com a Administração a faculdade de concorrerem em situação de igualdade. A impessoalidade, por sua vez, decorre da observância de regras objetivas e



predefinidas na lei e no edital do certame para a seleção da proposta mais vantajosa, bem como para o escrutínio das características inerentes ao futuro contratado.

Não faz sentido exigir que o ato de transferência do art. 27 da Lei 8.987/95 observe os princípios da isonomia e da impessoalidade. A anuência é matéria reservada ao Administrador e pressupõe o atendimento de requisitos bem específicos. A par disso, a operação empresarial sobre a qual incide a anuência é, tipicamente, um negócio jurídico entre particulares e, como tal, é disciplinado pelo direito privado. O concessionário, como agente econômico que é, pode decidir sobre seus parceiros empresariais conforme critérios próprios. Não há, portanto, espaço para aplicação dos princípios da isonomia e da impessoalidade, os quais são típicos da relação verticalizada que possui uma entidade estatal em um dos polos. [ADI 2.946, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-3-2022, P, DJE de 18-5-2022.]

Delegação do serviço público de transporte coletivo de passageiros e dever de licitar

Tema 854: Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação. [STF – RE 1.001.104, j. 15/05/2020].

Autorização de serviço de táxi e desnecessidade de licitação

4. Serviço de utilidade pública prestado por particular. Não caracterização como serviço público. 5. Inaplicabilidade do art. 175 ou do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Inexigibilidade de licitação. 6. **Necessidade de mera autorização do Poder Público para a prestação do serviço pelo particular.**

[Ag. Reg. RE 1.002.310 (j. 30/6/2017, 2ª Turma)]

Outorga da prestação de serviços de transporte terrestre por meio de autorização

É constitucional dispositivo de lei federal que altera o regime de outorga da prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros desvinculados da exploração de obras de infraestrutura, permitindo sua realização mediante **mera autorização estatal, sem a necessidade de licitação prévia**, desde que cumpridos **requisitos específicos**.

ADI 5.549/DF e ADI 6.270/DF, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 29.3.2023.

Princípio da publicidade e processos administrativos sancionadores

Os **processos administrativos sancionadores** instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem **obedecer ao princípio da publicidade**



durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição.

[ADI 5.371, rel. min. Roberto Barroso, j. 2-3-2022, P, DJE de 31-3-2022.]

Desnecessidade do direito de defesa para determinar a intervenção

IV - De um lado, o poder concedente deve "instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa" (art. 33 da Lei n. 8.987/1995). De outro, não se pode desconsiderar que eventuais ilegalidades no curso do procedimento dependem de comprovação de prejuízo.

V - Em se tratando de intervenção, o direito de defesa do concessionário só é propiciado após a decretação da intervenção, a partir do momento em que for instaurado o procedimento administrativo para apuração das irregularidades. Isso porque a intervenção possui finalidades investigatória e fiscalizatória, e não punitivas.

VI - No caso, não cabe a concessão da segurança, dado que a impetração exigiria atividade instrutória mediante produção de provas, inclusive periciais, a fim de esclarecer eventual reequilíbrio econômico-financeiro no contrato, bem como as alegadas nulidades no curso da intervenção no contrato de concessão firmado entre as concessionárias de transporte coletivo e o Município de Manaus. Não foi demonstrado o alegado direito líquido e certo, bem como não houve comprovação, de plano, da violação ao direito por ato ilegal ou abusivo atribuído às autoridades públicas.

[STJ, RMS 66794, julgamento em 22/2/2022]

Jurisprudência em tese do STJ (Edição 13) - Corte no fornecimento de serviços públicos essenciais

- 1) É **legítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação.
- 2) É **legítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que precedido de notificação.
- 3) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário.
- 4) É **legítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população.
- 5) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e à saúde.



- 6) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo.
- 7) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida.
- 8) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais.
- 9) É **ilegítimo** o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária.
- 10) O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente.



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FGV - MPU / 2025) O serviço de iluminação pública é um serviço público:

- A) *uti singuli*, que pode ser remunerado por taxa;
- B) *uti universi*, que pode ser remunerado por taxa;
- C) *uti singuli*, que não pode ser remunerado por taxa;
- D) *uti universi*, que não pode ser remunerado por taxa;
- E) *uti singuli*, que pode ser remunerado por tarifa.

Comentário:

Uti universi ou gerais são os serviços públicos que beneficiam a coletividade em geral, de forma que não é possível realizar a sua individualização de consumo. Esses serviços não podem ser remunerados por taxa ou tarifa. Um exemplo é o serviço de segurança pública.

Já o serviço **uti singuli** é aquele passível de mensuração individual, como o transporte coletivo e a distribuição de água. A remuneração desses serviços pode ocorrer por taxa ou tarifa.

O STF considera o serviço de **iluminação pública como um serviço geral (*uti universi*)**. Por isso, foi editada a Súmula Vinculante 41, que dispõe que: **“o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa”**.

Assim, o gabarito é a letra D.

Gabarito: letra D.

2. (FGV – MPU / 2025) A concessionária dos serviços públicos de esgotamento sanitário, tratamento e distribuição de água de determinado Município deseja realizar a subconcessão de parcela da atividade objeto do contrato de concessão para um terceiro.

À luz da sistemática prevista na Lei nº 8.987/1995, são requisitos para a subconcessão:

- (A) ter por objeto atividades acessórias ou complementares ao serviço concedido, previsão no contrato de concessão e realização de licitação sob as modalidades concorrência ou pregão;
- (B) ter por objeto atividades acessórias ou complementares ao serviço concedido, autorização do poder concedente e realização de licitação sob a modalidade concorrência;



- (C) previsão no contrato de concessão, autorização do poder concedente e realização de licitação sob a modalidade concorrência;
- (D) ter por objeto atividades acessórias ou complementares ao serviço concedido, previsão no contrato de concessão e autorização do poder concedente;
- (E) previsão no contrato de concessão, autorização do poder concedente e realização de licitação sob as modalidades concorrência ou pregão.

Comentários:

A Lei 8.987/1995 dispõe que:

Art. 26. É **admitida a subconcessão**, nos termos previstos no **contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente**.

§ 1º A outorga de subconcessão será sempre precedida de **concorrência**.

§ 2º O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão.

Portanto, podemos afirmar que a subconcessão depende de: (i) previsão no **contrato**; (ii) **autorização** do poder concedente; e (iii) licitação na modalidade **concorrência**.

Sendo assim, a letra C é o gabarito.

Não há delimitação apenas às atividades acessórias ou complementares (erro das letras A, B e D). E a licitação só pode ser a concorrência (erro da letra E).

Gabarito: letra C.

3. (FGV / Prefeitura de Niterói - RJ / 2024) O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

Nesse contexto, de acordo com Lei nº 8.987/1995, assinale a afirmativa correta.

- A) O procedimento administrativo sobre intervenção deverá ser concluído no prazo de até noventa dias, sob pena de considerar-se temerária a intervenção.
- B) A intervenção far-se-á por lei específica do ente federativo a que pertença o poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
- C) Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de dez dias, instaurar procedimento administrativo disciplinar para apurar responsabilidades dos funcionários da concessionária.
- D) Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem direito à indenização.



E) Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

Comentário:

A) **Errada.** O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de até **cento e oitenta dias**, sob pena de considerar-se inválida a intervenção (Lei 8.987/1995, art. 33, § 2º).

B) **Errada.** A intervenção far-se-á por **decreto** do poder concedente e não por lei específica, conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida (Lei 8.987/1995, art. 32, § único).

C) **Errada.** Declarada a intervenção a instauração do procedimento administrativo para apurar as responsabilidades deverá ser instaurado em **30 (trinta) dias** (Lei 8.987/1995, art. 33).

D) **Errada.** Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, **sem prejuízo de seu direito à indenização**, ou seja, poderá haver indenização (Lei 8.987/1995, art. 33, § 1º).

E) **Certa.** Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão (Lei 8.987/1995, art. 34).

Gabarito Letra E.

4. (FGV / Prefeitura de Niterói - RJ / 2024) O Município Alfa pretende retomar o serviço público de transporte coletivo de passageiros intramunicipal, pelo poder concedente, durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público.

No caso em tela, consoante dispõe a Lei nº 8.987/1995, assinale a opção que indica a modalidade de extinção da concessão cabível.

A) Caducidade, que ocorre mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização.

B) Encampação, que ocorre mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização.

C) Caducidade, que ocorre mediante processo administrativo decorrente do poder disciplinar, com pagamento ulterior de indenização.

D) Encampação, que ocorre mediante processo administrativo decorrente do poder disciplinar, com pagamento ulterior de indenização.

E) Rescisão, que ocorre mediante lei autorizativa específica, e processo administrativo decorrente do poder hierárquico, com pagamento ulterior de indenização.

Comentário:

A) **Errada.** A **caducidade** é a extinção em decorrência da **inexecução total ou parcial do contrato**, dentre as hipóteses previstas na lei e será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, que será calculada ao longo do processo (Lei 8.987/1995, art. 38, I a VII, § 4º).



B) **Certa.** Considera-se **encampação** a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (Lei 8.987/1995, art. 37).

C) **Errada.** A caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia (Lei 8.987/1995, art. 38, § 4º). Até pode ocorrer indenização, mas ela será posterior. Mas qual o erro da questão, professor? Talvez a banca tenha considerado que a caducidade, em si, não é uma sanção em sentido estrito. Isso afastaria a aplicação do poder disciplinar. Por fim, em que pese o processo administrativo seja necessário, a caducidade ocorre por meio de decreto.

D) **Errada.** A encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (Lei 8.987/1995, art. 37).

E) **Errada.** A rescisão é a extinção do contrato em decorrência de inadimplência do poder concedente. Nesse caso, deverá ocorrer por iniciativa da concessionária e será sempre de forma judicial (Lei 8.987/1995, art. 39).

Gabarito Letra B.

5. (FGV / Prefeitura de Niterói - RJ / 2024) A respeito das situações que podem ocorrer no curso de um contrato de concessão de determinado serviço público celebrado entre o Município Alfa e a concessionária Beta, analise as afirmativas a seguir.

I. O serviço está sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço.

II. A concessionária descumpriu cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão.

III. A concessionária perdeu as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido.

De acordo com a Lei nº 8.987/1995, a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando ocorrer a situação descrita em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

Comentário:

O item pede as hipóteses de caducidade. Vamos analisar cada tópico:



I- Certa – De fato, cabe a caducidade se o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço (Lei 8.987/1995, art. 38, § 1º, I).

II- Certa – Também cabe a caducidade quando a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão (Lei 8.987/1995, art. 38, § 1º, II).

III- Certa – Novamente, a Lei também admite a caducidade se a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido (Lei 8.987/1995, art. 38, § 1º, IV).

Assim, os itens I, II e III estão corretos.

Gabarito Letra E.

6. (FGV / Câmara dos Deputados / 2024) A sociedade empresária XYZ, após o regular procedimento licitatório, celebrou um contrato administrativo com o Município Alfa, cujo objeto é a prestação do serviço de transporte público intramunicipal de passageiros.

Nesse cenário, quanto ao destinatário e quanto ao objeto, respectivamente, é correto afirmar que o transporte público de passageiros é um serviço público

- A) singular e administrativo.
- B) coletivo e administrativo.
- C) coletivo e industrial.
- D) singular e industrial.
- E) coletivo e social.

Comentário:

A) **Errada.** De fato, o transporte público é um serviço singular (*uti singuli*), visto que é possível mensurar a sua prestação individual, ou seja, o quanto cada usuário utilizou do serviço. Porém, é um serviço comercial ou industrial, e não administrativo, na medida em que podem ser delegados à iniciativa privada e gerar renda aos seus prestadores. Os serviços administrativos não são usufruíveis diretamente pela sociedade, correspondem aos serviços que a Administração executa para atender suas necessidades internas, como o diário oficial.

B) **Errada.** O transporte público não é um serviço coletivo, e sim singular. Os serviços coletivos ou gerais (*uti universi*) são aqueles prestados a toda coletividade, indistintamente, logo, não é possível mensurar o quanto cada usuário usufrui do serviço. Também não é um serviço administrativo, mas, sim comercial ou industrial.

C) **Errada.** O transporte público não é um serviço coletivo.

D) **Certa.** De fato, o transporte público é um serviço singular, pois é passível de mensuração individual, e comercial ou industrial, uma vez que pode ser explorado com finalidade lucrativa.



E) **Errada.** O transporte público não é um serviço coletivo, tampouco social. Os serviços sociais são aqueles que atendem a direitos sociais básicos, tais como educação e saúde.

Gabarito Letra D.

7. (FGV / Prefeitura de Abreu e Lima - PE / 2024) Caso o Poder Público queira promover a delegação de certo serviço público de sua competência, que é deficitário, ou seja, que necessita do aporte financeiro por parte da Administração (contraprestação financeira do parceiro público), para além da tarifa cobrada dos usuários, mediante a realização de licitação, à luz do ordenamento vigente, notadamente o disposto na Lei nº 8.987/95 e na Lei nº 11.079/2004, é correto afirmar que deverá ser promovida a formalização de

- A) um convênio de serviço público.
- B) uma autorização de serviço público.
- C) uma alienação de serviço público.
- D) uma permissão de serviço público.
- E) uma concessão patrocinada de serviço público.

Comentário:

A) **Errada.** Convênios são acordos firmados entre pessoas administrativas entre si, ou entre estas e entidades particulares, com vistas a ser alcançado determinado objetivo de interesse público e recíproco.

B) **Errada.** A autorização é formalizada por ato administrativo, unilateral e de caráter precário, revogável a qualquer momento pela Administração e sem direito à indenização; pode ser feita por prazo indeterminado; não exige licitação; pode ser feita a pessoas físicas ou jurídicas; e não exige lei autorizativa prévia.

C) **Errada.** Alienação é a transferência de uma propriedade para um terceiro, como ocorre na venda. Assim, fica estranho falar em “alienação de serviço público”.

D) **Errada.** A permissão é celebrada por contrato de adesão, de caráter precário, revogável a qualquer tempo pela Administração; sempre exige licitação, mas não necessariamente por concorrência ou diálogo competitivo; pode ser feita a pessoas físicas ou jurídicas; exige lei autorizativa prévia, exceto nas hipóteses previstas no art. 2º da Lei 9.074/1995 (saneamento básico, limpeza urbana e hipóteses previstas nas constituições e leis orgânicas).

E) **Certa.** A concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado.

Gabarito Letra E.

8. (FGV / AL-SC / 2024) No exercício de suas atribuições como analista da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Adamastor foi questionado quanto à existência de modalidade de extinção do contrato de concessão, com base na Lei nº 8.987/95, que apenas pode decorrer de pronunciamento jurisdicional, mediante o ajuizamento de uma ação intentada para tal finalidade.



Nesse contexto, considerando o disposto na norma em comento, Adamastor indicou corretamente a extinção da concessão por

- A) rescisão.
- B) encampação.
- C) caducidade.
- D) anulação.
- E) falecimento do titular, em caso de empresa individual.

Comentário:

A) **Certa.** A **rescisão** é a extinção do contrato em decorrência de inadimplência do poder concedente. Nesse caso, deverá ocorrer por iniciativa da concessionária e **será sempre de forma judicial** (Lei 8.987/1995, art. 39).

B) **Errada.** Considera-se **encampação** a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (Lei 8.987/1995, art. 37).

C) **Errada.** A **caducidade** é a extinção em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato, dentre as hipóteses previstas na lei e será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia (Lei 8.987/1995, art. 38, § 1º, I a VII, § 4º).

D) **Errada.** A **anulação** é a extinção do contrato de concessão em decorrência de alguma ilegalidade, que poderá ocorrer tanto na licitação quanto no próprio contrato (Lei 8.987/1995, art. 35, V).

E) **Errada.** A falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual é uma das formas de extinção do contrato. A hipótese decorre da natureza *intuitu personae* (pessoal) dos contratos de concessão e permissão. Logo, se a pessoa que firmou o contrato não possui mais as condições de dar-lhe prosseguimento, o contrato, inevitavelmente, será extinto (Lei 8.987/1995, art. 35, VI).

Gabarito Letra A.

9. (FGV / AL-SC / 2024) Determinado contrato de concessão, regularmente formalizado, está chegando ao seu termo final, sendo certo que os representantes da concessionária estão muito preocupados com o fato de que não houve a amortização dos investimentos vinculados a bens reversíveis, realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço público concedido.

Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na Lei nº 8.987/95, é correto afirmar que

- A) a concessionária assumiu o risco de que os valores não fossem amortizados no curso do contrato, de modo que deve suportar os respectivos prejuízos no tocante à reversão dos bens, sem direito à indenização.
- B) o advento do termo contratual não autoriza a assunção do serviço pelo Poder Concedente, sendo indispensável que promova a prévia indenização dos bens reversíveis que não foram amortizados.



- C) a concessionária tem o direito de retenção dos bens utilizados no serviço concedido, mesmo após o advento do termo contratual, enquanto não forem indenizados aqueles que serão revertidos.
- D) extinta a concessão, o Poder concedente deve assumir o serviço, incluindo a ocupação de todos os bens reversíveis, mas a concessionária tem o direito de ser indenizada pelos respectivos investimentos.
- E) o advento do termo contratual, por si só, não é suficiente para extinguir o contrato de concessão, que depende da edição de um Decreto que determine a indenização da concessionária pelos bens reversíveis não amortizados.

Comentário:

A) **Errada.** Os bens reversíveis não depreciados ou amortizados serão indenizados. Assim, se existir algum equipamento que foi adquirido para dar continuidade ao serviço, mas que não tenha sido totalmente depreciado ou amortizado, e que será revertido para o poder concedente, a concessionária fará jus à indenização correspondente às parcelas dos investimentos ainda não pagos (Lei 8.987/1995, art. 36).

B) **Errada.** O advento do termo contratual é uma das hipóteses de extinção da concessão e conforme a lei, extinta a concessão, **haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente**, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários (Lei 8.987/1995, art. 35, § 2º). A exigência de indenização prévia é prevista somente na encampação (Lei 8.987/1995, art. 37).

C) **Errada.** Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis (Lei 8.987/1995, art. 35, § 1º), devendo ser promovido a indenização das parcelas dos investimentos vinculados aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados (Lei 8.987/1995, art. 36). Portanto, não existe a hipótese de a concessionária reter os bens.

D) **Certa.** Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, retornando ao poder concedente todos os bens reversíveis, sendo direito do concessionário o recebimento de indenização das parcelas dos investimentos vinculados aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados (Lei 8.987/1995, art. 35, § 1º, § 2º, art. 36).

E) **Errada.** O advento do termo contratual é uma das hipóteses de extinção da concessão e não depende de edição de decreto, uma vez que decorre do simples término do prazo da concessão. É a caducidade que será declarada por meio de decreto. No caso do advento do termo contratual, o poder concedente procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária (Lei 8.987/1995, art. 35, I, § 4º).

Gabarito Letra D.

10. (FGV / CGM de Belo Horizonte - MG / 2024) Em decorrência da diminuição da carga tributária sobre determinada atividade, que não versa sobre impostos sobre a renda, os gestores do Município Alfa estão pesquisando a possibilidade de revisão para menos das tarifas de determinado serviço público concedido, cujo contrato foi impactado pela aludida alteração, após a apresentação da respectiva proposta.

Paralelamente, o Prefeito do Município Beta fez publicar um Decreto conferindo uma série de novas gratuidades relacionadas ao serviço de transporte público na localidade, sem respaldo em lei e sem a previsão da respectiva fonte de custeio.



Considerando as situações descritas e o regime jurídico das concessões de serviço público, assinale a afirmativa correta.

- A) Não é cabível a alteração das tarifas pelos entes federativos em nenhuma das duas situações, salvo se houver previsão nas respectivas avenças, diante da força obrigatória dos contratos.
- B) A comprovação do impacto da alteração na carga tributária, após a apresentação da proposta, com relação ao Município *Alfa* deve implicar na redução da tarifa para menos.
- C) As gratuidades concedidas pelo Município *Beta*, por serem medidas em prol da coletividade, ficam ressalvadas da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- D) As concessionárias em ambos os casos são obrigadas a aceitar eventual impacto econômico resultante das mencionadas situações, em decorrência da alteração unilateral do contrato ser uma prerrogativa consagrada pela lei para os entes federativos contratantes.

Comentário:

A) **Errada.** Em ambos os casos, é cabível a alteração das tarifas. No primeiro caso, em decorrência da diminuição da carga tributária, desde que não sejam impostos sobre a renda, a lei autoriza a revisão da tarifa para mais ou para menos (Lei 8.987/1995, art. 9º, § 3º). No segundo caso, que seriam as gratuidades concedidas, também há autorização legal nesse sentido, visto o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (Lei 8.987/1995, art. 9º, § 4º)

B) **Certa.** Tendo em vista a diminuição da carga tributária, deverá haver a redução da tarifa para menos, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme previsto no art. 9º, § 3º da Lei 8.987/1995.

C) **Errada.** As gratuidades, embora sejam em benefício da coletividade, não ressalvam o direito da concessionária à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

D) **Errada.** As concessionárias não estão obrigadas a aceitar eventual impacto econômico, pois, apesar de a Administração Pública possuir a prerrogativa de alteração unilateral dos contratos em algumas situações, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é uma garantia constitucional e também consta na Lei das Concessões.

Gabarito Letra B.

11. (FGV / Prefeitura de São José dos Campos - SP / 2024) Ao analisar as normas atinentes à delegação de serviços públicos, Epifânia verificou que, no advento do termo contratual, o Poder Concedente deve indenizar as concessionárias das parcelas de investimentos vinculados a bens afetados, que ainda não tiverem sido amortizados, para fins de assumir aqueles necessários para a continuidade da atividade. Tal situação é designada de

- A) reversão.
- B) caducidade.
- C) encampação.



D) intervenção.

E) rescisão.

Comentário:

A) **Certa.** O advento do termo contratual é o término “natural” ou ordinário do contrato. Consiste simplesmente no término do prazo previsto no contrato para a concessão, quando os serviços deverão retornar ao poder concedente e, por isso, também é chamado de “reversão da concessão”. Os bens previstos como reversíveis deverão ser incorporados ao patrimônio do poder concedente e haverá a indenização das parcelas dos investimentos vinculados aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados.

B) **Errada.** A caducidade é a extinção em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato dentre as hipóteses previstas na lei e será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia (Lei 8.987/1995, art. 38, § 1º, I a VII, § 4º).

C) **Errada.** Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (Lei 8.987/1995, art. 37).

D) **Errada.** A intervenção é um instituto utilizado pelo poder concedente para assumir temporariamente a execução do serviço, com a finalidade de assegurar sua adequada prestação e a fiel execução das normas (Lei 8.987/1995, art. 32).

E) **Errada.** A rescisão é a extinção do contrato em decorrência de inadimplência do poder concedente. Nesse caso, deverá ocorrer por iniciativa da concessionária e será sempre de forma judicial (Lei 8.987/1995, art. 39).

Gabarito Letra A.

12. (FGV / TJ-MT / 2024) Considere a situação de uma sociedade que atua como concessionária de rodovia estadual.

Sobre o prazo da concessão, o regime de bens e a possibilidade de transferência, é correto afirmar que:

A) a transferência do controle societário da concessionária sem licitação e prévia anuência do poder concedente implica a caducidade da concessão;

B) a concessionária da rodovia não pode cobrar pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico;

C) o termo final do contrato de concessão da rodovia pode ser prorrogado por lei, mesmo que a prorrogação não esteja prevista no edital;

D) para a subconcessão da rodovia, a concessionária dependeria da autorização do poder concedente e de previsão editalícia, dispensada a necessidade de nova licitação;

E) a ocupação e a utilização, pelo poder concedente, dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados ao fim do prazo do contrato de concessão de serviço público dependem de prévia indenização desses bens à concessionária.



Comentário:

A) **Errada.** Implicará a caducidade da concessão a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária **sem prévia anuência** do poder concedente (Lei 8.987/1995, art. 27).

B) **Certa. Para o STJ:**

É indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida.

REsp 1.817.302-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 08/06/2022. (Tema IAC 8).

Imagine, por exemplo, que uma autarquia municipal de saneamento básica necessite utilizar uma faixa de terreno imediatamente ao lado da rodovia (faixa de domínio) para fazer uma obra do sistema de coleta e tratamento de esgoto. A concessionária não poderá cobrar da autarquia pelo uso dessa faixa de domínio.

C) **Errada.** O edital de licitação deverá conter a minuta do contrato, que conterá as cláusulas essenciais, dentre elas as condições para prorrogação do contrato, portanto, as condições de prorrogação **devem estar previstas no edital e contrato** (Lei 8.987/1995, art. 18, XIV e art. 23, XII). A mera previsão em lei violaria o princípio da vinculação ao edital.

D) **Errada.** A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência, ou seja, depende de licitação (Lei 8.987/1995, art. 26, § 1º).

E) **Errada.** No caso da encampação, realmente a lei determina que a indenização seja prévia (Lei 8.987/1995, art. 37). Contudo, no caso de fim de vigência do termo contratual, a lei apenas determina que o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, proceda aos levantamentos e avaliações necessárias à determinação dos montantes da indenização que serão devidos à concessionária, não exigindo que a indenização seja prévia (Lei 8.987/1995, art. 35, § 4º e art. 36).

Gabarito Letra B.

13. (FGV / AL-SC / 2024) Os representantes de diversos Estados e Municípios estão debatendo as questões atinentes à extinção ou eventual prorrogação dos instrumentos relacionados a permissões e concessões de serviços públicos, alguns, inclusive, formalizados sem licitação.

Diante dessa situação hipotética, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que

A) não é possível a prorrogação das permissões de serviços públicos realizadas sem licitação, ainda que anteriores à Constituição Federal de 1988.

B) os aludidos entes federativos podem editar lei no sentido de que não haverá indenização, para fins de reversão, no advento do termo dos mencionados contratos, submetendo o pagamento de tais valores ao regime de precatórios.



C) é cabível a prorrogação tanto para os contratos concessão quanto para as permissões até a amortização dos investimentos relacionados aos bens que serão objeto de reversão, mediante a edição de Decreto do Poder Concedente.

D) a eventual prorrogação dos mencionados contratos, ou a sua extinção por decurso de prazo submete-se à discricionariedade dos aludidos entes federativos, que poderão optar pela melhor forma de dar continuidade aos serviços públicos em questão.

E) extinto o contrato de concessão por decurso de prazo, a assunção do serviço público pelo Poder Concedente, mediante a ocupação das instalações e a utilização de todos os bens reversíveis não pode ser realizada sem a prévia indenização daqueles que não foram amortizados.

Comentário:

A) **Certa.** Conforme posicionamento do STF, a prorrogação das permissões e concessões de serviços públicos sem licitação é inconstitucional, por afronta ao art. 175 da Constituição Federal de 1988, vejamos:

A lei estadual questionada mantém válidas e prorrogadas automaticamente permissões já exauridas de serviço público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros, prevendo a prorrogação automática das permissões, por 10 (dez) anos, em caso de não realização de nova licitação. A lei estadual impugnada propõe-se não só a restaurar a vigência de permissões vencidas, em ofensa ao procedimento licitatório que deve preceder a delegação de serviços públicos, mas também a prorrogar automaticamente essas permissões caso não seja realizado procedimento licitatório subsequente, restando nítida a ofensa ao mandamento constitucional do art. 175 da Constituição Federal. [ADI 7.241, rel. min. Dias Toffoli, j. 26.02.2024, P, DJE de 15.03.2024.]

B) Errada. As parcelas de investimentos relacionadas aos bens reversíveis deverão ser indenizadas ao fim da vigência contratual, conforme previsto no art. 36 da Lei 8.987/1995. Portanto, o ente não poderá editar lei em sentido contrário.

C) Errada. Não é cabível a prorrogação do prazo além do previsto sem a realização de uma nova licitação, conforme decisão do STF mencionada acima.

D) **Errada.** Vimos que os contratos de delegação firmados sem licitação não podem ser prorrogados.

E) **Errada.** Extinto o contrato com o fim da vigência haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária (Lei 8.987/1995, art. 35, I, § 2º, § 4º). Logo, não há a exigência de indenização prévia nesse caso.

Gabarito Letra A.

14. (FGV / ENAM / 2024) O Supremo Tribunal Federal julgou, em 2022, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2946, proposta em relação ao Art. 27 da Lei nº 8987/1995, in verbis:

Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.



§ 1º Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá:

- I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e
- II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.”

Discutia-se se este artigo é compatível com o Art. 175 da Constituição Federal, a seguir.

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre:

- I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
- II - os direitos dos usuários;
- III - política tarifária;
- IV - a obrigação de manter serviço adequado.

No voto do relator, que obteve a adesão da maioria do STF, lê-se o seguinte:

É a proposta mais vantajosa que, *prima facie*, vincula a Administração. Mantidos seus termos, não se pode afirmar que a modificação do particular contratado implica, automática e necessariamente, burla à regra da obrigatoriedade de licitação ou ofensa aos princípios constitucionais correlatos, mormente nos casos de concessão, dada a natureza incompleta e dinâmica desses contratos e a necessidade de se zelar pela continuidade da prestação adequada dos serviços públicos.

Assinale a opção que traduz a ideia expressa pelo Tribunal no trecho destacado.

- A) Contratos de concessão têm natureza incompleta, dinâmica, especial, personalíssima e contínua.
- B) A transferência de concessão é viável se houver continuidade da prestação adequada dos serviços públicos, mas deve ser feita sempre por meio de licitação.
- C) Na concessão, o principal para a Administração Pública é a manutenção das condições contratuais obtidas na licitação e a continuidade adequada dos serviços, e não o interesse da concessionária vencedora.
- D) A competência do poder concedente para anuir com a transferência da concessão está sujeita a caducidade, salvo se os termos da proposta mais vantajosa na licitação não tiverem sido mantidos.
- E) Em virtude do princípio da continuidade dos serviços públicos, a Administração Pública deve necessariamente rescindir a concessão se a concessionária não tiver condições de manter a prestação adequada.

Comentário:

A) **Errada.** Com base no trecho da decisão do STF, nota-se que os contratos de concessão têm natureza incompleta, dinâmica e contínua. Incompleta porque não há como “amarrar” todas as situações futuras que se desenvolverão na execução contratual. Dinâmica em face da mutabilidade do regime. E contínua em razão do princípio da continuidade, que advoga pela necessidade de se prestar o serviço de forma ininterrupta.

Contudo, a característica da natureza personalíssima deve ser vista com ressalvas. Em seu voto, o Relator afirmou que:



Portanto, se bem analisada a questão, não se sustenta a tese do caráter personalíssimos ou da natureza *intuitu personae* dos contratos administrativos. Por conseguinte, também não se pode afirmar, como premissa geral e inarredável, que é inviável a alteração do particular contratado ao longo da execução contratual.

Logo, considerando o julgado, os contratos administrativos não são personalíssimos.

Porém, leia isso com cuidado! Quando estudamos as características dos contratos administrativos, normalmente afirmamos que eles são personalíssimos. Esta regra inclusive nos ajuda a responder diversas questões. Logo, não devemos extrapolar este entendimento para outras questões. Vamos com cuidado!

B) **Errada.** A decisão do STF é no sentido de que a modificação do particular contratado não implica, automática e necessariamente, burla à regra da obrigatoriedade de licitação, portanto, a licitação não seria a regra para esses casos, mas, sim a proposta mais vantajosa e a continuidade da prestação adequada dos serviços públicos.

C) **Certa.** O principal para a Administração Pública é a manutenção da proposta mais vantajosa e a continuidade da prestação adequada dos serviços públicos.

D) **Errada.** Caso os termos da proposta mais vantajosa não sejam mantidos, o contrato estará sujeito à caducidade. A redação da questão ficou truncada, como se não houvesse a competência para determinar a caducidade em caso de não manutenção das condições da proposta mais vantajosa.

E) **Errada.** A rescisão contratual se dá por iniciativa da concessionária, nos casos de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial (Lei 8.987/1995, art.39). No caso de a concessionária não tiver condições de manter a prestação adequada, poderá ser declarada a caducidade da concessão pela Administração Pública e não a rescisão (Lei 8.987/1995, art.38, § 1º, I).

Gabarito Letra C.

15. (FGV / AL-PR / 2024) Certo ente federativo almeja realizar a delegação de determinado serviço público de sua competência, classificado como *uti universi*, não sendo, por conseguinte, viável a cobrança de tarifas dos respectivos usuários, razão pela qual estão sendo analisadas as peculiaridades atinentes à situação descrita.

Considerando as modalidades de delegação de serviço público existentes no ordenamento pátrio, tal ente federativo

A) poderia formalizar uma concessão administrativa, que não envolve a cobrança de tarifas dos usuários.

B) não poderia formalizar nenhuma modalidade delegação, considerando ser imprescindível a cobrança de tarifas para tal finalidade.

C) poderia formalizar apenas uma permissão de serviço público, a qual não se qualifica como contrato, mas como ato administrativo.

D) não poderia formalizar um contrato de concessão, sendo cabível a delegação mediante permissão ou autorização, que são atos administrativos.

E) poderia formalizar uma concessão patrocinada, independentemente da impossibilidade de cobrança de tarifas dos usuários.



Comentário:

A) **Certa.** Os serviços públicos gerais (uti universi) são aqueles prestados a toda coletividade, indistintamente, logo, não é possível mensurar o quanto cada usuário usufrui do serviço, não podendo, portanto, ser remunerados por meio de taxas ou tarifas. Na concessão administrativa a remuneração básica é constituída por contraprestação feita pelo parceiro público ao parceiro privado e encontra-se prevista na Lei 11.079/2004.

B) **Errada.** É possível a delegação por meio da concessão administrativa, em que a remuneração básica é constituída por contraprestação feita pelo parceiro público ao parceiro privado. Conforme art. 2º, § 2º da Lei 11.079/2004, a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta.

C) **Errada.** A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão e o instrumento deve observar as disposições quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente (Lei 8.987/1995, art. 40).

D) **Errada.** Como dito anteriormente, poderia ser uma concessão administrativa, além disso, a permissão não é um ato administrativo, mas, sim um contrato de adesão. A autorização por sua vez é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, sendo passível de revogação a qualquer tempo e sem qualquer direito à indenização para o administrado.

E) **Errada.** A concessão patrocinada é a modalidade de concessão de serviços públicos, na qual envolve a tarifa cobrada dos usuários e a contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado (Lei 11.079/2004, art. 2º, § 1º), logo, não poderia ser utilizada, visto a impossibilidade de cobrança de tarifas.

Gabarito Letra A.

16. (FGV / AL-PR / 2024) Serviço público é toda atividade que a Administração Pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer à necessidade coletiva, sob regime jurídico predominantemente público.

Com relação ao serviço público, analise os itens a seguir.

I. A concepção de serviço público não se manteve estática ao longo do tempo; houve uma expansão em sua abrangência para incluir atividades de caráter comercial, industrial e social.

II. É o Estado, por meio dos costumes, que determina quais atividades são consideradas serviços públicos em determinado momento.

III. O serviço público varia somente no espaço, pois depende da legislação de cada país a maior ou menor abrangência das atividades definidas como serviços públicos.

Está correto o que se afirma em

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.



Comentário:

I – **Certa**. Conforme a Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, houve uma ampliação do conceito de serviço público, vejamos: “a noção de serviço público não permaneceu estática no tempo; houve uma ampliação na sua abrangência, para incluir atividades de natureza comercial, industrial e social”.

II – **Errada**. No Brasil é adotada a escola **formalista** ou legalista. Para os formalistas, será serviço público a atividade que o ordenamento jurídico determine que seja prestada sob regime jurídico de direito público. Nesse caso, é a Constituição e as leis que definem o que será serviço público; e não os costumes.

III – **Errada**. Conforme ensinamentos de Di Pietro, o serviço público varia no **tempo** e no **espaço**, vejamos:

[...] o serviço público varia não só no tempo, como também no espaço, pois depende da legislação de cada país a maior ou menor abrangência das atividades definidas como serviços públicos;

Assim, apenas o item I está certo.

Gabarito Letra A.

17. (FGV – CGE PB/2024) Diante de manifestações populares, visando a melhora na prestação de determinado serviço público estadual, concedido com base na Lei nº 8.987/1995, bem como pugnando pela diminuição no valor das respectivas tarifas, que recentemente sofreram aumento, Marcela decidiu aprimorar os seus conhecimentos em relação aos princípios que regem os serviços públicos, à luz do mencionado diploma legal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, vindo a concluir corretamente que:

- a) o serviço adequado é aquele que satisfaz, dentre outros aspectos, a continuidade, de modo que não é possível a sua interrupção em nenhuma hipótese;
- b) o contrato de concessão em questão é regido pelo princípio da atualidade que compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço;
- c) o Poder Concedente pode alterar unilateralmente o valor da tarifa por Decreto, sem a previsão da respectiva fonte de custeio, para atender às manifestações em questão, em decorrência do princípio da modicidade tarifária;
- d) a fixação da tarifa, em decorrência do princípio da vinculação ao edital e ao contrato, deve levar em consideração a proposta vencedora da licitação, que somente poderá ser alterada em razão do percentual de reajuste estabelecido no respectivo instrumento;
- e) o estabelecimento de tarifas, diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos, não é viável, considerando que o serviço adequado deve atender ao princípio da igualdade de tratamento entre os usuários.

Comentário:



a) **Errado.** O **serviço adequado** é o que satisfaz as condições de regularidade, **continuidade**, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Em relação à continuidade, a Lei 8.987/95 autoriza a interrupção do serviço em algumas situações, reforçando que não haverá descontinuidade nesses casos. É o exemplo da interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade (art. 6º, §1º e 3º).

b) **Certo.** Nos termos do art. 6º, §2º, a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

c) **Errado.** Com base no **princípio da modicidade das tarifas**, os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico do usuário para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços. As tarifas, contudo, são fixadas pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservadas pelas regras de revisão previstas na lei, no edital e no contrato (art. 9º). Ademais, o STF já entendeu que:

4. A lei estadual impugnada **imiscui-se indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias**, com ferimento ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e ao princípio da separação de poderes. 5. O Tribunal de origem pontuou que **a lei contestada não indica a fonte de custeio para o poder concedente arcar com os encargos da desoneração prevista na norma**, o que finda por violar o art. 112, § 2º, da Constituição Estadual, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 3225, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2007). 6. Esta CORTE firmou entendimento de que os Estados-membros **não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente**, seja a União Federal, seja o Município, e as empresas concessionárias, nem modificar ou alterar as condições dos contratos de concessão.

[ARE 1349285 AgR, julgamento em 14/02/2022].

d) **Errado.** Expressamente, a Lei das Concessões afirma que os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro (art. 9º, §2º). Na verdade, de forma mais completa, a tarifa poderá ser alterada mediante reajuste (efeitos da inflação) ou revisão (situações excepcionais e imprevisíveis).

e) **Errado.** A lei diz que as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários (art. 13).

Gabarito: alternativa B.

18. (FGV – CGE PB/2024) Após o devido procedimento licitatório, a sociedade empresária Astuta formalizou com o Estado Beta contrato de concessão de determinado serviço público, remunerado exclusivamente por tarifa. Ocorre que, na operação de tal mister, a referida concessionária almeja contratar terceiro para o exercício de atividade que é considerada inerente ao serviço concedido, que inclui a contratação de mão de obra, a ser realizada diretamente para a sociedade Astuta.

Considerando exclusivamente os fatos narrados, à luz do disposto na Lei nº 8.987/1995 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:



- a) a concessionária não poderia contratar terceiro para atividade inerente ao serviço concedido, pois tal hipótese é restrita às atividades acessórias e complementares;
- b) a contratação de terceiro almejada, que corresponde a uma subconcessão nos termos da lei, apenas poderia ser realizada mediante autorização no edital e no respectivo contrato;
- c) a contratação de terceiro para a atividade inerente ao serviço concedido, sem a realização de licitação para tanto, não é possível;
- d) a contratação de terceiro almejada é viável, sem a necessidade de licitação, na medida em que não se estabelece relação jurídica entre o terceiro e o Poder Concedente;
- e) o contrato a ser celebrado pela concessionária na situação descrita deve ser regido exclusivamente pelas normas de direito público, nos termos do edital e do contrato, pois seu objetivo é inerente ao serviço concedido.

Comentário:

- a) **Errado.** A concessionária **poderá** contratar com terceiros o desenvolvimento de **atividades inerentes**, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados (art. 25, §1º).
- b) **Errado.** A mera contratação de terceiros não caracteriza subconcessão.
- c) **Errado.** Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros regem-se pelo direito privado, não havendo necessidade de realização de procedimento licitatório.
- d) **Certo.** Isso mesmo. Na forma do art. 25, §2º, os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente.
- e) **Errado.** A contratação de terceiros pela concessionária obedece a normas de direito privado.

Gabarito: alternativa D.

19. (FGV – Receita Federal/2023) Após o devido procedimento licitatório, a União dele determinado serviço de sua competência para a sociedade *Fazcerto*, mediante contrato de concessão comum, remunerado exclusivamente por tarifa, sendo certo que o edital e o contrato preveem a viabilidade de subconcessão de parcela das atividades

Em razão de contingências da aludida concessionária, seus dirigentes estão analisando a viabilidade de implementar a mencionada cláusula e realizar a subconcessão ou eventualmente, transferir o controle acionário da sociedade *Fazcerto*.

Diante desta situação hipotética, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que

- a) não há possibilidade de transferência do controle acionário da sociedade, na medida em que os contratos administrativos ostentam caráter personalíssimo, sob pena de violar os princípios correlatos ao dever de licitar.



- b) são aplicáveis as mesmas regras para a subconcessão e para eventual transferência de controle acionário, sendo necessária prévia anuência do poder concedente e realização de nova licitação em ambos os casos.
- c) não é necessário promover concorrência para realizar a subconcessão autorizada no contrato de concessão formalizado mediante o devido procedimento licitatório, pois o concessionário, como agente econômico que é, pode decidir sobre seus parceiros empresariais conforme critérios próprios.
- d) a transferência de controle acionário pode ser feita sem a realização de nova licitação, mediante anuência do poder concedente, desde que a pretendente atenda às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal e jurídica necessárias à assunção do serviço e se comprometa a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.
- e) não é necessária autorização do poder concedente para a subconcessão já que esta consta da mencionada cláusula contratual, mas a anuência expressa revela-se imprescindível para eventual transferência de controle acionário.

Comentário:

O STF decidiu (ADI 2946/DF) que:

É **constitucional** a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos, mediante anuência do poder concedente (Lei 8.987/1995, art. 27).

Nesse sentido, prevê o art. 27 que “a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária **sem prévia anuência** do poder concedente implicará a caducidade da concessão”.

Acrescenta-se que o art. 27 dispõe que:

§ 1º Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá:

- I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e
- II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

Com base nesse entendimento e na Lei, chegamos à alternativa D como gabarito.

Vamos analisar as demais alternativas:

- a) há a possibilidade de transferência, como previsto no art. 27 da Lei 8.987/95 – ERRADA;
- b) a outorga de subconcessão depende de licitação na modalidade concorrência (Lei 8.987, art. 26). Essa mesma regra não se aplica à transferência do controle acionário, conforme vimos acima – ERRADA;
- c) para as subconcessões, é necessária a licitação na modalidade concorrência – ERRADA;
- e) as subconcessões dependem sim de anuência do poder concedente – ERRADA.



Gabarito: alternativa D.

20. (FGV – SEFAZ AM/2022) O Estado X, após regular licitação, celebrou com a concessionária Beta contrato de concessão para prestação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros. Durante a execução contratual, o poder concedente verificou uma série de irregularidades graves que estavam comprometendo a adequada prestação do serviço.

Assim, o Estado X decretou ontem a intervenção no contrato de concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

Inconformada, a concessionária Beta impetrou mandado de segurança, hoje, pleiteando a nulidade da intervenção, diante da inexistência de contraditório e a ampla defesa, mediante a instauração de processo administrativo prévio à intervenção. No caso em tela, de acordo com o texto da Lei nº 8.987/95 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

a) não há ilegalidade, pois, declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

b) não há ilegalidade, pois não há necessidade de processo administrativo antes ou depois de declarada a intervenção, haja vista que a concessionária, se assim desejar, poderá ajuizar ação ordinária, na qual, mediante ampla produção probatória, poderá questionar a intervenção judicialmente.

c) há ilegalidade, porque a Constituição da República de 1988 e a lei que dispõe sobre o regime de concessão da prestação de serviços públicos exigem instauração de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, antes do decreto da intervenção.

d) há ilegalidade, pois a lei que dispõe sobre o regime de concessão da prestação de serviços públicos exige instauração de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, antes do decreto da intervenção, que é uma modalidade de encampação.

e) há ilegalidade, pois a lei que dispõe sobre o regime de concessão da prestação de serviços públicos exige instauração de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, antes da declaração de caducidade, não havendo previsão legal para intervenção em contratos de concessão.

Comentário: a intervenção é um instituto utilizado pelo poder concedente para **assumir temporariamente a execução do serviço**, com a finalidade **de assegurar sua adequada prestação e a fiel execução das normas**. Sua previsão consta dos arts. 32 a 34 da Lei das Concessões, que vamos utilizar para comentar as alternativas. Além disso, vamos dar uma olhada na decisão do STJ, no RMS 66.794.

De acordo com o STJ:

IV - De um lado, o poder concedente deve "instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa" (art. 33 da Lei n. 8.987/1995). De outro, não se pode desconsiderar que eventuais ilegalidades no curso do procedimento dependem de comprovação de prejuízo.

V - Em se tratando de intervenção, o direito de defesa do concessionário só é propiciado após a decretação da intervenção, a partir do momento em que for instaurado o procedimento



administrativo para apuração das irregularidades. Isso porque a intervenção possui finalidades investigatória e fiscalizatória, e não punitivas. (RMS 66794)

Portanto, a intervenção não é medida punitiva, mas justamente investigativa. Do contrário, seria como exigir direito de defesa antes de instaurar o processo disciplinar contra o servidor.

Agora, vamos analisar as opções:

a) após ser declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Portanto, não há ilegalidade no procedimento da questão, que respeitou a previsão legal – CORRETA;

b) há necessidade sim do procedimento administrativo, que pode ser instaurado no prazo de 30 dias após a declaração da intervenção – ERRADA;

c) não há ilegalidade, pois a legislação prevê a abertura do processo administrativo após a declaração da intervenção – ERRADA;

d) a intervenção não é modalidade de encampação, e não necessita de processo administrativo prévio para ser decretada. Lembrando que encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização – ERRADA;

e) a intervenção tem previsão legal, conforme vimos acima. Ademais, a caducidade é a extinção em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

21. (FGV – TJ CE/2019) O serviço público está submetido ao regime de direito público, com aplicação de regras específicas trazidas pela Lei nº 8.987/95. Assim, o serviço público deve ser prestado:

- 1) com a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação; e
- 2) mediante tarifas mais baixas possíveis cobradas dos usuários, a fim de manter a prestação do serviço à maior parte possível da coletividade.

As duas características acima descritas traduzem, respectivamente, os princípios do serviço público da:

- a) modicidade e continuidade;
- b) atualidade e modicidade;
- c) economicidade e continuidade;
- d) universalidade e eficiência;
- e) generalidade e competitividade.

Comentário: a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação é característica que decorre do **princípio da atualidade**.



O conceito de atualidade consta do art. 6º, §2º da Lei, que dispõe que “compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço”.

Por sua vez, a previsão de que o serviço deve ser prestado mediante tarifas mais baixas possíveis cobradas dos usuários, a fim de manter a prestação do serviço à maior parte possível da coletividade decorre do **princípio da modicidade**.

Segundo esse princípio, os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico do usuário para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços. Dessa forma, o Estado deve intervir para proporcionar tarifas acessíveis.

Vamos agora revisar o conceito dos demais princípios apresentados nas alternativas:

- **continuidade:** representa a impossibilidade de interrupção dos serviços e o pleno direito dos usuários a que não seja suspenso nem interrompido (como regra);
- **economicidade:** não é um princípio específico dos serviços públicos constante da Lei nº 8.987/1995, referindo-se à necessidade de que se alcance as finalidades estabelecidas pela Administração Pública através do menor custo econômico possível;
- **universalidade:** o serviço deve ser aberto à generalidade do público, isto é, devem alcançar a maior amplitude possível de usuários;
- **eficiência:** diz respeito a uma atuação da administração pública com excelência, fornecendo serviços públicos de qualidade à população, com o menor custo possível (desde que mantidos os padrões de qualidade) e no menor tempo;
- **generalidade:** o serviço deve alcançar a maior amplitude possível de usuários;
- **competitividade:** permite a participação de um maior número de concorrentes nos processos licitatórios promovidos pela administração.

Gabarito: alternativa B.

22. (FGV – Prefeitura de Salvador - BA/2019) O Prefeito do Município X, com o objetivo de realizar uma concessão para a exploração de determinado serviço público de caráter específico e divisível, até então oferecido diretamente, solicitou que sua Assessoria se manifestasse sobre a necessidade de ser realizada licitação e sobre a possibilidade de cobrança do usuário.

À luz da sistemática constitucional, a Assessoria respondeu, corretamente, que a realização de licitação era

- a) obrigatória, mas o custo do serviço deveria ser integralmente arcado pelo concedente.
- b) facultativa e deveria ser realizada a cobrança do usuário.
- c) obrigatória e o custo deveria ser suportado, exclusivamente, pelo concedente e pelo concessionário.
- d) facultativa e o custo do serviço deveria ser integralmente suportado pelo concedente.
- e) obrigatória e deveria ser realizada a cobrança do usuário.



Comentário: a Constituição Federal determina que “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, *sempre* através de licitação, a prestação de serviços públicos” (art. 175). Então, na sistemática constitucional, a licitação é obrigatória para a delegação de serviços por meio de concessão e permissão..

Em relação à cobrança aos usuários, a CF/88 autoriza a instituição de tarifas pela prestação dos serviços

Ademais, na Lei das Concessões, há a previsão de que, na concessão comum, a concessionária recebe uma tarifa do usuário e, complementarmente, outras fontes de recursos decorrentes da exploração do serviço. Na concessão patrocinada, ocorrerá o pagamento de tarifa pelo usuário e um complemento pago pela Administração. Por fim, na concessão administrativa, a remuneração básica do concessionário decorre de pagamentos da Administração.

Então, a licitação é obrigatória, devendo ser instituída tarifa com forma de cobrança aos usuários pela prestação do serviço.

Gabarito: alternativa E.

23. (FGV – Prefeitura de Salvador - BA/2019) Dentre os diferentes tipos de serviços públicos, há aqueles classificados, pela doutrina, como de utilidade pública.

Assinale a opção que apresenta características dos serviços de utilidade pública.

- a) São executados pela Administração Pública para atender às suas necessidades internas de rotina, possuindo caráter intrinsecamente instrumental.
- b) Produzem receita originária para a Administração Pública, tendo em vista sua prestação compulsória mediante o pagamento de tarifa.
- c) Têm sua conveniência reconhecida pelo Estado, podendo executá-los diretamente ou por terceiros, com remuneração realizada pelos usuários.
- d) Possuem utilização mensurável e usuário determinado, sendo necessário que a sua prestação seja feita por meio de um particular, tendo o seu financiamento oriundo de taxas.
- e) Representam o Estado de maneira essencial, garantindo ao Poder Público a sua prestação exclusiva, em função da tipicidade das atividades.

Comentário: quanto à essencialidade, os serviços podem ser de utilidade pública ou serviços públicos propriamente ditos. Estes últimos são essenciais e, por isso, não pode ser delegados (ex.: defesa nacional e segurança pública).

Por outro lado, os **serviços de utilidade pública** são aqueles cuja prestação é conveniente para a coletividade, uma vez que, apesar de visarem a facilitar a vida do indivíduo na sociedade, não são considerados essenciais, podendo, justamente por isso, ser executados diretamente pelo Estado ou ter sua prestação delegada a particulares, a exemplo do fornecimento de água, transporte coletivo, energia elétrica, telefonia etc. Assim, o gabarito é a letra C.

Vejamos as demais classificações das alternativas:



- a) quanto à finalidade, os serviços são administrativos e industriais. Os primeiros são destinados ao atendimento das necessidades internas da administração (ex.: imprensa oficial); já os serviços industriais são aqueles que podem gerar renda para os executores, a exemplo da prestação dos serviços de telefonia – ERRADA;
- b) as receitas originárias são aquelas que decorrem da exploração dos bens públicos, como a receita de um aluguel de um bem público. Logo, não existe correlação com a questão – ERRADA;
- d) os serviços públicos podem ser gerais ou individuais. Estes são passíveis de mensuração individualizada (exemplo: distribuição de energia elétrica), enquanto os serviços gerais beneficiam a população como um todo, sem que o benefício possa ser aferido individualmente (exemplo: segurança pública). Ainda que os serviços individuais possam ser delegados, nada impede a sua prestação diretamente pelo Estado. Com efeito, quando prestados por particulares, eles são custeados por tarifa (e não por taxa) – ERRADA;
- e) os serviços de utilidade pública são justamente aqueles que podem ser delegados – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

24. (FGV – DPE RJ/2019) Determinado usuário do transporte público municipal de passageiros procurou a Defensoria Pública e solicitou que fosse informado se aquela atividade poderia ser explorada por terceiros que não o Poder Público, bem como se os usuários tinham o dever jurídico de comunicar à autoridade competente os ilícitos praticados na prestação do serviço.

Foi-lhe respondido corretamente que:

- a) era possível a exploração por terceiros, mediante concessão ou permissão, bem como que o usuário não tinha o dever de comunicar os ilícitos de que viesse a tomar conhecimento;
- b) não era possível a exploração por terceiros, apenas pelo Poder Público, bem como que o usuário não tinha o dever de comunicar os ilícitos de que viesse a tomar conhecimento;
- c) era possível a exploração por terceiros, apenas mediante autorização, bem como que o usuário não tinha o dever de comunicar os ilícitos de que viesse a tomar conhecimento;
- d) não era possível a exploração por terceiros, apenas pelo Poder Público, bem como que o usuário tinha o dever de comunicar os ilícitos de que viesse a tomar conhecimento;
- e) era possível a exploração por terceiros, mediante concessão ou permissão, bem como que o usuário tinha o dever de comunicar os ilícitos de que viesse a tomar conhecimento.

Comentário: os serviços de transporte são considerados serviços públicos delegáveis, ou seja, aqueles que podem ser prestados pelo Estado, pelas entidades administrativas ou por delegação de serviços públicos.

Então, é possível a exploração por terceiros.

Ademais, na Lei das Concessões, existe a previsão de que é dever do usuário dos serviços públicos comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço (art. 7º, V, Lei nº 8.987/1995).



Portanto, é possível a exploração por terceiros, mediante concessão ou permissão; e o usuário tem o dever de comunicar os ilícitos de que tome conhecimento, conforme disposto na alternativa E.

Gabarito: alternativa E.

25. (FGV/MPE-RJ/2016) Sociedade empresária concessionária do serviço público estadual de transporte intermunicipal coletivo de passageiros deseja, com base no contrato administrativo, reajustar o valor da tarifa, alegando que está defasado em razão dos atuais custos do serviço. O poder concedente, pressionado por manifestações populares, não autorizou o aumento pretendido, argumentando que os serviços devem ser remunerados a preços razoáveis, levando em consideração o poder aquisitivo do usuário para que, por dificuldades financeiras, não seja ele aliado do universo de beneficiários do serviço. Assim, a concessionária ajuizou ação judicial pretendendo obter autorização para o reajuste das tarifas pagas pelos usuários. Instado a se manifestar, o Ministério Público deverá emitir parecer analisando as peculiaridades do caso concreto e levando em conta a harmonização entre os seguintes princípios acima alegados, respectivamente, pelo concessionário e poder concedente:

- a) princípio da continuidade do serviço público e princípio da economicidade;
- b) princípio da exceção do contrato não cumprido e princípio da isonomia;
- c) princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e princípio da modicidade;
- d) princípio da competitividade e princípio da supremacia do interesse público;
- e) princípio da universalidade do serviço público e princípio da segurança jurídica.

Comentário:

O que precisamos identificar, nesta questão, são os princípios relacionados aos serviços públicos que estão sendo discutidos. Não nos importa dizer quem tem razão nesse caso (ainda bem).

Pelo lado da concessionária, alega-se que os custos do serviço foram elevados quando comparados com a pactuação inicial, ou seja, no momento em que o contrato foi celebrado, existia uma relação custo/remuneração, que foi alterada em virtude da majoração desses custos. O que se quer manter, portanto, é o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Lembra-se que tal princípio fundamenta-se no art. 9º, § 2º, da Lei 8.987/1995, que dispõe que “os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro”, bem como no art. 58, § 1º, da Lei 8.666/1993.

Pelo lado da Administração, está-se defendendo que os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico do usuário para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços, ou seja, trata-se do princípio da modicidade tarifária, ou simplesmente modicidade. Assim, o nosso gabarito é a letra C.

a) o princípio da continuidade veda a interrupção dos serviços, ressalvadas situações excepcionais (falta de pagamento, manutenção, etc.), enquanto o princípio da economicidade é um princípio administrativo que estabelece que a atividade administrativa deve ocorrer pelo menor custo possível, sem comprometimento dos padrões de qualidade – ERRADA;



b) a exceção do contrato não cumprido é uma regra dos contratos administrativos que impõe que o particular continue prestando os serviços, mesmo em caso de um descumprimento inicial por parte da Administração. Não é um princípio absoluto, uma vez que possui limites. Por outro lado, o princípio da isonomia significa que a Administração deve tratar os seus administrados sem privilégios indevidos, obrigando-se a realizar concursos públicos e licitações, por exemplo – ERRADA;

d) a competitividade nem sempre é considerada um princípio, mas quando aplicada sugere que se evite a adoção de monopólios, de tal forma que a própria competitividade favorece os ganhos em eficiência. Já a supremacia do interesse público significa que a Administração, em determinadas condições, poderá impor suas decisões em benefício da coletividade, ainda que isso ocorra em detrimento do interesse particular – ERRADA;

e) pelo princípio da universalidade, o serviço deve ser aberto à generalidade do público, isto é, deve alcançar a maior amplitude possível de usuários. Já o princípio da segurança jurídica serve para preservar as relações jurídicas já constituídas – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

26. (FGV/IBGE/2016) Os serviços públicos a cargo do Estado ou de seus delegados são voltados aos membros da coletividade e devem obedecer a certas normas compatíveis com o prestador, os destinatários e o regime a que se sujeitam. Nesse contexto, como princípio dos serviços públicos, destaca-se o da:

a) competitividade, segundo o qual determinado delegatário de serviço público não tem direito de prestar o serviço até o final do contrato, eis que a Administração, a qualquer tempo, pode trocar de delegatário, caso surja outro particular com melhor preço;

b) eficiência, segundo o qual os serviços públicos devem ser prestados com a maior eficiência possível, com qualidade superior à da iniciativa privada, razão pela qual a Administração está obrigada a realizar avaliação mensal sobre o proveito do serviço prestado;

c) modicidade, segundo o qual os serviços públicos devem ser remunerados a preços que viabilizem margem razoável de lucro ao poder público, independentemente da avaliação do poder aquisitivo do usuário;

d) especialidade, segundo o qual os serviços públicos devem ser prestados com amplitude limitada, para beneficiar uma coletividade específica que deles necessite e tenha condições financeiras para arcar com as despesas;

e) continuidade, segundo o qual os serviços públicos não devem sofrer interrupção, ou seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque, como às vezes ocorre, colapso nas múltiplas atividades particulares.

Comentário:

a) o poder concedente possui como dever (art. 29) o incentivo à competitividade. Mas deve respeitar o vencedor da licitação para a prestação do serviço, não podendo trocar de delegatário livremente, como diz a assertiva – ERRADA;



- b) o princípio da eficiência está relacionado à prestação do serviço com presteza e rendimento, quanto aos meios e aos resultados, mas não há essa previsão de ser prestado com qualidade superior à iniciativa privada – ERRADA;
- c) o valor cobrado em tarifas deve, ao mesmo tempo, garantir a coberturas dos custos e o retorno financeiro às prestadoras de serviço (elas podem obter lucro) e fornecer preços razoáveis aos usuários, garantindo, pois, o equilíbrio financeiro – ERRADA;
- d) pelo princípio da universalidade, o serviço deve ser aberto à generalidade do público, isto é, devem alcançar a maior amplitude possível de usuários – ERRADA;
- e) isso mesmo. Lembrando apenas que em alguns casos, como no de inadimplência dos usuários, a concessionária está autorizada a paralisar a prestação dos serviços, não caracterizando a descontinuidade do serviço – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

27. (FGV/PGE-RO/2015) Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público. Dentre os princípios que se aplicam ao serviço público, destaca-se:

- a) generalidade, segundo o qual o serviço deve ser prestado a todos os usuários, de forma impessoal e gratuita;
- b) continuidade, segundo o qual o serviço não pode ser paralisado em qualquer hipótese;
- c) modicidade, segundo o qual o serviço público deve ser remunerado a preços módicos;
- d) eficiência, segundo o qual o serviço público deve ser prestado com qualidade superior a serviço equivalente oferecido pela iniciativa privada;
- e) economicidade, segundo o qual o serviço público deve ser subsidiado pelo poder público, a fim de que a tarifa seja acessível a todos.

Comentário:

Na forma do art. 6º da Lei 8.987/99, o serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A **generalidade** diz que o serviço deve alcançar a maior amplitude possível de usuários;

A **continuidade** representa a impossibilidade de interrupção dos serviços e o pleno direito dos usuários a que não seja suspenso nem interrompido. Mas a própria lei admite algumas formas de interrupção ou paralisação, como é o caso de inadimplência dos usuários;

O princípio da **modicidade das tarifas** determina que os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico do usuário para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços;



O princípio da **eficiência** está relacionado à prestação do serviço com presteza e rendimento, quanto aos meios e aos resultados, mas não há essa previsão de ser prestado com qualidade superior à iniciativa privada;

O princípio da **economicidade**, visa alcançar as finalidades estabelecidas pela Administração Pública através do menor custo econômico possível.

Assim, apenas a alternativa C trouxe o conceito correto, sendo o nosso gabarito.

Gabarito: alternativa C.

28. (FGV/TJ-PI/2015) Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente de direito público. Nesse contexto, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, destaca-se o princípio regedor dos serviços públicos da:

- a) especificidade, segundo o qual o serviço público é prestado para determinada parcela da sociedade que tenha condições específicas para arcar com seus custos e gozar de seus benefícios;
- b) continuidade, segundo o qual o serviço público não deve, em regra, sofrer interrupção, ou seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque prejuízo à população;
- c) supremacia do interesse privado, segundo o qual o serviço público deve visar ao bem estar do cidadão, individualmente considerado, pois é o destinatário final dos compromissos legais do Estado;
- d) modicidade, segundo o qual o serviço público deve ser prestado de forma eficiente, mas visando ao lucro máximo, a fim de que a atividade seja rentável a seu executor e atenda ao interesse público;
- e) economicidade, segundo o qual o serviço público deve ser remunerado a preços públicos mínimos, de maneira que a tarifa seja acessível a toda população e gratuita para os comprovadamente hipossuficientes.

Comentário:

- a) na verdade, em tema de serviços públicos, vige o princípio da universalidade, segundo o qual o serviço deve ser aberto à generalidade do público, isto é, devem alcançar a maior amplitude possível de usuários – ERRADA;
- b) isso mesmo. A regra é de que a prestação dos serviços deve respeitar a continuidade, que é a impossibilidade de interrupção dos serviços e o pleno direito dos usuários a que não seja suspenso nem interrompido. Mas a própria lei admite algumas formas de interrupção ou paralisação, como é o caso de inadimplência dos usuários – CORRETA;
- c) esse princípio representa um pilar do regime jurídico-administrativo, segundo o qual deve prevalecer o interesse da coletividade sobre os interesses individuais – ERRADA;
- d) pelo princípio da modicidade das tarifas, os serviços devem ser remunerados a preços módicos, devendo ser avaliado o poder econômico do usuário para evitar que as dificuldades financeiras deixem um universo de pessoas sem possibilidade de acesso aos serviços – ERRADA;
- e) o princípio da economicidade visa alcançar as finalidades estabelecidas pela Administração Pública através do menor custo econômico possível – ERRADA.



Gabarito: alternativa B.

29. (FGV/TJ AM/2013) A prestação de serviços públicos pode ser feita de forma indireta por meio da contratação de particulares. Com base na Lei n. 8.987/95, analise as afirmativas a seguir.

I. Poder Concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontre.

II. Concessão de serviço público: é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;

III. Permissão de serviço público: é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentário:

I. Poder Concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontre.

É isso mesmo. Cabe a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios atuarem como concedentes nos contratos de serviços públicos, cada qual em sua esfera – CORRETA;

II. Concessão de serviço público: é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;

III. Permissão de serviço público: é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Não necessitam de maiores comentários, afinal são transcrições perfeitas da Lei 8.987/1995, art. 2º, II e IV, respectivamente. Vejamos:

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou



consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;

[...]

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Assim, podemos observar que todas as afirmações estão corretas. Portanto, nossa alternativa é a letra E (se todas as afirmativas estiverem corretas).

Gabarito: alternativa E.

30. (FGV/TJ AM/2013) A concessão de serviço público é uma forma de delegação, na qual o Estado descentraliza a prestação de serviços públicos através de um contrato com um particular. A Lei n. 8987/95 prevê a possibilidade de intervenção do poder concedente na concessão. Sobre a intervenção na concessão por parte do poder concedente, assinale a afirmativa correta.

- a) O poder concedente poderá, de forma discricionária, intervir na concessão, não estando vinculado a qualquer fundamentação específica para o ato.
- b) Cessada a intervenção a concessão deverá necessariamente ser extinta e será aberto novo procedimento licitatório.
- c) A intervenção deverá ser implementada necessariamente através de lei.
- d) Como o interventor atua na qualidade de agente estatal com poder de império não possui o dever de prestar contas.
- e) A intervenção poderá ser feita para garantir a adequada prestação do serviço.

Comentário:

A intervenção é um instituto utilizado pelo poder concedente para assumir temporariamente a execução do serviço, com a finalidade de assegurar sua adequada prestação e a fiel execução das normas. Vamos analisar cada uma das alternativas.

a) errada: a intervenção realmente é uma medida discricionária, pois, segundo o artigo 32 da Lei 8.987/1995, o “poder concedente poderá intervir na concessão”. No entanto, a intervenção deve ter um fundamento específico. Com efeito, a própria Lei das Concessões determina que, após ser declarada a intervenção, “o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa” (art. 33). Se é necessário instaurar um procedimento para apurar as causas é porque deveria existir um fundamento para a intervenção. Portanto, a opção está errada.

b) errada: nem sempre é necessário extinguir o contrato de concessão, somente se for apurada motivo para isso. De acordo com o art. 34 da Lei 8.987/1995, após ser cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Logo, a opção está errada;



c) errada: o parágrafo único do art. 32 determina que a intervenção far-se-á por **decreto** do poder concedente, que conterà a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida, ou seja, não é por lei, mas por decreto. Dessa forma, a alternativa está errada;

d) errada: na alternativa B, vimos que a redação do art. 34 determina que, após ser cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Por conseguinte, deve existir sim e prestação de contas;

e) correta: vimos acima que a intervenção tem como finalidade: (a) assegurar a adequação na prestação do serviço; (b) garantir o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

Gabarito: alternativa E.

31. (FGV/BADESC/2010) A respeito da *concessão de serviço público*, analise as afirmativas a seguir.

I. As cláusulas contratuais relativas aos direitos e deveres dos usuários para utilização do serviço são consideradas essenciais.

II. A Lei 8.987/95 possibilita a revisão das tarifas, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. As concessões podem ser outorgadas por prazo determinado ou indeterminado, desde que seja garantido o ressarcimento do capital investido.

IV. A retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo de concessão, por motivos de interesse público, denomina-se encampação.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- c) se somente as afirmativas incisos II e IV estiverem corretas.
- d) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentário:

I. As cláusulas contratuais relativas aos direitos e deveres dos usuários para utilização do serviço são consideradas essenciais.

As cláusulas essenciais do contrato de concessão são apresentadas no art. 23 da Lei 8.987/1995. Dentre elas, temos:

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:

VI - aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço;



Assim, correta a afirmação.

II. A Lei 8.987/95 possibilita a revisão das tarifas, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A política tarifária utilizada nos contratos é definida no art. 9 da Lei 8.987/1995. Segundo a Lei

Art. 9º [...]

§ 2º Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.

Dessa forma, temos a correção dessa afirmativa também.

III. As concessões podem ser outorgadas por prazo determinado ou indeterminado, desde que seja garantido o ressarcimento do capital investido.

Em primeiro lugar, as concessões de serviço público serão sempre por prazo determinado, permitida a prorrogação (art. 2º, II e III). Além disso, os prazos de duração devem ser suficientes para que a empresa obtenha a amortização do capital investido. Ressalva-se, no entanto, que prazo suficiente para amortização não é sinônimo de garantia de ressarcimento, uma vez que todo contrato de concessão possui algum nível de risco – ERRADA;

IV. A retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo de concessão, por motivos de interesse público, denomina-se encampação.

Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (art. 37) – CORRETA.

Por conseguinte, nossa alternativa correta é a letra D (se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas)

Gabarito: alternativa D.

32. (FGV/SEFAZ RJ/2011) A retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, denomina-se encampação e depende de

- a) Instauração de processo administrativo de verificação de inadimplência, assegurado o direito de ampla defesa ao concessionário, e lei autorizativa específica, precedida de audiência pública.
- b) Autorização prévia da agência reguladora de serviços públicos concedidos e indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.
- c) Lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.
- d) Instauração de processo administrativo de verificação da execução contratual e autorização prévia da agência reguladora de serviços públicos concedidos.



e) Prévio decreto de intervenção, editado pelo poder concedente, contendo a designação do interventor, o prazo da intervenção e os limites da medida.

Comentário:

Como vimos na questão acima, o art. 37 da Lei 8.987/1995 trata da encampação. Conforme o disposto no referido artigo, três pressupostos devem estar preenchidos para que ocorra a encampação: (a) motivo de interesse público; (b) lei autorizativa específica; e (c) pagamento prévio de indenização – afim de cobrir as parcelas não pagas dos bens reversíveis ainda não depreciados nem amortizados.

Com base nisso, nossa resposta é a alternativa C.

Vejamos os erros das demais opções:

a) ~~Instauração de processo administrativo de verificação de inadimplência, assegurado o direito de ampla defesa ao concessionário, e lei autorizativa específica, precedida de audiência pública.~~ A instauração de processo administrativo é exigência para se declarar a caducidade (art. 38, § 2º) e não a encampação;

b) Para a encampação exige-se autorização legislativa e não da agência reguladora. O restante do texto da opção é cópia do art. 36, que se refere à reversão em decorrência do advento do termo contratual:

Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

d) Novamente, é autorização legislativa e não da agência reguladora. Com efeito, a instauração de processo administrativa é exigência para a caducidade;

e) ~~Prévio decreto de intervenção, editado pelo poder concedente, contendo a designação do interventor, o prazo da intervenção e os limites da medida.~~ Para finalizar, essa alternativa versa sobre a intervenção (contida no art. 32, parágrafo único, da Lei).

Gabarito: alternativa C.

33. (FGV/PC MA/2012) Tendo em vista a disciplina da lei n. 8.987/95 sobre os modos de extinção de concessões de serviços públicos, assinale a afirmativa correta.

- a) A concessão pode ser extinta pela caducidade, que ocorre com o advento do termo final do contrato.
- b) A concessão pode ser extinta pela encampação, que ocorre quando a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço, e independe de prévio pagamento de indenização.
- c) Na rescisão, o contrato pode ser extinto por iniciativa do concessionário em caso de descumprimento de normas contratuais pelo poder concedente, mediante notificação administrativa para que sejam sanadas as irregularidades.
- d) A encampação consiste na retomada do serviço pelo poder concedente, durante o prazo de concessão, por motivo de interesse público, após prévio pagamento de indenização, independentemente de autorização legislativa.



e) A caducidade da concessão pode ser declarada quando a concessionária não cumprir tempestivamente as penalidades impostas por infrações.

Comentário:

a) a questão misturou duas formas distintas de extinção do contrato de concessão. A caducidade ocorre em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato; enquanto o advento do termo final do contrato é simplesmente o término do prazo previsto no contrato para a concessão – ERRADA;

b) e encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente **durante o prazo da concessão**, por motivo **de interesse público**, mediante **lei autorizativa** específica e após **prévio pagamento da indenização** (art. 37). A hipótese descrita na questão é de caducidade – ERRADA;

c) a rescisão só é possível por meio de ação judicial especialmente intentada para esse fim, ou seja, não ocorre por meio de notificação administrativo como descrito na opção – ERRADA;

d) vimos na opção B que a encampação depende de autorização legislativa – ERRADA;

e) os casos que podem gerar a caducidade são os seguintes:

- o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
- a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;
- a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
- a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;
- a concessionária **não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos**;
- a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; e
- a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da concessão.

Portanto, a opção E está correta e é o nosso gabarito. Apenas para complementar, existe mais um caso de caducidade, porém, diferentemente dos mencionados acima, a decisão não será facultativa, mas sim vinculada. É o que consta no art. 27 da Lei das Concessões:

*Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente **implicará** a caducidade da concessão. (Grifo nosso)*

Gabarito: alternativa E.



34. (FGV/TJ AM/2013) Na sociedade atual, certos serviços tornaram-se imprescindíveis para o bem estar coletivo, tais como o fornecimento de água, luz, coleta de lixo e outros. Esses serviços essenciais são denominados serviços públicos.

Em relação à prestação dos serviços públicos, analise as afirmativas a seguir.

I. Os serviços públicos podem ser prestados pela Administração Pública ou por particulares, por meio de concessão.

II. Os serviços públicos apenas podem ser prestados pela Administração Pública.

III. Os serviços públicos são prestados somente por particulares mediante delegação do Poder Público.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

Comentário:

É o art. 175 da CF/88 que nos traz a resposta para essa assertiva. Segundo o referido texto, incumbe ao Poder Público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, a prestação de serviços públicos.

A partir dessa breve explanação podemos analisar as nossas afirmativas:

I. Os serviços públicos podem ser prestados pela Administração Pública ou por particulares, por meio de concessão – CORRETA;

II. Os serviços públicos apenas podem ser prestados pela Administração Pública – Podem ser prestados por particulares, desde que sob delegação do Poder Público – ERRADA;

III. Os serviços públicos são prestados somente por particulares mediante delegação do Poder Público – os serviços públicos são prestados pelo Poder Público, diretamente ou por meio de delegação aos particulares – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

35. (FGV/TJ-RO/2015) Em relação à concessão de serviço público, o ordenamento jurídico estabelece que:

- a) é direito dos usuários receber da concessionária informações para a defesa de seus interesses individuais no prazo de 5 dias, bem como obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, em qualquer hipótese, em observância ao direito da livre concorrência;



- b) a delegação da prestação do serviço é feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
- c) é vedada a previsão, no contrato de concessão, do emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem e a mediação, ainda que haja manifestação volitiva de ambas as partes nesse sentido;
- d) incumbe à concessionária promover as desapropriações e constituir servidões, independentemente de autorização pelo poder concedente e de prévia previsão no edital e no contrato, bem como homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas para manter o equilíbrio econômico-financeiro;
- e) a tarifa do serviço público será subordinada à legislação específica anterior e sua cobrança será condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário comprovadamente hipossuficiente.

Comentário:

- a) é direito dos usuários receber da concessionária informações para a defesa de seus interesses individuais ~~no prazo de 5 dias~~, bem como obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, em ~~qualquer hipótese, em observância ao direito da livre concorrência~~ – o art. 7º da Lei 8.987/99 prevê que são direitos e obrigações dos usuários, além de receber o serviço adequado, receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos (não há a previsão desse prazo de 5 dias), e, ainda, de obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente – ERRADA;
- b) considera-se concessão de serviço público a delegação da prestação do serviço, que é feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Esse é o conceito de concessão de serviço público trazido pelo art. 2º da Lei 8.987/99 – CORRETA;
- c) o art. 23-A da Lei de Concessões autoriza que o contrato preveja emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa – ERRADA;
- d) incumbe ao poder concedente (art. 29) homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato; declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis e declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis – ERRADA;
- e) a tarifa do serviço público **NÃO** será subordinada à legislação específica anterior e **somente nos casos expressamente previstos em lei**, sua cobrança **poderá ser** condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário ~~comprovadamente hipossuficiente~~ – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.



36. (FGV/Prefeitura de Niterói/2015) Após regular processo licitatório, determinada sociedade empresária firmou contrato de concessão com o Município para prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros. No curso do contrato, durante o prazo da concessão, o poder concedente retomou a prestação do serviço, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica. No caso em tela, com base na Lei nº 8.987/95, ocorreu a extinção da concessão mediante:

- a) encampação, após o prévio pagamento de indenização;
- b) caducidade, com o ulterior pagamento de indenização;
- c) rescisão, com o ulterior pagamento de indenização;
- d) revogação, após o prévio pagamento de indenização;
- e) anulação, com o ulterior pagamento de indenização.

Comentário:

De acordo com a Lei 8.987/1995, o contrato administrativo de concessão poderá ser extinto pelas seguintes formas (art. 35): (i) advento do termo contratual; (ii) encampação; (iii) caducidade; (iv) rescisão; (v) anulação; e (vi) falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Com efeito, considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização (art. 37).

Portanto, o nosso gabarito é a opção A.

A letra B está errada, uma vez que a caducidade decorre da inexecução total ou parcial do contrato.

Também está errada a opção C, pois a rescisão é a extinção do contrato em decorrência de inadimplência do poder concedente, que deverá ocorrer de forma judicial, por iniciativa da concessionária.

O erro na alternativa D é que não existe revogação de contrato administrativo. É possível revogar a licitação, em casos específicos, mas não o contrato.

Por fim, a letra E está errada, uma vez que a anulação, constante no art. 35, V, é a extinção do contrato de concessão em decorrência de alguma ilegalidade, que poderá ocorrer tanto na licitação quanto no próprio contrato.

Gabarito: alternativa A.

37. (FGV/TJ AM/2013) Os serviços públicos podem, por sua natureza ou pelo fato de assim dispor o ordenamento jurídico, podem ser executados pelo Estado ou por particulares colaboradores.

As alternativas a seguir, apresentam serviços públicos que podem ser delegados, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Serviço de transporte coletivo



- b) Serviço de fornecimento de energia elétrica
- c) Sistema de telefonia
- d) Serviço de defesa nacional
- e) Serviços financeiros

Comentário:

Podemos entender como serviços delegáveis aqueles que podem ser prestados pelo Estado, pelas entidades administrativas ou por delegação de serviços públicos. Exemplo: transporte público, telefonia, fornecimento de energia elétrica.

Já os serviços indelegáveis representam aqueles que só podem ser prestados pelo Estado ou pelas entidades administrativas de direito público. Exemplo: o poder de polícia, os serviços judiciários e a defesa nacional, etc.

Assim, de todas as alternativas apresentadas, apenas a defesa nacional não pode ser delegada. Portanto, nosso gabarito é a alternativa D.

Gabarito: alternativa D.

38. (FGV/ALEMA/2013) A prestação de serviços públicos no Brasil poderá ser feita de forma direta ou indireta. Uma das formas de delegação da prestação de serviços público é o contrato de concessão.

Esse contrato poderá ser extinto por meio de várias formas previstas na Lei n. 8.987/95.

Com relação a essas formas de extinção, assinale a afirmativa correta.

- a) O contrato de concessão não pode ser extinto por iniciativa da concessionária em nenhuma hipótese.
- b) Uma vez decretada a intervenção a concessão será necessariamente extinta.
- c) Somente por ordem judicial a encampação poderá ser decretada.
- d) Todas as formas de extinção da concessão são autoexecutáveis.
- e) A inexecução total ou parcial do serviço por parte da concessionária pode levar a caducidade da concessão.

Comentário:

a) o art. 35 da Lei 8.987/95 apresenta as hipóteses de extinção do contrato de concessão, quais sejam (a) advento do termo contratual – término do prazo do contrato; (b) encampação – retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público; (c) caducidade – extinção do contrato em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato; **(d) rescisão – extinção do contrato em decorrência de inadimplência do poder concedente;** (e) anulação – extinção do contrato devido a ocorrência de ilegalidade; e (f) falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual.

Assim, mesmo que a maioria das hipóteses de extinção do contrato ocorra por iniciativa do poder concedente, a rescisão é uma hipótese que ocorre por iniciativa da concessionária – ERRADA;



b) a intervenção é um instituto utilizado pelo poder concedente para assumir temporariamente a execução do serviço, com a finalidade de assegurar sua adequada prestação e a fiel execução das normas. Declarada a intervenção, cabe à Administração instaurar processo administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Dependendo das irregularidades, o contrato poderá ser extinto, mas isso não ocorre obrigatoriamente, conforme se observa do art. 34 da Lei 8.987/1995:

Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

Assim, a opção B está ERRADA;

c) a encampação ocorre por meio de decreto do Poder Executivo, após prévia autorização legislativa. Portanto, não ocorre por meio de decisão judicial – ERRADA;

d) a autoexecutoriedade ocorre quando não é necessário recorrer ao Poder Judiciário para implementação da decisão. Porém, no caso da rescisão, o particular depende sempre de decisão judicial para dar efeito a extinção da concessão. Logo, nesse caso, não se trata de uma extinção autoexecutável – ERRADA;

e) a caducidade é a extinção do contrato em decorrência da inexecução total ou parcial do contrato – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

39. (FGV/TJ AM/2013) A concessão de serviços públicos é uma espécie de contrato administrativo e, como todo contrato, vários fatores podem levar à extinção da concessão.

Sobre as formas de extinção da concessão de um serviço público no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta.

- a) A caducidade que ocorre com o transcurso do tempo poderá levar à extinção da concessão.
- b) A encampação é uma das modalidades de extinção da concessão e ocorre por razões de interesse público.
- c) A encampação é a extinção da concessão pelo transcurso do tempo do contrato.
- d) A caducidade implica na retomada do serviço por razões de interesse público, segundo análise discricionária da administração pública.
- e) A extinção da concessão de serviço público ocorre apenas pelo transcurso do tempo.

Comentário:

a) ~~A caducidade~~ [O advento do termo contratual] que ocorre com o transcurso do tempo poderá levar à extinção da concessão. O transcurso do tempo citado na questão se refere à duração do contrato de concessão e que representa a extinção “comum” do serviço, chamada de advento do termo contratual – ERRADA;



- b) A encampação é uma das modalidades de extinção da concessão e ocorre por razões de interesse público. A encampação ocorre quando não há irregularidade na execução do contrato, porém, por motivo de interesse público, o poder concedente reassume o serviço – CORRETA;
- c) A encampação é a extinção da concessão pelo ~~transcurso do tempo do contrato~~. Vimos acima que o transcurso do tempo é utilizado no advento do termo contratual e não na encampação – ERRADA;
- d) A caducidade implica na retomada do serviço ~~por razões de interesse público~~, segundo análise discricionária da administração pública. É a encampação que ocorre por razões de interesse público; a caducidade acontece devido a inexecução total ou parcial do contrato – ERRADA;
- e) A extinção da concessão de serviço público ocorre ~~apenas pelo transcurso do tempo~~. A extinção do contrato de concessão pode ocorrer pelo transcurso do tempo, pela encampação, caducidade, rescisão, anulação ou falência ou extinção da concessionária e falecimento ou incapacidade do titular de empresa individual – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

40. (FGV/AL MT/2013) Em relação à extinção da concessão de um serviço público, analise as afirmativas a seguir.

I. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido.

II. A retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, denomina-se caducidade.

III. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a rescisão do contrato de concessão ou a aplicação das sanções contratuais.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- d) se somente a afirmativa III estiver correta.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Comentário:

I. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido.

Questão mais tranquilinha. Ao término do prazo previsto no contrato para a concessão, os bens previstos como reversíveis deverão ser incorporados ao patrimônio do poder concedente, assim como deverá ocorrer



a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a esses bens, que não tenham sido amortizados ou depreciados, e que tenham sido aplicados no bom fornecimento do serviço – CORRETA;

II. A retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, denomina-se caducidade.

Essa é a descrição da extinção do contrato de concessão por encampação, e não por caducidade – ERRADA;

III. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a rescisão do contrato de concessão ou a aplicação das sanções contratuais.

Agora sim temos a caducidade do contrato, que é solicitada devido à inexecução total ou parcial do serviço – ERRADA.

Gabarito: alternativa A.

41. (FGV/DP DF/2014) O contrato de concessão de serviço público pode ser extinto em razão do descumprimento das obrigações assumidas pela concessionária. Tal forma de extinção, prevista no ordenamento jurídico, denomina-se:

- a) reversão.
- b) caducidade.
- c) encampação.
- d) rescisão.
- e) retomada.

Comentário:

Repetir para guardar na memória! Quando a concessionária não cumpre com o estipulado no contrato temos a caducidade (opção B). Vejamos quais as hipóteses previstas para a sua ocorrência:

- a) caso o serviço esteja sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
- b) caso a concessionária descumpra cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;
- c) caso a concessionária paralise o serviço ou concorra para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
- d) caso a concessionária perca as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;
- e) caso a concessionária não cumpra as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
- f) caso a concessionária não atenda a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço; e



- g) caso a concessionária **não atenda** a intimação do poder concedente para, **em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal**, no curso da concessão.

Além disso, a caducidade deverá ser declarada no caso de transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente (Lei 8.987/1995, art. 27).

Gabarito: alternativa B.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FGV - MPU / 2025) O serviço de iluminação pública é um serviço público:

- A) uti singuli, que pode ser remunerado por taxa;
- B) uti universi, que pode ser remunerado por taxa;
- C) uti singuli, que não pode ser remunerado por taxa;
- D) uti universi, que não pode ser remunerado por taxa;
- E) uti singuli, que pode ser remunerado por tarifa.

2. (FGV – MPU / 2025) A concessionária dos serviços públicos de esgotamento sanitário, tratamento e distribuição de água de determinado Município deseja realizar a subconcessão de parcela da atividade objeto do contrato de concessão para um terceiro.

À luz da sistemática prevista na Lei nº 8.987/1995, são requisitos para a subconcessão:

- (A) ter por objeto atividades acessórias ou complementares ao serviço concedido, previsão no contrato de concessão e realização de licitação sob as modalidades concorrência ou pregão;
- (B) ter por objeto atividades acessórias ou complementares ao serviço concedido, autorização do poder concedente e realização de licitação sob a modalidade concorrência;
- (C) previsão no contrato de concessão, autorização do poder concedente e realização de licitação sob a modalidade concorrência;
- (D) ter por objeto atividades acessórias ou complementares ao serviço concedido, previsão no contrato de concessão e autorização do poder concedente;
- (E) previsão no contrato de concessão, autorização do poder concedente e realização de licitação sob as modalidades concorrência ou pregão.

3. (FGV / Prefeitura de Niterói - RJ / 2024) O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

Nesse contexto, de acordo com Lei nº 8.987/1995, assinale a afirmativa correta.

- A) O procedimento administrativo sobre intervenção deverá ser concluído no prazo de até noventa dias, sob pena de considerar-se temerária a intervenção.
- B) A intervenção far-se-á por lei específica do ente federativo a que pertença o poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
- C) Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de dez dias, instaurar procedimento administrativo disciplinar para apurar responsabilidades dos funcionários da concessionária.
- D) Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem direito à indenização.



E) Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

4. (FGV / Prefeitura de Niterói - RJ / 2024) O Município Alfa pretende retomar o serviço público de transporte coletivo de passageiros intramunicipal, pelo poder concedente, durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público.

No caso em tela, consoante dispõe a Lei nº 8.987/1995, assinale a opção que indica a modalidade de extinção da concessão cabível.

- A) Caducidade, que ocorre mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização.
- B) Encampação, que ocorre mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização.
- C) Caducidade, que ocorre mediante processo administrativo decorrente do poder disciplinar, com pagamento ulterior de indenização.
- D) Encampação, que ocorre mediante processo administrativo decorrente do poder disciplinar, com pagamento ulterior de indenização.
- E) Rescisão, que ocorre mediante lei autorizativa específica, e processo administrativo decorrente do poder hierárquico, com pagamento ulterior de indenização.

5. (FGV / Prefeitura de Niterói - RJ / 2024) A respeito das situações que podem ocorrer no curso de um contrato de concessão de determinado serviço público celebrado entre o Município Alfa e a concessionária Beta, analise as afirmativas a seguir.

- I. O serviço está sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço.
- II. A concessionária descumpriu cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão.
- III. A concessionária perdeu as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido.

De acordo com a Lei nº 8.987/1995, a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando ocorrer a situação descrita em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

6. (FGV / Câmara dos Deputados / 2024) A sociedade empresária XYZ, após o regular procedimento licitatório, celebrou um contrato administrativo com o Município Alfa, cujo objeto é a prestação do serviço de transporte público intramunicipal de passageiros.

Nesse cenário, quanto ao destinatário e quanto ao objeto, respectivamente, é correto afirmar que o transporte público de passageiros é um serviço público



- A) singular e administrativo.
- B) coletivo e administrativo.
- C) coletivo e industrial.
- D) singular e industrial.
- E) coletivo e social.

7. (FGV / Prefeitura de Abreu e Lima - PE / 2024) Caso o Poder Público queira promover a delegação de certo serviço público de sua competência, que é deficitário, ou seja, que necessita do aporte financeiro por parte da Administração (contraprestação financeira do parceiro público), para além da tarifa cobrada dos usuários, mediante a realização de licitação, à luz do ordenamento vigente, notadamente o disposto na Lei nº 8.987/95 e na Lei nº 11.079/2004, é correto afirmar que deverá ser promovida a formalização de

- A) um convênio de serviço público.
- B) uma autorização de serviço público.
- C) uma alienação de serviço público.
- D) uma permissão de serviço público.
- E) uma concessão patrocinada de serviço público.

8. (FGV / AL-SC / 2024) No exercício de suas atribuições como analista da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Adamastor foi questionado quanto à existência de modalidade de extinção do contrato de concessão, com base na Lei nº 8.987/95, que apenas pode decorrer de pronunciamento jurisdicional, mediante o ajuizamento de uma ação intentada para tal finalidade.

Nesse contexto, considerando o disposto na norma em comento, Adamastor indicou corretamente a extinção da concessão por

- A) rescisão.
- B) encampação.
- C) caducidade.
- D) anulação.
- E) falecimento do titular, em caso de empresa individual.

9. (FGV / AL-SC / 2024) Determinado contrato de concessão, regularmente formalizado, está chegando ao seu termo final, sendo certo que os representantes da concessionária estão muito preocupados com o fato de que não houve a amortização dos investimentos vinculados a bens reversíveis, realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço público concedido.

Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto na Lei nº 8.987/95, é correto afirmar que

- A) a concessionária assumiu o risco de que os valores não fossem amortizados no curso do contrato, de modo que deve suportar os respectivos prejuízos no tocante à reversão dos bens, sem direito à indenização.



- B) o advento do termo contratual não autoriza a assunção do serviço pelo Poder Concedente, sendo indispensável que promova a prévia indenização dos bens reversíveis que não foram amortizados.
- C) a concessionária tem o direito de retenção dos bens utilizados no serviço concedido, mesmo após o advento do termo contratual, enquanto não forem indenizados aqueles que serão revertidos.
- D) extinta a concessão, o Poder concedente deve assumir o serviço, incluindo a ocupação de todos os bens reversíveis, mas a concessionária tem o direito de ser indenizada pelos respectivos investimentos.
- E) o advento do termo contratual, por si só, não é suficiente para extinguir o contrato de concessão, que depende da edição de um Decreto que determine a indenização da concessionária pelos bens reversíveis não amortizados.

10. (FGV / CGM de Belo Horizonte - MG / 2024) Em decorrência da diminuição da carga tributária sobre determinada atividade, que não versa sobre impostos sobre a renda, os gestores do Município *Alfa* estão pesquisando a possibilidade de revisão para menos das tarifas de determinado serviço público concedido, cujo contrato foi impactado pela aludida alteração, após a apresentação da respectiva proposta.

Paralelamente, o Prefeito do Município *Beta* fez publicar um Decreto conferindo uma série de novas gratuidades relacionadas ao serviço de transporte público na localidade, sem respaldo em lei e sem a previsão da respectiva fonte de custeio.

Considerando as situações descritas e o regime jurídico das concessões de serviço público, assinale a afirmativa correta.

- A) Não é cabível a alteração das tarifas pelos entes federativos em nenhuma das duas situações, salvo se houver previsão nas respectivas avenças, diante da força obrigatória dos contratos.
- B) A comprovação do impacto da alteração na carga tributária, após a apresentação da proposta, com relação ao Município *Alfa* deve implicar na redução da tarifa para menos.
- C) As gratuidades concedidas pelo Município *Beta*, por serem medidas em prol da coletividade, ficam ressalvadas da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- D) As concessionárias em ambos os casos são obrigadas a aceitar eventual impacto econômico resultante das mencionadas situações, em decorrência da alteração unilateral do contrato ser uma prerrogativa consagrada pela lei para os entes federativos contratantes.

11. (FGV / Prefeitura de São José dos Campos - SP / 2024) Ao analisar as normas atinentes à delegação de serviços públicos, Epifânia verificou que, no advento do termo contratual, o Poder Concedente deve indenizar as concessionárias das parcelas de investimentos vinculados a bens afetados, que ainda não tiverem sido amortizados, para fins de assumir aqueles necessários para a continuidade da atividade. Tal situação é designada de

- A) reversão.
- B) caducidade.
- C) encampação.
- D) intervenção.



E) rescisão.

12. (FGV / TJ-MT / 2024) Considere a situação de uma sociedade que atua como concessionária de rodovia estadual.

Sobre o prazo da concessão, o regime de bens e a possibilidade de transferência, é correto afirmar que:

- A) a transferência do controle societário da concessionária sem licitação e prévia anuência do poder concedente implica a caducidade da concessão;
- B) a concessionária da rodovia não pode cobrar pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico;
- C) o termo final do contrato de concessão da rodovia pode ser prorrogado por lei, mesmo que a prorrogação não esteja prevista no edital;
- D) para a subconcessão da rodovia, a concessionária dependeria da autorização do poder concedente e de previsão editalícia, dispensada a necessidade de nova licitação;
- E) a ocupação e a utilização, pelo poder concedente, dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados ao fim do prazo do contrato de concessão de serviço público dependem de prévia indenização desses bens à concessionária.

13. (FGV / AL-SC / 2024) Os representantes de diversos Estados e Municípios estão debatendo as questões atinentes à extinção ou eventual prorrogação dos instrumentos relacionados a permissões e concessões de serviços públicos, alguns, inclusive, formalizados sem licitação.

Diante dessa situação hipotética, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que

- A) não é possível a prorrogação das permissões de serviços públicos realizadas sem licitação, ainda que anteriores à Constituição Federal de 1988.
- B) os aludidos entes federativos podem editar lei no sentido de que não haverá indenização, para fins de reversão, no advento do termo dos mencionados contratos, submetendo o pagamento de tais valores ao regime de precatórios.
- C) é cabível a prorrogação tanto para os contratos concessão quanto para as permissões até a amortização dos investimentos relacionados aos bens que serão objeto de reversão, mediante a edição de Decreto do Poder Concedente.
- D) a eventual prorrogação dos mencionados contratos, ou a sua extinção por decurso de prazo submete-se à discricionariedade dos aludidos entes federativos, que poderão optar pela melhor forma de dar continuidade aos serviços públicos em questão.
- E) extinto o contrato de concessão por decurso de prazo, a assunção do serviço público pelo Poder Concedente, mediante a ocupação das instalações e a utilização de todos os bens reversíveis não pode ser realizada sem a prévia indenização daqueles que não foram amortizados.

14. (FGV / ENAM / 2024) O Supremo Tribunal Federal julgou, em 2022, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2946, proposta em relação ao Art. 27 da Lei nº 8987/1995, in verbis:

Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.

§ 1º Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá:



I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.”

Discutia-se se este artigo é compatível com o Art. 175 da Constituição Federal, a seguir.

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

No voto do relator, que obteve a adesão da maioria do STF, lê-se o seguinte:

É a proposta mais vantajosa que, *prima facie*, vincula a Administração. Mantidos seus termos, não se pode afirmar que a modificação do particular contratado implica, automática e necessariamente, burla à regra da obrigatoriedade de licitação ou ofensa aos princípios constitucionais correlatos, mormente nos casos de concessão, dada a natureza incompleta e dinâmica desses contratos e a necessidade de se zelar pela continuidade da prestação adequada dos serviços públicos.

Assinale a opção que traduz a ideia expressa pelo Tribunal no trecho destacado.

A) Contratos de concessão têm natureza incompleta, dinâmica, especial, personalíssima e contínua.

B) A transferência de concessão é viável se houver continuidade da prestação adequada dos serviços públicos, mas deve ser feita sempre por meio de licitação.

C) Na concessão, o principal para a Administração Pública é a manutenção das condições contratuais obtidas na licitação e a continuidade adequada dos serviços, e não o interesse da concessionária vencedora.

D) A competência do poder concedente para anuir com a transferência da concessão está sujeita a caducidade, salvo se os termos da proposta mais vantajosa na licitação não tiverem sido mantidos.

E) Em virtude do princípio da continuidade dos serviços públicos, a Administração Pública deve necessariamente rescindir a concessão se a concessionária não tiver condições de manter a prestação adequada.

15. (FGV / AL-PR / 2024) Certo ente federativo almeja realizar a delegação de determinado serviço público de sua competência, classificado como *uti universi*, não sendo, por conseguinte, viável a cobrança de tarifas dos respectivos usuários, razão pela qual estão sendo analisadas as peculiaridades atinentes à situação descrita.

Considerando as modalidades de delegação de serviço público existentes no ordenamento pátrio, tal ente federativo

A) poderia formalizar uma concessão administrativa, que não envolve a cobrança de tarifas dos usuários.

B) não poderia formalizar nenhuma modalidade delegação, considerando ser imprescindível a cobrança de tarifas para tal finalidade.



- C) poderia formalizar apenas uma permissão de serviço público, a qual não se qualifica como contrato, mas como ato administrativo.
- D) não poderia formalizar um contrato de concessão, sendo cabível a delegação mediante permissão ou autorização, que são atos administrativos.
- E) poderia formalizar uma concessão patrocinada, independentemente da impossibilidade de cobrança de tarifas dos usuários.

16. (FGV / AL-PR / 2024) Serviço público é toda atividade que a Administração Pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer à necessidade coletiva, sob regime jurídico predominantemente público.

Com relação ao serviço público, analise os itens a seguir.

- I. A concepção de serviço público não se manteve estática ao longo do tempo; houve uma expansão em sua abrangência para incluir atividades de caráter comercial, industrial e social.
- II. É o Estado, por meio dos costumes, que determina quais atividades são consideradas serviços públicos em determinado momento.
- III. O serviço público varia somente no espaço, pois depende da legislação de cada país a maior ou menor abrangência das atividades definidas como serviços públicos.

Está correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) I e III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

17. (FGV – CGE PB/2024) Diante de manifestações populares, visando a melhora na prestação de determinado serviço público estadual, concedido com base na Lei nº 8.987/1995, bem como pugnando pela diminuição no valor das respectivas tarifas, que recentemente sofreram aumento, Marcela decidiu aprimorar os seus conhecimentos em relação aos princípios que regem os serviços públicos, à luz do mencionado diploma legal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, vindo a concluir corretamente que:

- a) o serviço adequado é aquele que satisfaz, dentre outros aspectos, a continuidade, de modo que não é possível a sua interrupção em nenhuma hipótese;
- b) o contrato de concessão em questão é regido pelo princípio da atualidade que compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço;
- c) o Poder Concedente pode alterar unilateralmente o valor da tarifa por Decreto, sem a previsão da respectiva fonte de custeio, para atender às manifestações em questão, em decorrência do princípio da modicidade tarifária;



d) a fixação da tarifa, em decorrência do princípio da vinculação ao edital e ao contrato, deve levar em consideração a proposta vencedora da licitação, que somente poderá ser alterada em razão do percentual de reajuste estabelecido no respectivo instrumento;

e) o estabelecimento de tarifas, diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos, não é viável, considerando que o serviço adequado deve atender ao princípio da igualdade de tratamento entre os usuários.

18. (FGV – CGE PB/2024) Após o devido procedimento licitatório, a sociedade empresária Astuta formalizou com o Estado Beta contrato de concessão de determinado serviço público, remunerado exclusivamente por tarifa. Ocorre que, na operação de tal mister, a referida concessionária almeja contratar terceiro para o exercício de atividade que é considerada inerente ao serviço concedido, que inclui a contratação de mão de obra, a ser realizada diretamente para a sociedade Astuta.

Considerando exclusivamente os fatos narrados, à luz do disposto na Lei nº 8.987/1995 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

a) a concessionária não poderia contratar terceiro para atividade inerente ao serviço concedido, pois tal hipótese é restrita às atividades acessórias e complementares;

b) a contratação de terceiro almejada, que corresponde a uma subconcessão nos termos da lei, apenas poderia ser realizada mediante autorização no edital e no respectivo contrato;

c) a contratação de terceiro para a atividade inerente ao serviço concedido, sem a realização de licitação para tanto, não é possível;

d) a contratação de terceiro almejada é viável, sem a necessidade de licitação, na medida em que não se estabelece relação jurídica entre o terceiro e o Poder Concedente;

e) o contrato a ser celebrado pela concessionária na situação descrita deve ser regido exclusivamente pelas normas de direito público, nos termos do edital e do contrato, pois seu objetivo é inerente ao serviço concedido.

19. (FGV – Receita Federal/2023) Após o devido procedimento licitatório, a União dele determinado serviço de sua competência para a sociedade *Fazcerto*, mediante contrato de concessão comum, remunerado exclusivamente por tarifa, sendo certo que o edital e o contrato preveem a viabilidade de subconcessão de parcela das atividades

Em razão de contingências da aludida concessionária, seus dirigentes estão analisando a viabilidade de implementar a mencionada cláusula e realizar a subconcessão ou eventualmente, transferir o controle acionário da sociedade *Fazcerto*.

Diante desta situação hipotética, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que

a) não há possibilidade de transferência do controle acionário da sociedade, na medida em que os contratos administrativos ostentam caráter personalíssimo, sob pena de violar os princípios correlatos ao dever de licitar.

b) são aplicáveis as mesmas regras para a subconcessão e para eventual transferência de controle acionário, sendo necessária prévia anuência do poder concedente e realização de nova licitação em ambos os casos.



c) não é necessário promover concorrência para realizar a subconcessão autorizada no contrato de concessão formalizado mediante o devido procedimento licitatório, pois o concessionário, como agente econômico que é, pode decidir sobre seus parceiros empresariais conforme critérios próprios.

d) a transferência de controle acionário pode ser feita sem a realização de nova licitação, mediante anuência do poder concedente, desde que a pretendente atenda às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal e jurídica necessárias à assunção do serviço e se comprometa a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

e) não é necessária autorização do poder concedente para a subconcessão já que esta consta da mencionada cláusula contratual, mas a anuência expressa revela-se imprescindível para eventual transferência de controle acionário.

20. (FGV – SEFAZ AM/2022) O Estado X, após regular licitação, celebrou com a concessionária Beta contrato de concessão para prestação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros. Durante a execução contratual, o poder concedente verificou uma série de irregularidades graves que estavam comprometendo a adequada prestação do serviço.

Assim, o Estado X decretou ontem a intervenção no contrato de concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

Inconformada, a concessionária Beta impetrou mandado de segurança, hoje, pleiteando a nulidade da intervenção, diante da inexistência de contraditório e a ampla defesa, mediante a instauração de processo administrativo prévio à intervenção. No caso em tela, de acordo com o texto da Lei nº 8.987/95 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

a) não há ilegalidade, pois, declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de trinta dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa.

b) não há ilegalidade, pois não há necessidade de processo administrativo antes ou depois de declarada a intervenção, haja vista que a concessionária, se assim desejar, poderá ajuizar ação ordinária, na qual, mediante ampla produção probatória, poderá questionar a intervenção judicialmente.

c) há ilegalidade, porque a Constituição da República de 1988 e a lei que dispõe sobre o regime de concessão da prestação de serviços públicos exigem instauração de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, antes do decreto da intervenção.

d) há ilegalidade, pois a lei que dispõe sobre o regime de concessão da prestação de serviços públicos exige instauração de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, antes do decreto da intervenção, que é uma modalidade de encampação.

e) há ilegalidade, pois a lei que dispõe sobre o regime de concessão da prestação de serviços públicos exige instauração de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, antes da declaração de caducidade, não havendo previsão legal para intervenção em contratos de concessão.

21. (FGV – TJ CE/2019) O serviço público está submetido ao regime de direito público, com aplicação de regras específicas trazidas pela Lei nº 8.987/95. Assim, o serviço público deve ser prestado:

1) com a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação; e

2) mediante tarifas mais baixas possíveis cobradas dos usuários, a fim de manter a prestação do serviço à maior parte possível da coletividade.



As duas características acima descritas traduzem, respectivamente, os princípios do serviço público da:

- a) modicidade e continuidade;
- b) atualidade e modicidade;
- c) economicidade e continuidade;
- d) universalidade e eficiência;
- e) generalidade e competitividade.

22. (FGV – Prefeitura de Salvador - BA/2019) O Prefeito do Município X, com o objetivo de realizar uma concessão para a exploração de determinado serviço público de caráter específico e divisível, até então oferecido diretamente, solicitou que sua Assessoria se manifestasse sobre a necessidade de ser realizada licitação e sobre a possibilidade de cobrança do usuário.

À luz da sistemática constitucional, a Assessoria respondeu, corretamente, que a realização de licitação era

- a) obrigatória, mas o custo do serviço deveria ser integralmente arcado pelo concedente.
- b) facultativa e deveria ser realizada a cobrança do usuário.
- c) obrigatória e o custo deveria ser suportado, exclusivamente, pelo concedente e pelo concessionário.
- d) facultativa e o custo do serviço deveria ser integralmente suportado pelo concedente.
- e) obrigatória e deveria ser realizada a cobrança do usuário.

23. (FGV – Prefeitura de Salvador - BA/2019) Dentre os diferentes tipos de serviços públicos, há aqueles classificados, pela doutrina, como de utilidade pública.

Assinale a opção que apresenta características dos serviços de utilidade pública.

- a) São executados pela Administração Pública para atender às suas necessidades internas de rotina, possuindo caráter intrinsecamente instrumental.
- b) Produzem receita originária para a Administração Pública, tendo em vista sua prestação compulsória mediante o pagamento de tarifa.
- c) Têm sua conveniência reconhecida pelo Estado, podendo executá-los diretamente ou por terceiros, com remuneração realizada pelos usuários.
- d) Possuem utilização mensurável e usuário determinado, sendo necessário que a sua prestação seja feita por meio de um particular, tendo o seu financiamento oriundo de taxas.
- e) Representam o Estado de maneira essencial, garantindo ao Poder Público a sua prestação exclusiva, em função da tipicidade das atividades.

24. (FGV – DPE RJ/2019) Determinado usuário do transporte público municipal de passageiros procurou a Defensoria Pública e solicitou que fosse informado se aquela atividade poderia ser explorada por terceiros que não o Poder Público, bem como se os usuários tinham o dever jurídico de comunicar à autoridade competente os ilícitos praticados na prestação do serviço.

Foi-lhe respondido corretamente que:

- a) era possível a exploração por terceiros, mediante concessão ou permissão, bem como que o usuário não tinha o dever de comunicar os ilícitos de que viesse a tomar conhecimento;



- b) não era possível a exploração por terceiros, apenas pelo Poder Público, bem como que o usuário não tinha o dever de comunicar os ilícitos de que viesse a tomar conhecimento;
- c) era possível a exploração por terceiros, apenas mediante autorização, bem como que o usuário não tinha o dever de comunicar os ilícitos de que viesse a tomar conhecimento;
- d) não era possível a exploração por terceiros, apenas pelo Poder Público, bem como que o usuário tinha o dever de comunicar os ilícitos de que viesse a tomar conhecimento;
- e) era possível a exploração por terceiros, mediante concessão ou permissão, bem como que o usuário tinha o dever de comunicar os ilícitos de que viesse a tomar conhecimento.

25. (FGV/MPE-RJ/2016) Sociedade empresária concessionária do serviço público estadual de transporte intermunicipal coletivo de passageiros deseja, com base no contrato administrativo, reajustar o valor da tarifa, alegando que está defasado em razão dos atuais custos do serviço. O poder concedente, pressionado por manifestações populares, não autorizou o aumento pretendido, argumentando que os serviços devem ser remunerados a preços razoáveis, levando em consideração o poder aquisitivo do usuário para que, por dificuldades financeiras, não seja ele alijado do universo de beneficiários do serviço. Assim, a concessionária ajuizou ação judicial pretendendo obter autorização para o reajuste das tarifas pagas pelos usuários. Instado a se manifestar, o Ministério Público deverá emitir parecer analisando as peculiaridades do caso concreto e levando em conta a harmonização entre os seguintes princípios acima alegados, respectivamente, pelo concessionário e poder concedente:

- a) princípio da continuidade do serviço público e princípio da economicidade;
- b) princípio da exceção do contrato não cumprido e princípio da isonomia;
- c) princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e princípio da modicidade;
- d) princípio da competitividade e princípio da supremacia do interesse público;
- e) princípio da universalidade do serviço público e princípio da segurança jurídica.

26. (FGV/IBGE/2016) Os serviços públicos a cargo do Estado ou de seus delegados são voltados aos membros da coletividade e devem obedecer a certas normas compatíveis com o prestador, os destinatários e o regime a que se sujeitam. Nesse contexto, como princípio dos serviços públicos, destaca-se o da:

- a) competitividade, segundo o qual determinado delegatário de serviço público não tem direito de prestar o serviço até o final do contrato, eis que a Administração, a qualquer tempo, pode trocar de delegatário, caso surja outro particular com melhor preço;
- b) eficiência, segundo o qual os serviços públicos devem ser prestados com a maior eficiência possível, com qualidade superior à da iniciativa privada, razão pela qual a Administração está obrigada a realizar avaliação mensal sobre o proveito do serviço prestado;
- c) modicidade, segundo o qual os serviços públicos devem ser remunerados a preços que viabilizem margem razoável de lucro ao poder público, independentemente da avaliação do poder aquisitivo do usuário;



d) especialidade, segundo o qual os serviços públicos devem ser prestados com amplitude limitada, para beneficiar uma coletividade específica que deles necessite e tenha condições financeiras para arcar com as despesas;

e) continuidade, segundo o qual os serviços públicos não devem sofrer interrupção, ou seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque, como às vezes ocorre, colapso nas múltiplas atividades particulares.

27. (FGV/PGE-RO/2015) Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público. Dentre os princípios que se aplicam ao serviço público, destaca-se:

a) generalidade, segundo o qual o serviço deve ser prestado a todos os usuários, de forma impessoal e gratuita;

b) continuidade, segundo o qual o serviço não pode ser paralisado em qualquer hipótese;

c) modicidade, segundo o qual o serviço público deve ser remunerado a preços módicos;

d) eficiência, segundo o qual o serviço público deve ser prestado com qualidade superior a serviço equivalente oferecido pela iniciativa privada;

e) economicidade, segundo o qual o serviço público deve ser subsidiado pelo poder público, a fim de que a tarifa seja acessível a todos.

28. (FGV/TJ-PI/2015) Serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente de direito público. Nesse contexto, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, destaca-se o princípio regedor dos serviços públicos da:

a) especificidade, segundo o qual o serviço público é prestado para determinada parcela da sociedade que tenha condições específicas para arcar com seus custos e gozar de seus benefícios;

b) continuidade, segundo o qual o serviço público não deve, em regra, sofrer interrupção, ou seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque prejuízo à população;

c) supremacia do interesse privado, segundo o qual o serviço público deve visar ao bem estar do cidadão, individualmente considerado, pois é o destinatário final dos compromissos legais do Estado;

d) modicidade, segundo o qual o serviço público deve ser prestado de forma eficiente, mas visando ao lucro máximo, a fim de que a atividade seja rentável a seu executor e atenda ao interesse público;

e) economicidade, segundo o qual o serviço público deve ser remunerado a preços públicos mínimos, de maneira que a tarifa seja acessível a toda população e gratuita para os comprovadamente hipossuficientes.

29. (FGV/TJ AM/2013) A prestação de serviços públicos pode ser feita de forma indireta por meio da contratação de particulares. Com base na Lei n. 8.987/95, analise as afirmativas a seguir.

I. Poder Concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontra.



II. Concessão de serviço público: é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;

III. Permissão de serviço público: é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

30. (FGV/TJ AM/2013) A concessão de serviço público é uma forma de delegação, na qual o Estado descentraliza a prestação de serviços públicos através de um contrato com um particular. A Lei n. 8987/95 prevê a possibilidade de intervenção do poder concedente na concessão. Sobre a intervenção na concessão por parte do poder concedente, assinale a afirmativa correta.

- a) O poder concedente poderá, de forma discricionária, intervir na concessão, não estando vinculado a qualquer fundamentação específica para o ato.
- b) Cessada a intervenção a concessão deverá necessariamente ser extinta e será aberto novo procedimento licitatório.
- c) A intervenção deverá ser implementada necessariamente através de lei.
- d) Como o interventor atua na qualidade de agente estatal com poder de império não possui o dever de prestar contas.
- e) A intervenção poderá ser feita para garantir a adequada prestação do serviço.

31. (FGV/BADESC/2010) A respeito da *concessão de serviço público*, analise as afirmativas a seguir.

I. As cláusulas contratuais relativas aos direitos e deveres dos usuários para utilização do serviço são consideradas essenciais.

II. A Lei 8.987/95 possibilita a revisão das tarifas, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. As concessões podem ser outorgadas por prazo determinado ou indeterminado, desde que seja garantido o ressarcimento do capital investido.

IV. A retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo de concessão, por motivos de interesse público, denomina-se encampação.



Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- c) se somente as afirmativas incisos II e IV estiverem corretas.
- d) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

32. (FGV/SEFAZ RJ/2011) A retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, denomina-se encampação e depende de

- a) Instauração de processo administrativo de verificação de inadimplência, assegurado o direito de ampla defesa ao concessionário, e lei autorizativa específica, precedida de audiência pública.
- b) Autorização prévia da agência reguladora de serviços públicos concedidos e indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.
- c) Lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.
- d) Instauração de processo administrativo de verificação da execução contratual e autorização prévia da agência reguladora de serviços públicos concedidos.
- e) Prévio decreto de intervenção, editado pelo poder concedente, contendo a designação do interventor, o prazo da intervenção e os limites da medida.

33. (FGV/PC MA/2012) Tendo em vista a disciplina da lei n. 8.987/95 sobre os modos de extinção de concessões de serviços públicos, assinale a afirmativa correta.

- a) A concessão pode ser extinta pela caducidade, que ocorre com o advento do termo final do contrato.
- b) A concessão pode ser extinta pela encampação, que ocorre quando a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço, e independe de prévio pagamento de indenização.
- c) Na rescisão, o contrato pode ser extinto por iniciativa do concessionário em caso de descumprimento de normas contratuais pelo poder concedente, mediante notificação administrativa para que sejam sanadas as irregularidades.
- d) A encampação consiste na retomada do serviço pelo poder concedente, durante o prazo de concessão, por motivo de interesse público, após prévio pagamento de indenização, independentemente de autorização legislativa.
- e) A caducidade da concessão pode ser declarada quando a concessionária não cumprir tempestivamente as penalidades impostas por infrações.

34. (FGV/TJ AM/2013) Na sociedade atual, certos serviços tornaram-se imprescindíveis para o bem estar coletivo, tais como o fornecimento de água, luz, coleta de lixo e outros. Esses serviços essenciais são denominados serviços públicos.



Em relação à prestação dos serviços públicos, analise as afirmativas a seguir.

I. Os serviços públicos podem ser prestados pela Administração Pública ou por particulares, por meio de concessão.

II. Os serviços públicos apenas podem ser prestados pela Administração Pública.

III. Os serviços públicos são prestados somente por particulares mediante delegação do Poder Público.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

35. (FGV/TJ-RO/2015) Em relação à concessão de serviço público, o ordenamento jurídico estabelece que:

- a) é direito dos usuários receber da concessionária informações para a defesa de seus interesses individuais no prazo de 5 dias, bem como obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, em qualquer hipótese, em observância ao direito da livre concorrência;
- b) a delegação da prestação do serviço é feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
- c) é vedada a previsão, no contrato de concessão, do emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem e a mediação, ainda que haja manifestação volitiva de ambas as partes nesse sentido;
- d) incumbe à concessionária promover as desapropriações e constituir servidões, independentemente de autorização pelo poder concedente e de prévia previsão no edital e no contrato, bem como homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas para manter o equilíbrio econômico-financeiro;
- e) a tarifa do serviço público será subordinada à legislação específica anterior e sua cobrança será condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário comprovadamente hipossuficiente.

36. (FGV/Prefeitura de Niterói/2015) Após regular processo licitatório, determinada sociedade empresária firmou contrato de concessão com o Município para prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros. No curso do contrato, durante o prazo da concessão, o poder concedente retomou a prestação do serviço, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica. No caso em tela, com base na Lei nº 8.987/95, ocorreu a extinção da concessão mediante:

- a) encampação, após o prévio pagamento de indenização;
- b) caducidade, com o ulterior pagamento de indenização;
- c) rescisão, com o ulterior pagamento de indenização;



- d) revogação, após o prévio pagamento de indenização;
- e) anulação, com o ulterior pagamento de indenização.

37. (FGV/TJ AM/2013) Os serviços públicos podem, por sua natureza ou pelo fato de assim dispor o ordenamento jurídico, podem ser executados pelo Estado ou por particulares colaboradores.

As alternativas a seguir, apresentam serviços públicos que podem ser delegados, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Serviço de transporte coletivo
- b) Serviço de fornecimento de energia elétrica
- c) Sistema de telefonia
- d) Serviço de defesa nacional
- e) Serviços financeiros

38. (FGV/ALEMA/2013) A prestação de serviços públicos no Brasil poderá ser feita de forma direta ou indireta. Uma das formas de delegação da prestação de serviços público é o contrato de concessão.

Esse contrato poderá ser extinto por meio de várias formas previstas na Lei n. 8.987/95.

Com relação a essas formas de extinção, assinale a afirmativa correta.

- a) O contrato de concessão não pode ser extinto por iniciativa da concessionária em nenhuma hipótese.
- b) Uma vez decretada a intervenção a concessão será necessariamente extinta.
- c) Somente por ordem judicial a encampação poderá ser decretada.
- d) Todas as formas de extinção da concessão são autoexecutáveis.
- e) A inexecução total ou parcial do serviço por parte da concessionária pode levar a caducidade da concessão.

39. (FGV/TJ AM/2013) A concessão de serviços públicos é uma espécie de contrato administrativo e, como todo contrato, vários fatores podem levar à extinção da concessão.

Sobre as formas de extinção da concessão de um serviço público no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta.

- a) A caducidade que ocorre com o transcurso do tempo poderá levar à extinção da concessão.
- b) A encampação é uma das modalidades de extinção da concessão e ocorre por razões de interesse público.
- c) A encampação é a extinção da concessão pelo transcurso do tempo do contrato.
- d) A caducidade implica na retomada do serviço por razões de interesse público, segundo análise discricionária da administração pública.
- e) A extinção da concessão de serviço público ocorre apenas pelo transcurso do tempo.

40. (FGV/AL MT/2013) Em relação à extinção da concessão de um serviço público, analise as afirmativas a seguir.



I. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido.

II. A retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, denomina-se caducidade.

III. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a rescisão do contrato de concessão ou a aplicação das sanções contratuais.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- d) se somente a afirmativa III estiver correta.
- e) se todas as afirmativas estiverem corretas.

41. (FGV/DP DF/2014) O contrato de concessão de serviço público pode ser extinto em razão do descumprimento das obrigações assumidas pela concessionária. Tal forma de extinção, prevista no ordenamento jurídico, denomina-se:

- a) reversão.
- b) caducidade.
- c) encampação.
- d) rescisão.
- e) retomada.



GABARITO

GABARITO



1. D	12. B	23. C	34. A
2. C	13. A	24. E	35. B
3. E	14. C	25. C	36. A
4. B	15. A	26. E	37. D
5. E	16. A	27. C	38. E
6. D	17. B	28. B	39. B
7. E	18. D	29. E	40. A
8. A	19. D	30. E	41. B
9. D	20. A	31. D	
10. B	21. B	32. C	
11. A	22. E	33. E	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.